T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

İSLAM HUKUKU BİLİM DALI

DOKTORA TEZİ

BURHÂNEDDİN EN-NESEFÎ'NİN (ö. 687/1289) ŞERHU'N-NİKÂTİ'L-ERBAʿÎNİYYE ADLI ESERİ: TAHKİK VE İNCELEME

Abdelrahman ELDESOUKI

Danışman

Prof. Dr. Şükrü ÖZEN

İSTANBUL – 2026

T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

İSLAM HUKUKU BİLİM DALI

DOKTORA TEZİ

BURHÂNEDDİN EN-NESEFÎ'NİN (ö. 687/1289) ŞERHU'N-NİKÂTİ'L-ERBAʿÎNİYYE ADLI ESERİ: TAHKİK VE İNCELEME

Abdelrahman ELDESOUKI

2502200704

Danışman

Prof. Dr. Şükrü ÖZEN

İSTANBUL – 2026

جامعة إسطنبول

معهد العلوم الاجتماعية

قسم العلوم الإسلامية الأساسية — شعبة الفقه الإسلامي

أطروحة دكتوراه

شرح النكات الأربعينية» لبرهان الدين النسفي (ت 687هـ): دراسة وتحقيق»

إعداد

عبد الرحمن الدسوقي (Abdelrahman ELDESOUKI)

إشراف

الأستاذ الدكتور شكري أوزن (Prof. Dr. Şükrü ÖZEN)

إسطنبول — 2026م

TEZ ONAY SAYFASI

BEYAN

Bu çalışmada, proje safhasından sonuçlanmasına kadar geçen bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm.

Abdelrahman ELDESOUKI

[İmza]

[Tarih]

ÖZET

BURHÂNEDDİN EN-NESEFÎ'NİN (ö. 687/1289) ŞERHU'N-NİKÂTİ'L-ERBAʿÎNİYYE ADLI ESERİ: TAHKİK VE İNCELEME

Abdelrahman ELDESOUKI

Bu çalışma, Hanefî fakih ve cedel âlimi Burhâneddin en-Nesefî'nin (ö. 687/1289) en-Nikâtü'z-zarûriyyetü'l-erbaʿîniyye adlı metni üzerine bizzat kaleme aldığı şerhin tahkik ve incelemesini konu edinmektedir. Hanefîler ile Şâfiîler arasındaki ihtilaflı kırk meseleyi dört onluk hâlinde ele alan eserde her mesele, hasmın men edemeyeceği öncüllerden kurulan "zarûrî" bir nükte üzerine bina edilmiştir. Metnin yaygınlık kazanmasına ve pek çok şerhe konu olmasına rağmen müellifin kendi şerhinin neşredilmemiş ve incelenmemiş olması araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır. Girişte cedel kavramının IV-VII. (X-XIII.) yüzyıllar arasındaki gelişimi, cedelin doğuşuna dair görüşler ve Ebherî, Mevsılî ve Urmevî örneklerinde VII. (XIII.) yüzyıldaki nükte telifi ele alınmıştır. Birinci bölümde Nesefî'nin hayatı, ilmî kişiliği ve otuz yedi eseri tasnif edilerek incelenmiştir. İkinci bölümde eserin adı, müellife aidiyeti, telif sebebi, el-Fusûl ve Menşeʾü'n-nazar'daki nazarî çerçeveyle ilişkisi, yapısı, terminolojisi, istidlal yöntemi, itiraz-cevap anlayışı ve ilmî değeri tahlil edilmiş; üçüncü bölümde yazma nüshalar tanıtılarak tahkik yöntemi açıklanmıştır. Araştırmada tarihî, tasvirî-tahlilî ve mukayeseli yöntemler kullanılmış; tahkikte İSAM esasları, atıflarda İSNAD sistemi takip edilmiştir. Çalışma, şerhin iç ve dış delillerle Nesefî'ye aidiyetini, 682-685 (1283-1286) yılları arasında Şerefeddin Hârûn el-Cüveynî'ye ithaf edildiğini ve Nesefî'nin fıkhî muhtevayı koruyarak istidlalini medâr, telâzüm, tenâfî, takdir ve nefsü'l-emr gibi sûrî araçlarla kurduğunu ortaya koymakta; eserin, cedel ilminin âdâbü'l-bahs ve'l-münâzaraya dönüşmeden önceki son halkasını temsil ettiği sonucuna varmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Burhâneddin en-Nesefî, Cedel, Hilâf, Nükte, Münâzara, Hanefî Mezhebi, Tahkik.

ABSTRACT

BURHĀN AL-DĪN AL-NASAFĪ'S (D. 687/1289) SHARḤ AL-NIKĀT AL-ARBAʿĪNIYYA: CRITICAL EDITION AND STUDY

Abdelrahman ELDESOUKI

This study presents a critical edition and analysis of the Ḥanafī dialectician Burhān al-Dīn al-Nasafī's (d. 687/1289) commentary on his own text, al-Nikāt al-ḍarūriyya al-arbaʿīniyya. The work treats forty disputed questions between the Ḥanafīs and the Shāfiʿīs, arranged in four sets of ten, each built upon a "necessary" argument (nukta) composed of premises that the opponent cannot deny. Although the base text circulated widely, the author's own commentary has remained unedited and unstudied, which constitutes the research problem. The introduction traces the development of the concept of jadal from the fourth/tenth to the seventh/thirteenth century, its origins, and the seventh/thirteenth-century composition of nukat by al-Abharī, al-Mawṣilī and al-Urmawī. Chapter one examines al-Nasafī's life and thirty-seven works. Chapter two analyses the title, attribution, occasion of composition, relation to the theoretical framework of al-Fuṣūl and Mansha' al-naẓar, structure, terminology, method of inference, theory of objection and response, and scholarly value of the work; chapter three describes the manuscripts and editorial method. Historical, descriptive-analytical and comparative methods were employed, with ISAM editing principles and ISNAD citation. The study demonstrates, through internal and external evidence, that the commentary belongs to al-Nasafī and was dedicated to Sharaf al-Dīn Hārūn al-Juwaynī between 682 and 685 (1283-1286), and that al-Nasafī retained the juristic content while constructing his arguments with formal tools such as madār, talāzum, tanāfī, taqdīr and nafs al-amr. It concludes that the work represents the last link of juristic dialectic before its transformation into ādāb al-baḥth wa-l-munāẓara.

Keywords: Burhān al-Dīn al-Nasafī, Dialectic (jadal), Khilāf, Nukta, Disputation (munāẓara), Ḥanafī School, Critical Edition.

الملخص

شرح النكات الأربعينية» لبرهان الدين النسفي (ت 687هـ): دراسة وتحقيق»

عبد الرحمن الدسوقي

يتناول هذا البحث تحقيق ودراسة الشرح الذي وضعه الفقيه الحنفي الجدلي برهان الدين النسفي (ت 687هـ/1289م) على متنه «النكات الضرورية الأربعينية»، وهو كتاب يعالج أربعين مسألة من مسائل الخلاف بين الحنفية والشافعية في أربعة أعشار، يُبنى كل منها على نكتة «ضرورية» مركبة من مقدمات لا مجال للخصم أن يمنعها. وتتمثل مشكلة البحث في أن هذا المتن — على ذيوعه وكثرة شروحه — ما يزال شرح مؤلفه عليه مخطوطا لم يُحقق ولم يُدرس. وقد عرض التمهيد تطور مفهوم الجدل من القرن الرابع إلى القرن السابع الهجري، والآراء في نشأته، والتأليف في النكت في القرن السابع عند الأبهري والموصلي والأرموي. وتناول الفصل الأول حياة النسفي ومكانته العلمية ومؤلفاته السبعة والثلاثين مصنفةً بحسب حالها وثبوت نسبتها، وحلّل الفصل الثاني عنوان الكتاب ونسبته وسبب تأليفه وصلته بالأصول النظرية في «الفصول» و«منشأ النظر» وبنيته وجهازه الاصطلاحي ومنهجه الاستدلالي ونظريته في الاعتراض والجواب وقيمته العلمية، ووصف الفصل الثالث النسخ الخطية ومنهج التحقيق. واعتمد البحث المناهج التاريخي والوصفي التحليلي والمقارن مع الاستقراء والإحصاء، واتبع في التحقيق منهج إيسام، وفي التوثيق نظام إسناد. وانتهى إلى ثبوت نسبة الشرح إلى النسفي بالأدلة الخارجية والداخلية، وإلى أنه أُلّف في أواخر حياته وجُعل لشرف الدين هارون الجويني بين سنتي 682 و685هـ، وأن النسفي أبقى المادة الفقهية حنفية خالصة وبنى الاستدلال بأدوات صورية منطقية كالمدارية والتلازم والتنافي والتقدير ونفس الأمر، فمثّل كتابه الحلقة الأخيرة من علم الجدل قبل تحوله إلى علم آداب البحث والمناظرة.

الكلمات المفتاحية: برهان الدين النسفي، علم الجدل، علم الخلاف، النكتة، المناظرة، المذهب الحنفي، التحقيق.

ÖNSÖZ

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a, salât ve selâm efendimiz Muhammed'e, onun âline ve ashâbının tamamına olsun. Bundan sonra:

Elinizdeki çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Hukuku Bilim Dalında doktora derecesi almak amacıyla hazırlanmış bir tezdir. Konusu, Burhâneddin en-Nesefî'nin *Şerhu'n-Nikâti'l-erbaʿîniyye* adlı eserinin tahkiki ve incelenmesidir. Bu konuyu seçmemde şu hususlar belirleyici olmuştur: eserin fukahâ metoduna göre cedel ilmindeki yeri, metnini kuşatan ve ancak müellifin kendi şerhiyle gereği gibi aydınlatılabilecek kapalılık, bir de bu şerhin üzerinde çalışılmamış bir yazma olarak kalmış olması.

Çalışma birtakım güçlüklerden de âzâde olmamıştır. Bunların en çetini, metnin ıstılahlarla örülü dili ve iç içe geçmiş terdîdleri; müellifin biyografisine dair kaynakların azlığı; yazma nüshaların farklı yerlere dağılmış olması ve açık istinsah tarihlerinden yoksun bulunmasıdır.

Araştırmanın bütün aşamalarında ilminden, yönlendirmelerinden ve görüşlerinden istifade ettiğim danışman hocam Prof. Dr. Şükrü Özen'e; tez izleme komitesi ve tez savunma jürisi üyelerine [isimler yazılacak]; İstanbul Üniversitesine; yazmalarına ulaşmamı kolaylaştıran Süleymaniye Kütüphanesi, Nuruosmaniye Kütüphanesi ve diğer kütüphanelerin görevlilerine en içten teşekkürlerimi sunarım. Bu çalışmayı rızasına hâlis kılmasını ve ilim talebelerine faydalı eylemesini Allah'tan niyaz ederim.

Abdelrahman ELDESOUKI

İstanbul, 2026

İÇİNDEKİLER

(İçindekiler tablosunu güncellemek için sağ tıklayıp "Alanı Güncelleştir"i seçiniz.)

KISALTMALAR

أ, ب, ج Tahkikte kullanılan üç nüshanın rumuzları (bk. Üçüncü Bölüm)

ت tüvüffiye (vefat etti)

ط tabʿ (baskı)

د.ن dûne nâşir (yayınevi yok)

م milâdî yıl

هـ hicrî yıl

و yazma varağın ön yüzü (vech)

ظ yazma varağın arka yüzü (zahr)

a yazma varağın ön yüzü (و karşılığı; ör. vr. 1a)

b yazma varağın arka yüzü (ظ karşılığı; ör. vr. 1b)

b. bin/ibn

bk. bakınız

çev. çeviren

ed. editör / edited by

haz. hazırlayan

hşy. hâşiye yazan (وضع حواشيه)

Hz. Hazreti

IRCICA İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi

İSAM TDV İslâm Araştırmaları Merkezi

İSNAD İSNAD Atıf Sistemi

İTNES İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu

Ktp. Kütüphanesi

nr. numara

nşr. neşreden

ö. ölüm tarihi

TDV Türkiye Diyanet Vakfı

thk. tahkik eden

ts. tarihsiz (basım tarihi yok)

tsh. tashih eden

vd. ve devamı

vr. varak

YEK Türkiye Yazma Eserler Kurumu

y.y. yayın yeri yok

yy. yayınevi yok

GİRİŞ

Fukahâ metoduna göre cedel ilmi, yahut hilâf ilmi, fıkıh usulünün ve fıkhî ihtilafların kucağında doğmuş; çok geçmeden kendine özgü konusu ve kurallarıyla müstakil bir disiplin hâline gelmiş, nihayet VII. (XIII.) yüzyılda bizzat kendisi için öğrenilen ve nazarın girdiği her ilimde bir alet olarak kullanılan, soyut ve sûrî bir sanata dönüşmüştür. Bu süreçte Hanefîlerin belirgin bir ağırlığı olmuş; bu ağırlık, sonradan Rükneddin el-Amîdî'ye (ö. 615/1218) nisbetle Amîdî metodu (*et-tarîkatü'l-Amîdiyye*) diye anılan yöntemde zirveye ulaşmıştır. Amîdî'den sonra bu metodun bayraktarlığını Burhâneddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed en-Nesefî (ö. 687/1289) üstlenmiştir. Nesefî, metodun esaslarını *el-Fusûl*, *Menşeʾü'n-nazar* ve *et-Terâcîh*'te ortaya koymuş, onu *en-Nikâtü'z-zarûriyyetü'l-erbaʿîniyye*'de kapsamlı biçimde uygulamıştır. Ardından hayatının son yıllarında bu nüktelere dönerek onlardan neyi kastettiğini açıklayan ve kendilerine yöneltilen tenkitleri bertaraf eden bir şerh yazmıştır. İşte bu tezin tahkik ve inceleme konusu olan eser, söz konusu şerhin ta kendisidir.

A. Araştırmanın Konusu

Bu araştırmanın konusu, Burhâneddin en-Nesefî'nin *Şerhu'n-Nikâti'l-erbaʿîniyye* adlı eserinin tahkiki ve incelenmesidir. Eser, müellifin *en-Nikâtü'z-zarûriyyetü'l-erbaʿîniyye* diye bilinen ve birçok nüshasında *el-Üstukussât* adını taşıyan kendi metni üzerine yazdığı şerhtir. Nesefî bu metinde Hanefîler ile Şâfiîler arasındaki ihtilaflı meselelerden kırkına yer vermiştir. Bu meseleleri her seferinde on mesele olmak üzere birbirinden ayrı dört defada yazmış, her onlu grupta fıkıh bablarının sırasını takip etmiştir. Her meseleyi "zarûrî" olarak nitelediği bir nükteye dayandırmıştır; ona göre zarûrî nükte, "hasmın men' etmesine imkân bulunmayan öncüllerden mürekkeb" olandır. Nükteler yayılıp onlara yöneltilen tenkitler çoğalınca ve bazı talebeler bunlardan bir kısmını ait oldukları meselelerin dışına taşıyınca Nesefî hayatının son yıllarında bu şerhi kaleme almıştır. Eseri, Şerefeddin Hârûn b. Şemseddin el-Cüveynî'nin (ö. 685) inceleyeceği eserler arasına koymuş ve bu şerhte

“sahihin fâsidden, makbulün merdûttan ayırt edileceği hususları” tahrir etmeyi amaçlamıştır.

Tez, inceleme ve tahkikli metin olmak üzere iki kısımdan oluşur. İnceleme kısmı giriş, cedel ilminin gelişimi ve nükte telifinin ortaya çıkışına dair bir ön bölüm ile müellifin hayatı ve eserlerini kapsar. Ardından eser; adı, müellife nisbeti, telif sebebi, müellifin eserleri arasındaki yeri, yapısı ve terminolojik cihazı, istidlal metodu, itiraz ve cevap nazariyesi, dili ve ilmî değeri bakımından tahlil edilmekte, son olarak da yazma nüshaları tanıtılıp tahkikte izlenen yöntem açıklanmaktadır.

B. Araştırmanın Önemi ve Konunun Seçilme Sebepleri

Bu araştırmanın önemi ve konunun seçilmesine yol açan sebepler şu hususlarda kendini göstermektedir:

1. Eser, müellifin kendi metni üzerine yazdığı şerhtir. Bu özellik onu, nüktelerin ve sahibinin maksadının anlaşılmasında en güvenilir kaynak kılmaktadır. Metnin kendisi ise her tarafa yayılmış, üzerine Şemseddin es-Semerkandî, Mahmûd b. İbrâhim el-Hârizmî, Mes’ûd b. Ali el-Hârizmî, Fahreddin el-Çârperdî ve Sa’deddin Ali es-Semerkandî’nin şerhleri gibi pek çok şerh yazılmıştır; buna karşılık müellifin kendi şerhi, tespit edebildiğimiz kadarıyla, ilmî bir tahkikle neşredilmemiştir.
2. Eser, Nesefî’nin geliştirdiği Amîdî cedel metodunun en geniş ve bütünlüklü uygulamasıdır. Zira kırk meselede fıkıh bablarını dört defa baştan sona taramaktadır. Bu yüzden Nesefî’nin nazarî eserleri *el-Fusûl* ve *Menşeʾü’n-nazar*’da ortaya koyduğu teorik kuralların sınandığı laboratuvar sayılır.
3. Eser, cedel ilminin VII. (XIII.) yüzyılda geçirdiği dönüşümün mahiyetini gözler önüne sermektedir. Bu dönemde cedel, illet, münâsebet ve devrâna dayanan usulî uygulamadan; medâriyet, telâzüm, tenâfî, takdir ve “nefsü’l-emr” kavramlarından oluşan sûrî ve mantıkî bir terminolojiye geçmiştir.
4. Eser, cedel ilminin Şemseddin es-Semerkandî’nin elinde âdâbü’l-bahs ve’l-münâzara ilmine dönüşmesinden önceki son halkayı temsil eder. Dolayısıyla onu incelemek, bu ilmin doğuşunu anlamanın şartıdır.

5. Eser, VII. (XIII.) yüzyılın sonlarında münâzara meclislerinde bu sanata yöneltilen tenkitleri ve onun savunusunu kayda geçiren tarihî bir belgedir; o dönemde yaygın olan itiraz türlerini de günümüze ulaştırmaktadır.
6. Nesefî, ilmî kadrinin yüceliğine, talebelerinin çokluğuna ve eserlerinin çeşitliliğine rağmen hayatı yeterince tahrir edilmemiş, eserleri bütünüyle tespit edilmemiş bir âlimdir. Ona nisbet edilen bazı eserlerin aidiyeti konusunda da kataloglarda açık bir karışıklık görülmektedir.
7. Konunun fıkıh usulü ve hilâf ilmindeki uzmanlık alanımızla irtibatlı olması ve büyük kısmı hâlâ yazma hâlinde bulunan Hanefî cedel mirasının ihyasına katkıda bulunma arzusu.

C. Araştırmanın Problemi

Bu araştırmanın temel problemi şudur: *en-Nikâtü'l-erbaʿîniyye* metni –meşhur olmasına, medreselerde okutulmasına ve birden çok şerhinin bulunmasına rağmen– son derece veciz ve soyut bir metindir. Nükteleri iç içe geçmiş terdîdî ve istilzâmî kalıplar içinde ifade edilmiş olup sahibinin bunlardan neyi kastettiğini, yine onun kendi açıklaması olmaksızın doğru biçimde kavramak mümkün değildir. Nitekim müellif şerhinin hutbesinde talebeler arasında "onları bilmeyen ve bilmediğini de bilmeyen" kimseler bulunduğunu nakletmektedir. Buna rağmen bu metnin en güvenilir anahtarı olan müellif şerhi hâlâ tahkik edilmemiş bir yazma hâlindedir ve müstakil bir incelemeye de konu olmamıştır. Bu temel problemden bir dizi alt problem doğmaktadır:

- Ad ve nisbet problemi: Metnin ve şerhin adları yazma nüshalarda *el-Üstukussât*, *en-Nikâtü'l-erbaʿîniyye*, *en-Nikâtü'z-zarûriyye* ve *Şerhu'n-Nüketi'l-erbaʿîn* arasında farklılık göstermektedir. Terâcim kitapları şerhten neredeyse hiç söz etmez; nüshalarından birinin üzerine de Çârperdî'nin adı yazılmıştır. Bu durum eserin adının tahrir edilmesini ve müellife nisbetinin sıhhatine dair delillerin ortaya konmasını gerektirmektedir.
- Metot problemi: Nesefî nüktelerinin men' kabul etmeyen "zarûrî" nükteler olduğunu ileri sürmektedir. Peki, buna ulaşmak için hangi sûrî araçlara

başvurmuştur? Nüktelere yöneltilen itirazları nasıl ele almıştır? Fıkıh ve mantık bu nüktelerin inşasında ne ölçüde yer almaktadır?

- Teori ile uygulama arasındaki ilişki problemi: Nesefî bu eserde *el-Fusûl* ve *Menşeʾü'n-nazar*'da ortaya koyduğu esaslara ne ölçüde bağlı kalmıştır?
- Tarihî konum problemi: Bu eser, cedel kavramının gelişimi içinde, VII. (XIII.) yüzyılda Esîrüddin el-Ebherî, Tâceddin el-Mevsılî ve Sirâceddin el-Urmevî'de görülen nükte telifi içinde ve âdâbü'l-bahs ve'l-münâzara ilmine geçiş sürecinde nerede durmaktadır?
- Metin problemi: Tahkikte esas alınan nüshalarda açık bir istinsah tarihi bulunmadığı gibi, birini diğerlerine tercih ettirecek icâzet ve kıraat kayıtları da yoktur. Bu da metni tespit etmek için en uygun yöntemin hangisi olduğu sorusunu gündeme getirmektedir.

D. Araştırmanın Soruları

Araştırma şu temel soruya cevap aramaktadır: Burhâneddin en-Nesefî'nin kırk nüktesini dayandırdığı cedel metodunun, bunlar üzerine yazdığı şerhin ortaya koyduğu şekliyle, mahiyeti nedir; bu eserin müellifinin projesi ve VII. (XIII.) yüzyılda cedel ilminin gelişimi içindeki yeri nedir; eserin metni ilmî ve belgelenmiş bir şekilde nasıl neşredilebilir? Bu sorudan şu sorular doğmaktadır:

1. Cedel kavramı ve tanımı IV. (X.) yüzyıldan Nesefî'nin dönemine kadar nasıl bir gelişim göstermiştir? Bu ilmin ortaya çıkışına dair görüşler nelerdir? Nükte telifinin bu gelişim içindeki yeri nedir?
2. Burhâneddin en-Nesefî kimdir? İlmî mevkii nedir? Eserlerinden hangileri ona aidiyeti sabit olan, hangileri ona aidiyeti râcih görülen, hangileri ise ona nisbet edildiği hâlde kendisine ait olmayan eserlerdir?
3. Eserin doğru adı nedir ve şerh metinden nasıl ayırt edilir? Şerhin Nesefî'ye nisbetinin sıhhatine dair dış ve iç deliller nelerdir?
4. Metnin ve şerhin telif sebebi nedir? Her biri müellifin hayatının hangi döneminde yazılmıştır?

5. Eserin, Nesefî'nin *el-Fusûl* ve *Menşeʾü'n-nazar*'da ortaya koyduğu nazarî esaslarla ilişkisi nedir?
6. Eserin genel yapısı ve tek bir nüktenin iç yapısı nedir? Eserin terminolojik cihazı nedir?
7. Nesefî "men' edilemeyen nükte"yi hangi istidlal araçlarıyla inşa etmiştir? İtirazları ve cevaplarını nasıl tasnif etmiştir? Onun uygulamasından hangi münâzara âdâbı çıkarılabilir?
8. Eserin Hanefî cedel geleneği içindeki yeri nedir? İlmî değeri nedir?
9. Eserin ve metin üzerine müellif dışındakilerin yazdığı şerhlerin yazma nüshaları nelerdir? Eserin metnini tahkik etmek için en uygun yöntem hangisidir?

E. Araştırmanın Hedefleri

Araştırmanın hedefleri şunlardır:

1. *Şerhu'n-Nikâti'l-erbaʿîniyye* metnini, İslâm Araştırmaları Merkezinin (İSAM) metin tahkiki yöntemine uygun olarak üç yazma nüshaya dayanan ilmî bir tahkikle neşretmek.
2. İslâm ilim mirasında cedel kavramının gelişimini takip etmek, bu ilmin ortaya çıkışına dair görüşleri sunmak ve nükte telifinin bu gelişim içindeki yerini belirlemek.
3. Burhâneddin en-Nesefî'yi tanıtmak, hocaları, talebeleri, seyahatleri ve mezhebiyle ilgili hususları tahrir etmek, eserlerini mevcudiyet durumlarına ve nisbetlerinin sübûtuna göre tasnif etmek.
4. Eserin adını tahrir etmek, müellife nisbetini dış ve iç delillerle ispat etmek, telif sebebini ve aşamalarını ortaya koymak.
5. Eser ile müellifinin *el-Fusûl* ve *Menşeʾü'n-nazar*'da ortaya koyduğu nazarî esaslar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak.

6. Eserin yapısını, terminolojik cihazını, istidlal araçlarını ve itiraz-cevap nazariyesini tahlil etmek; müellifin şerhteki metodunu ve dilinin katmanlarını açıklamak.
7. Eserin Hanefî cedel geleneği içindeki yerini belirlemek ve ilmî değerini takdir etmek.
8. Sonraki araştırmacılara kolaylık sağlamak üzere eserin ve metnin diğer şerhlerinin yazma nüshalarını tanıtmak.

F. Araştırmanın Sınırları

- Konu sınırı: Tahkik ve inceleme, Nesefî'nin kendi metni üzerine yazdığı şerhle sınırlıdır. Metin üzerine müellif dışındakilerin yazdığı şerhler ise incelenmemiş, yalnızca yazma nüshalarının tanıtılmasıyla yetinilmiştir. Ebherî, Mevsılî ve Urmevî ile yapılan karşılaştırma da nüktenin inşası ve terkibiyle sınırlı tutulmuştur.
- Zaman sınırı: Ön bölüm, IV. (X.) yüzyıldan VII. (XIII.) yüzyıla kadar olan cedel tanımlarını ele almaktadır. Tarihî inceleme ise müellifin yaşadığı dönemle (yaklaşık 600-687) sınırlıdır.
- Yazma kaynaklar sınırı: Tahkikte şerhin, Üçüncü Bölümde tanıtılan (أ), (ب) ve (ج) nüshaları olmak üzere üç yazma nüshası esas alınmıştır.

G. Araştırmanın Yöntemi

Araştırmanın mahiyeti, birden çok yöntemin bir arada kullanılmasını gerektirmiştir:

- Tarihî yöntem: Cedel tanımlarının eskiden yeniye kronolojik olarak sıralanıp takip edilmesinde, bu ilmin ortaya çıkışına dair görüşlerin sunulmasında ve müellifin biyografisinin terâcim, tabakāt ve katalog eserlerinden hareketle inşa edilip bu eserlerdeki rivayetlerin tenkit ve mukayese edilmesinde kullanılmıştır.
- Tasvirî-tahlilî yöntem: Eserin tanıtılmasında ve yapısının, terimlerinin, istidlal araçlarının ve itiraz-cevap metodunun tahlilinde kullanılmış; bu

yapılırken eser hakkındaki genel hükümlerden değil, bizzat metnin kendisinden hareket edilmiştir.

- Mukayeseli yöntem: Ebherî, Mevsılî, Urmevî ve Nesefî'de nüktenin inşasının karşılaştırılmasında ve Nesefî'nin *el-Fusûl* ve *Menşeʾü'n-nazar*'da nazarî olarak ortaya koyduğu esaslarla nüktelerde uyguladıklarının mukayese edilmesinde bu yönteme başvurulmuştur.
- İstatistikle desteklenmiş tümevarımsal yöntem: Şerhte geçen "*ve le-in kāle*" (eğer derse), "*fe-nekūlü*" (deriz ki) ve "*ev nekūlü*" (ya da deriz ki) kalıpları ile mutâlebe ve teslim kalıpları gibi cedelî ifadelerin istikrâ edilip geçtikleri yerlerin sayılmasında ve bunlardan hareketle müellifin metodunun özelliklerine dair çıkarımlarda bulunulmasında kullanılmıştır.
- Tahkik yöntemi: Metnin tahkikinde İslâm Araştırmaları Merkezinin (İSAM) *İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu*'nda belirlenen yöntem esas alınmıştır.[1] Buna göre, Üçüncü Bölümde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, üç nüsha mukabele edilmiş, tercih edilen metin tespit edilmiş ve nüsha farkları dipnotlarda gösterilmiştir.
- Belgeleme: Türkiye'deki İslâmî ilimler çalışmalarında esas alınan İSNAD Atıf Sistemi uygulanmıştır. Kaynağın künyesi ilk geçtiği yerde tam olarak verilmiş, sonraki atıflarda müellif adı ve kısaltılmış eser adıyla yetinilmiş, tam künyeler kaynakçada gösterilmiştir. Çalışmanın tamamında Arap rakamları (1, 2, 3) kullanılmış, şahısların vefat tarihleri de çoğunlukla adlarının geçtiği yerde belirtilmiştir.

H. Önceki Çalışmalar

Araştırmanın konusuyla ilgili çalışmaları üç grupta toplamak mümkündür. Bunların ardından bu çalışmanın getirdiği katkı açıklanacaktır:

[1] Okan Kadir Yılmaz, *İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu (İTNES)* (İstanbul: İSAM Yayınları, 2018).

1. Cedel İlmi ve Tarihine Dair Çalışmalar

- Larry B. Miller'in *Islamic Disputation Theory* adlı çalışması. Aslen 1984 yılında Princeton Üniversitesinde savunulmuş bir doktora tezi olan[2] eser 2020 yılında yayımlanmıştır.[3] IV. (X.) yüzyıldan VIII. (XIV.) yüzyıla kadar cedel tarihi üzerine yazılmış en kapsamlı çalışmalardan biridir. Miller burada cedelin kelâm ilminin kucağında doğduğunu, fakihlerin onu daha sonra kelâmdan aldığını ileri sürmüş; Nesefî'ye de özel bir ilgi göstererek onu münâzaraya dair belirli kanunlar formüle eden ilk kişi saymıştır. Ne var ki bu, genel bir tarih çalışmasıdır; *en-Nikât* ve şerhi onun hedefleri arasında yer almaz.
- Walter E. Young'ın *The Dialectical Forge* adlı çalışması.[4] Young bu eserinde Miller'in tezini tartışmış, erken dönem fıkhî cedelin aslî olduğunu ve fıkhî münâzaraların usul ve cedel kurallarının birlikte şekillendiği zemin olduğunu ortaya koymuştur. Çalışma, bu ilmin doğuşunun tarihini ortaya koyma konusunda temel bir başvuru kaynağıdır; ancak bu ilmin tarihinin erken safhalarında kalmaktadır.
- Mehmet Kadri Karabela'nın McGill Üniversitesinde hazırladığı,[5] klasik dönem sonrası İslâm düşünce tarihinde cedel ve argümantasyon teorisinin gelişimini konu alan doktora tezi. Tez, Nesefî'den sonraki dönemle, yani âdâbü'l-bahs ilmi ve şerhleriyle ilgilenmektedir.
- Mohammad Syifa Amin Widigdo'nun, cedelin kökenine dair, onun Arap-İslâm menşeli olduğunu ya da Yunan etkisi taşıdığını savunan görüşleri yeniden ele aldığı makalesi.[6]

---

[2] Larry Benjamin Miller, *Islamic Disputation Theory: A Study of the Development of Dialectic in Islam from the Tenth through Fourteenth Centuries* (Doktora Tezi, Princeton University, 1984).

[3] Larry Benjamin Miller, *Islamic Disputation Theory: The Uses & Rules of Argument in Medieval Islam* (Cham: Springer, 2020).

[4] Walter Edward Young, *The Dialectical Forge: Juridical Disputation and the Evolution of Islamic Law* (Cham: Springer, 2017).

[5] Mehmet Kadri Karabela, *The Development of Dialectic and Argumentation Theory in Post-Classical Islamic Intellectual History* (Doktora Tezi, McGill University, 2010).

[6] Mohammad Syifa Amin Widigdo, "Arab-Islamic or Greek Dialectics? Revisiting the Origins and Development of Jadal", *Islam and Christian–Muslim Relations* 32/2 (2021).

- Prof. Dr. Şükrü Özen'in hilâf ilminin ortaya çıkışı ve Ebû Zeyd ed-Debûsî'nin *Teʾsîsü'n-nazar* adlı eseri üzerine yazdığı yüksek lisans tezi[7] ile *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*'nde kaleme aldığı "Hilâf" maddesi.[8] Bu iki çalışma, bu ilmin tarihi ve safhaları hakkında Türkçe yazılmış en önemli çalışmalar arasındadır.
- Şeyh Muhammed Ebû Zehre'nin *Târîhu'l-cedel* adlı kitabı.[9] Bu eser, fakihlerin cedelinden çok dinî ve kelâmî cedel hakkında genel bir çalışmadır.

2. Nesefî ve Eserlerine Dair Çalışmalar

- Prof. Dr. Şükrü Özen'in *Menşeʾü'n-nazar* tahkiki ve eser hakkındaki incelemesi.[10] Tespit edebildiğimiz kadarıyla bu, eserin ilk ilmî neşridir. Çalışmada Nesefî'nin ilk tahsilini Rükneddin el-Amîdî'den veya onun talebelerinden birinden yapmış olması râcih görülmektedir.
- Dr. Şerîfe el-Huşânî'nin *Şerhu'l-Fusûl*, *Menşeʾü'n-nazar* ve *et-Terâcîh* tahkikleri.[11] Bu tahkikler, *en-Nikât*'ın dayandığı nazarî metinleri ulaşılabilir kılmıştır.
- Necmettin Pehlivan ve Hadi Ensar Ceylan'ın *el-Fusûl* hakkındaki incelemeleri ve metnin tahkiki.[12] Yazarlar, çalışmalarının başlığından da anlaşılacağı üzere eseri âdâbü'l-bahs "devrimi"ne doğru gelişimin son evresi olarak görmüşlerdir.

---

[7] Şükrü Özen, *İlm-i Hilâfın Ortaya Çıkışı ve Ebû Zeyd ed-Debûsî'nin Teʾsîsü'n-nazar Adlı Eseri* (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988).

[8] Şükrü Özen, "Hilâf", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 17/527-538.

[9] Muhammed Ebû Zehre, *Târîhu'l-cedel* (Kahire: Dâru'l-Fikri'l-ʿArabî, 1. Basım, 1934).

[10] Şükrü Özen, "İlm-i Hilâf yahut Fukahâ Metoduna Göre Cedel Hakkında Klasik Bir Metin: *Menşeʾü'n-nazar*", *Makâlât* 2 (1999), 171-198.

[11] Burhâneddin en-Nesefî, *Şerhu'l-Fusûl fî ilmi'l-cedel*, thk. Şerîfe el-Huşânî (Riyad: Câmiʿatü'l-Melik Suʿûd, 1433/2012); Burhâneddin en-Nesefî, "Menşeʾü'n-nazar", thk. Şerîfe el-Huşânî, *Mecelletü'l-Hikme* 34 (1428/2008), 409-471; Burhâneddin en-Nesefî, "et-Terâcîh", thk. Şerîfe el-Huşânî, *Mecelletü Câmiʿati'l-Melik Suʿûd: el-Ulûmü't-terbeviyye ve'd-dirâsâtü'l-İslâmiyye* 19/2 (1428/2007), 889-959.

[12] Necmettin Pehlivan – Hadi Ensar Ceylan, "Ādābu'l-Baḥṣ Devrimine Doğru Son Evrim: Burhānuddīn en-Nesefī'nin el-Fuṣūl'ü", *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 56/2 (2015), 1-75.

- Necmettin Pehlivan'ın, Nesefî'nin nazar ilmine dair daha önce bilinmeyen eserleri üzerine yaptığı çalışma.[13] Pehlivan bu çalışmada söz konusu eserlerin Nesefî'ye nisbetine dair iç ve dış deliller ortaya koymuştur. Ele aldığı eserler arasında *en-Nikât*, *et-Terâcîh* ve *el-Mantıku'l-kebîr* de bulunduğundan bu çalışma, araştırmamızın konusuna en yakın çalışmalardandır.
- Mustafa Sinanoğlu'nun *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*'ndeki "Nesefî, Burhâneddin" maddesi,[14] Ömer Fidanboy'un Nesefî'nin hayatı ve ilmî kişiliği üzerine yaptığı çalışma[15] ve Bahodir Sunnatilla'nın Nesefî'nin biyografi kaynaklarını tenkit eden çalışması.[16]
- Gholamreza Dadkhah'ın *Şerhu Esâsi'l-kiyâse* tahkikine yazdığı ve Nesefî'nin eserleriyle bunların yazma nüshalarına dair bir liste ihtiva eden giriş[17] ile Asadollah Fallahi'nin *el-Mantıku'l-kebîr*'in Nesefî'ye aidiyetini ispat ettiği makalesi.[18]

3. VII. (XIII.) Yüzyılda Nükte Telifine Dair Çalışmalar

- Hadi Ensar Ceylan'ın, Sirâceddin el-Urmevî'nin hilâf ilmindeki metodunu nükteler hakkındaki risâlesi üzerinden incelediği çalışma.[19] Ön bölümde Urmevî'nin nükteleri ile Nesefî'nin nükteleri arasında yapılan karşılaştırmada bu çalışmadan istifade edilmiştir.

---

[13] Necmettin Pehlivan, "ʿİlm-i Naẓarın Tekamülüne Doğru: Burhānuddīn en-Nesefī'ye (ö. 687/1289) Ait Yeni Eserler", *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 61/2 (2020), 315-369.

[14] Mustafa Sinanoğlu, "Nesefî, Burhâneddin", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 32/565-567.

[15] Ömer Fidanboy, "Burhânüddîn en-Nesefî ve İlmî Kişiliği", *Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* (2022), 144-155.

[16] Bahodir Sunnatilla, "A Source-Critical Analysis of the Person and Legacy of Burhanuddin al-Nasafi", *Sciental Journal of Education Humanities and Social Sciences* 3/11 (2025), https://doi.org/10.62536/sjehss.2025.v3.i11.pp85-9.

[17] Gholamreza Dadkhah, "Introduction", *Sharḥ Asās al-Kiyāsat: Commentary Upon the Foundation of Intellectual Perspicacity Concerning Logic, Natural Philosophy, Metaphysics and Mathematics*, ed. Gholamreza Dadkhah – Abbas Goodarznia (Costa Mesa, California: Mazda Publishers, 2015).

[18] Asadollah Fallahi, "Burhān al-Dīn Nasafī as the Author of al-Manṭiq al-Kabīr (MS Aḥmad III, no. 3401)", *History and Philosophy of Logic* 45/3 (2024), 246-261.

[19] Hadi Ensar Ceylan, "Sirâcuddîn el-Urmevî'nin (ö. 682/1283) Hilâf İlmindeki Metodu", *Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi* 2/2 (2018), 44-53.

4. Bu Çalışmanın Katkısı

Bu çalışmalara bakıldığında, bunların cedelin genel tarihini ele aldıkları, Nesefî'nin biyografisini yazdıkları ya da onun nazarî eserlerini tahkik edip inceledikleri görülmektedir. Ulaşabildiğimiz kadarıyla Nesefî'nin nükteleri üzerine yazdığı şerhi müstakil olarak tahkik ve tahlil konusu yapan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu itibarla çalışmamızın katkıları şunlardır: şerhin metninin üç yazma nüshaya dayanılarak tahkiki; adının tahrir edilmesi ve nisbetinin ispatı; yapısının, terminolojik cihazının ve istidlal araçlarının metnin içinden çıkarılan ve istatistikle desteklenen bir tahlille incelenmesi; müellifinin ortaya koyduğu nazarî esaslarla ilişkisinin ortaya konması; VII. (XIII.) yüzyıldaki nükte telifi bağlamına yerleştirilmesi. Bunlara ek olarak sabit, râcih, kayıp ve nisbeti asılsız olanlarıyla birlikte otuz yedi eseri kapsayan tasnifli bir Nesefî eserleri listesi sunulmakta ve *en-Nikât*'ın diğer şerhlerinin nüshaları tanıtılmaktadır.

I. Araştırmanın Kaynakları

Araştırmada çeşitli kaynaklardan yararlanılmıştır. Bunları şu şekilde tasnif etmek mümkündür:

- Tahkik konusu şerhin yazma nüshaları: Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi koleksiyonundaki nüsha (أ), Nuruosmaniye Kütüphanesi nüshası (ب) ve Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi koleksiyonundaki nüsha (ج).
- Nesefî'nin diğer eserleri: Bunların başında, *en-Nikât*'ın anlaşılmasını sağlayan nazarî temeli oluşturan *el-Fusûl*, *Şerhu'l-Fusûl*, *Menşeʾü'n-nazar* ve *et-Terâcîh* gelmektedir. Bunların yanı sıra *en-Nikât* metninin nüshalarına da başvurulmuştur.
- VII. (XIII.) yüzyılda nükte telifine ait metinler: Esîrüddin el-Ebherî'nin "Terkîbü'n-nüket" babı, Tâceddin el-Mevsılî'nin *Mukaddime vecîze fi'l-cedel ʿalâ ıstılâhi'l-Horasâniyyîn*'i ve Sirâceddin el-Urmevî'nin *en-Nüket fi'l-mesâʾili'l-hilâfiyye*'si.

- Tanımları ön bölümde sunulan cedel, usul ve mantık kitapları: Fârâbî, Bâkıllânî, İbn Sînâ, Abdülkāhir el-Bağdâdî, İbn Hazm, Ebû Ya'lâ el-Ferrâ, Bâcî, İmâmü'l-Haremeyn el-Cüveynî, İbn Akīl, Fahreddin er-Râzî ve Nasîrüddîn-i Tûsî'nin eserleri gibi.
- Terâcim, tabakāt, tarih ve katalog eserleri: Bunların en önemlileri İbnü'l-Fuvatî'nin *Mecmaʿu'l-âdâb*'ı; Zehebî'nin *Târîhu'l-İslâm*, *el-ʿİber* ve *Düvelü'l-İslâm*'ı; Safedî'nin *el-Vâfî bi'l-vefeyât*'ı; Kureşî'nin *el-Cevâhirü'l-mudıyye*'si; Kâtib Çelebi'nin *Keşfü'z-zunûn* ve *Süllemü'l-vüsûl*'ü; İbnü'l-İmâd'ın *Şezerâtü'z-zeheb*'i; Leknevî'nin *el-Fevâʾidü'l-behiyye*'si ve Bağdatlı İsmâil Paşa'nın *Hediyyetü'l-ârifîn*'idir.
- Metin üzerine müellif dışındakilerin yazdığı şerhler: Bunların en önemlileri Şemseddin es-Semerkandî, Mahmûd b. İbrâhim el-Hârizmî, Çârperdî ve Sa'deddin Ali es-Semerkandî'nin şerhleridir.
- Önceki çalışmalar kısmında zikredilen Arapça, Türkçe ve İngilizce modern çalışmalar.

J. Araştırmanın Planı

Araştırma bir giriş, bir ön bölüm, iki kısım ve bir sonuçtan oluşmaktadır:

- Giriş: Araştırmanın konusu, önemi, problemi, soruları, hedefleri, sınırları, yöntemi, önceki çalışmalar, kaynakları ve planı.
- Ön Bölüm: Cedel ilmi ve metodolojik seyrinin gelişimi. Bu bölümde cedel teriminin lugavî ve kavramsal kökleri, tanımlarının kronolojik sıralaması, bu ilmin ortaya çıkışına dair görüşler ve bir telif türü olarak nükteler, Ebherî, Mevsılî, Urmevî ve Nesefî arasında bir karşılaştırmayla birlikte ele alınmaktadır.
- Birinci Kısım: İnceleme. Bu kısım üç bölümden oluşmaktadır: Birinci Bölüm, müellif Burhâneddin en-Nesefî'nin hayatı ve eserleri üzerine; İkinci Bölüm, eserin tahliline ayrılmış olup adı ve nisbeti, telif sebebi, Nesefî'nin eserleri arasındaki yeri, genel yapısı, terminolojik cihazı, istidlal metodu, itiraz ve cevap metodu, müellifin şerhteki metodu ve dili, Hanefî cedel geleneği

içindeki yeri ve ilmî değeri konularını ele almaktadır; Üçüncü Bölüm ise yazma nüshaların tanıtımı ve tahkik yöntemi hakkındadır.

- İkinci Kısım: Tahkikli metin.
- Sonuç: En önemli bulgular ve öneriler; ardından kaynakça ve fihristler.

ÖN BÖLÜM: CEDEL İLMİ VE METODOLOJİK SEYRİNİN GELİŞİMİ

A. Cedel Teriminin Lugavî ve Kavramsal Kökleri

Istılahî anlamlar lugavî asıllarıyla sıkı bir bağ içinde olduğundan, ıstılahî anlamlara ve bunların tahliline geçmeden önce, ıstılahî anlamın unsurlarını kendisinden aldığı (c-d-l) kökünün lugavî anlamlarını burada kısaca açıklayacağım:

- **Birinci anlam:** "Sağlamlık (ihkâm), itkan ve güzellik" etrafında döner.[20]
- **İkinci anlam:** "Şiddet, kuvvet ve bükme (fetl)" anlamına işaret eder.[21]
- **Üçüncü anlam:** "Yere çalma, galip gelme ve düşme" anlamına delâlet eder.[22]
- **Istılahî kullanıma en yakın olan dördüncü anlam ise** "husumet, tartışma ve karşılıklı delil getirme (muhâcce)"dir.[23]

Lugavî anlamlar üzerinde düşünen kişi, ictihad faaliyetinin bunlardan ayrı düşünülemeyeceğini görür. Zira bu faaliyetin temeli husumet ve karşılıklı delil getirmedir. Muhâcce ise ancak sağlam ve muhkem olduğu takdirde selim ve sahih olur; bu muhâccede her iki taraf, sonunda hasmını yere sermek ve ona galip gelmek için karşısındakini görüşünden döndürmeye (fetl) çalışır.

Bu anlamlar, ıstılahî tanımlar ele alındığında daha da belirginleşecektir. Zira tanımların her birinin, zikredilen bu lugavî anlamlardan biriyle ya da bir kısmıyla ilişkili olduğunu göreceğiz. Tanımları mümkün olduğunca derleyip kronolojik sırayla ele almaya ve tahlil etmeye çalışacağım. Böylece İslâm düşüncesinin yüzyıllar boyunca cedele bakışının nasıl geliştiği anlaşılacak, tanımlar aracılığıyla da cedel ilminin geçirdiği intikal aşamalarını, nihayet yerleşip müstakil bir ilim hâline geldiği noktaya kadar ortaya koyabileceğiz.

---

[20] Ebû Ali el-Kālî, *el-Bârîʿ fi'l-luga*, thk. Hâşim et-Taʿʿân (Bağdat: Mektebetü'n-Nahda; Beyrut: Dâru'l-Hadâra, 1. Basım, 1975), 631-632.

[21] İbn Sîde, *el-Muhkem ve'l-muhîtu'l-aʿzam*, thk. Abdülhamîd Hindâvî (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-ʿİlmiyye, 1. Basım, 1421/2000), 7/322-323.

[22] Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî, *Kitâbü'l-ʿAyn*, thk. Mehdî el-Mahzûmî – İbrâhim es-Sâmerrâî (y.y.: Dâr ve Mektebetü'l-Hilâl, ts.), 6/79.

[23] İbn Manzûr, *Lisânü'l-ʿArab* (Beyrut: Dâru Sâdır, 3. Basım, 1414), 11/105; Feyyûmî, *el-Misbâhu'l-münîr fî garîbi'ş-Şerhi'l-kebîr* (Beyrut: el-Mektebetü'l-ʿİlmiyye, ts.), 1/93.

B. Filozof ve Usulcülere Göre Cedel İlmi Tanımlarının ve Ona Yakın Kavramların Kronolojik Sırası

Fıkhî ve usulî ihtilafları tartışmayı konu edinen hilâf ilmi, bu ilmin doğuşunun tarihi ele alınırken görüleceği üzere, İmam Şâfiî ve diğerlerinin yazılarında hicrî II. (VIII.) yüzyıl gibi çok erken bir dönemde mevcuttu. Aristoteles'in mantık kitaplarının tercüme edilmesiyle bazı Müslüman âlimler mantığın bazı kurallarını, başında fıkıh usulünün geldiği şer'î ilimlere sokmaya başladılar. Hilâf ilmi de bundan etkilendi; bazı âlimler şer'î nasların yanı sıra delillendirmeyi (hicâc) güçlendirmek için mantık ilminin kurallarını kullanmaya koyuldular. Bu durum, temel dayanak yalnızca mantık ve aklî kurallar hâline gelinceye kadar genişlemeye devam etti. Tanımların ve gelişimlerinin takibi bu açıdan son derece önemlidir; çünkü bu takip, söz konusu ilmi ele alan ekolleri, bu ekollerin ilmin mahiyetine nasıl baktıklarını ve ilmin, pek çok yönden diğer ilimlerle ortaklık arz etse de onlardan ayrışmış, kendi başına ayakta duran bir ilim hâline gelinceye kadar nasıl geliştiğini gözler önüne serer. Bu sebeple filozofların ve fakihlerin cedel ilmine dair tanımlarını kronolojik sırayla burada açıklamaya çalışacağım; böylece kavramın yüzyıllar boyunca geçirdiği fiilî gelişimi tespit etme imkânı bulacağız.

1. Hicrî IV. (X.) Yüzyıl

"Muallim-i Sânî" Ebû Nasr el-Fârâbî (ö. 339/950), ilgilendiği Aristoteles mirasına dayanarak İslâm felsefe geleneğinde cedel kavramının kurallarını ilk ortaya koyanlardan biri sayılır. Fârâbî cedelî kıyası, burhânî olmayan meşhur öncüller üzerine kurulu kıyasla sınırlamış ve cedel ilminin mahiyetini şöyle tanımlamıştır: "İnsanın, kendisi sayesinde, meşhur öncüllerden, korunmasını üstlenen bir mücîbden soru yoluyla teslim aldığı, konusu küllî olan bir vaz'ı –nakîzin iki cüzünden hangisi denk gelirse– iptal etmeye yönelik bir kıyas kurma gücünü ve iptal edilmesini üstlenen bir sâile arz ettiği, konusu küllî olan her vaz'ı –nakîzin iki cüzünden hangisi denk gelirse– koruma gücünü elde ettiği sanat."[24] Bu tanımdan şunlar anlaşılmaktadır:

[24] Fârâbî, *el-Mantık ʿinde'l-Fârâbî*, thk. Refîk el-Acem (Beyrut: Dâru'l-Meşrik, 1986), 3/13.

- Fârâbî'ye göre cedel, kazanılmış kuralları olan mantıkî bir sanattır (*sınâʿa*); salt fıtrî bir fiil değildir.
- Ona göre cedelî kıyas, yakînî ya da kâzip öncüllere değil, meşhur öncüllere dayanır.
- Ona göre cedelin gayesi, hasmın sözünü iptal edebilme ve onu iptal etmeyi amaçlayan kişiye karşı vaz'ı koruyabilme gücüdür. Dolayısıyla cedel onun nazarında sâil ve mücîb rollerini içerir; bu sebeple de cedelin gayesi "hakka ulaşmak" ya da "doğruyu ortaya koymak" değil, salt mantıkî ilzamdır.

IV. (X.) yüzyılın sonları ile V. (XI.) yüzyılın başlarında Kādî Ebû Bekir el-Bâkıllânî (ö. 403/1013), nazarı tanımlarken büyük bir değişiklik yapmıştır. O, Fârâbî'nin ortaya koyduğu sanat merkezli tanımdan yüz çevirmiş, cedelin kendisi üzerinde de durmamış, cedel ilminden önceki bir süreç olarak görülebilecek nazarı tanımlamaya yönelmiştir. Onu şöyle tanımlar: "Kalbin, kendisiyle bu hususların bilinmesi ya da bir kısmında zann-ı gālib talep edilen düşünmesi, nazarı ve teemmülüdür. Nâzır bunda isabet de edebilir, hata da edebilir; her ikisi de onun nazarıdır."[25] Burada şunlar dikkati çeker:

- Bu tanımın, cedel ilminin usul ve kelâm alanına girişinin ve her iki geleneğin etkisinde kalışının bir başlangıcı olduğu söylenebilir. Zira buradaki nazar, müctehidden sâdır olan, ilme veya zann-ı gāliba dayanan bir istidlal türüdür. Bu ise müctehidin faaliyetinin üzerine kurulduğu asıldır; yani hakka ulaşmak için düşünceyi işletmektir.
- Cedel faaliyetinin bir sâil ile bir mücîb arasında cereyan ettiğini düşünen Fârâbî'nin aksine Bâkıllânî, nazarı bundan önce gelen bir süreç olarak görür. Bu süreç, nazar ve teemmüle dayanan, ferdî ve nefsî bir süreçtir.
- Bâkıllânî nazarın sınırlarını ve sonucunun yakînî olmadığını ortaya koymuştur; zira nazar doğruya ulaştırabileceği gibi hataya da götürebilir.

[25] Bâkıllânî, *et-Takrîb ve'l-irşâd*, thk. Abdülhamîd b. Ali Ebû Züneyd (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 2. Basım, 1418/1998), 1/210.

2. Hicrî V. (XI.) Yüzyıl

Hicrî V. (XI.) yüzyıl, cedel ilmi için bir tanım formüle etmeye çalışan eğilimler bakımından zengin bir dönemdi. Filozoflar, fakihler ve usulcüler onu kendi tarzlarınca tanımlamışlardır. Bunlardan bazıları şöyledir:

Filozof eş-Şeyhü'r-reîs Ebû Ali İbn Sînâ (ö. 428/1037) cedeli ve cedel sanatını tanımlarken şöyle der: "Cedelin tanımı: Bu fendeki amacımız, matlûb olarak ortaya konan her şey hakkında yaygın (*zâiʿ*) öncüllerden hüccet getirebileceğimiz ve cevap verdiğimizde bizden, bir vaz'ı nakzedecek bir şey alınamayacak bir sanat elde etmektir."[26] İbn Sînâ, yakînî önermelere ve evveliyyâta dayanan burhânî kıyasın aksine, cedelî kıyasın esas olarak "meşhûrât" ve "müsellemât"a dayandığını açıklamış, cedelî pratiğin ilzam ve ikna edici niteliğini vurgulamıştır.[27] Burada şunları görüyoruz:

- İbn Sînâ, Fârâbî gibi cedeli bir sanat saymakta, yaygın yani meşhur öncüllerden oluştuğunu ve gayesinin hakka ulaşmak değil, tenâkuza düşmemek olduğunu kabul etmektedir. Bütün bunlarda Fârâbî ile aynı görüştedir.
- Bununla birlikte İbn Sînâ, cedelî kıyasın yapısına Fârâbî'nin üzerine yeni bir şey eklemeksizin, cedelî kıyas ile burhânî kıyas arasındaki farkı ayrıntılı biçimde ortaya koyar.

Abdülkāhir el-Bağdâdî ise *ʿİyârü'n-nazar*'da cedelde kullanılan nazarı şöyle tanımlamıştır: "Hakkında nazar edilen şeyde, onun zâtının hakikatini ya da sıfatlarından birini bilmek amacıyla düşünmektir. Nazar, gereği gibi tertip edildiğinde doğruya ulaştırabilir; gereği gibi tertip edilmediğinde ise hatalı olur."[28] Bu tanımda şu hususlar dikkati çeker:

- Bağdâdî, nazarın ferdî bir düşünce oluşu ve doğru ile hataya ihtimali bulunması hususunda muhtemelen Bâkıllânî'nin nazar tanımından etkilenmiştir.

[26] İbn Sînâ, *eş-Şifâʾ: el-Mantık: el-Cedel*, thk. Ahmed Fuâd el-Ehvânî (Kahire: el-Heyʾetü'l-ʿÂmme li-Şuʾûni'l-Matâbiʿi'l-Emîriyye, 1385/1965), 21.

[27] İbn Sînâ, *eş-Şifâʾ: el-Cedel*, 21-34.

[28] Ebû Mansûr Abdülkāhir el-Bağdâdî, *ʿİyârü'n-nazar fî ilmi'l-cedel*, thk. Ahmed Muhammed Arrûbî (Kuveyt: Dâru Esfâr), 155.

- Bağdâdî buna önemli bir boyut ekler: Nazarın doğruluğu ve yanlışlığı, "gereği gibi tertip edildiğinde…" sözünden anlaşıldığı üzere, salt maddenin doğruluğuna değil, düşüncenin mantıkî tertibinin sıhhatine bağlıdır. Bu eklemenin, ileride görüleceği gibi, Nesefî'nin inşa ettiği yapıda bir yapı taşı olduğu söylenebilir. Zira Nesefî'ye göre nükte sûret bakımından sahih, madde bakımından fâsid olabilir ya da bunun tersi geçerli olabilir; bu sebeple nüktenin bina edildiği temel, tertibin inceliğidir. Bu, Bağdâdî ile Nesefî arasında önemli bir yakınlıktır.
- Bağdâdî, nazarın konusunu belirlemede Bâkıllânî'den daha dakiktir; zira nazardan maksadın zâtın ya da sıfatların hakikatini bilmek olduğunu açıklamıştır.

Cedelin iki kişi arasında cereyan ettiği ve hüccetin, onunla karşı tarafa vurulmadan önce sağlamlaştırılmasına dayandığı fikrine önemli bir geçiş olarak, İmam Ebû Muhammed Ali b. Hazm el-Endelüsî'nin (ö. 456/1064) cedeli şöyle tanımladığı nakledilir: "Cedel ve cidâl, ihtilaf eden iki kişiden her birinin kendi hüccetini ya da hücceti olduğunu düşündüğü şeyi haber vermesidir. Bunlardan biri haklı, diğeri haksız olabilir; bu ya lafzında ya murâdında yahut her ikisinde olur. Her ikisinin lafızlarında ve anlamlarında birlikte haklı olmalarına ise imkân yoktur."[29]

İbn Hazm, kitabının hakikatlerin bilinmesine götüren cidâl mertebeleri ve münâzaranın keyfiyeti hakkındaki bölümünde, bu tanımın bir açıklaması sayılabilecek, aynı zamanda sonraları münâzara âdâbı olarak bilinen alanın başlangıcı da kabul edilebilecek hususlar ortaya koymuştur. Onun tespit ettiği hususlar arasında şunlar bulunur: Cidâl ancak iki kişi arasında olur; ayrıca kesin burhân, diğerinin haklı olduğunu vehmetmesine karşılık bunlardan birinin delili olmalıdır yahut diğeri münâzarayı ancak hakikate vâkıf olmadığı için talep etmiş olmalıdır. Ona göre övülen münâzara budur.[30] Burada şunlar dikkat çekmektedir:

---

[29] İbn Hazm, *el-İhkâm fî usûli'l-ahkâm*, thk. bir grup âlim (Kahire: Dâru'l-Hadîs, 1. Basım, 1404/1984), 1/45.

[30] İbn Hazm, *et-Takrîb li-haddi'l-mantık ve'l-medhal ileyh bi'l-elfâzi'l-âmmiyye ve'l-emsileti'l-fıkhiyye*, thk. Abdülhak et-Türkmânî (Beyrut: Dâru İbn Hazm; İsveç: Merkezü'l-Buhûsi'l-İslâmiyye, 1. Basım, 1428/2007), 686 vd.

- İbn Hazm cedelin tanımını, bir sanat ya da düşünce olmaktan çıkarıp ihtilaf eden kişiler arasında gerçek ya da zannedilen bir hüccetle yapılan bir haber verme olarak ele almıştır. Bu, cedel ilmini hüccetlerin ileri sürüldüğü, iki veya daha fazla kişi arasındaki bir etkileşim hâline getirmiştir.
- İbn Hazm burada cedelin, gerçekte sahih olmayan, yalnızca onu ileri sürenin zannında hüccet olan bir hüccete dayanabileceğine işaret etmiştir. Hatta kişi, mugālata ya da şagab (kargaşa çıkarma) kabilinden, kendi bilgisine göre hüccet olmadığı hâlde onu bir hüccet olarak kasten ileri sürebilir. Bu da, daha sonra İbn Akīl'de belirginleşecek olan "şüphe" kavramının öncülü olabilir.
- İbn Hazm'a göre, her ikisinin birlikte hatalı olması mümkün olmakla birlikte, iki tarafın davalarında lafız ve anlam bakımından birlikte haklı olmaları imkânsızdır; çünkü ona göre cedel, tenâkuzun bulunmaması üzerine kuruludur.
- Bu tanımın mantıkî terimlerden arınmış olduğu açıktır. Zira bu tanım, istidlalin durumuna dair bir nazariye değil, münâzara sürecinde cedelleşen taraflar arasında vuku bulanın tasviridir. Bu da onun, kıyası reddeden genel usulüyle tutarlıdır.

İbn Hazm'ın ortaya koyduğu, cedelin iki kişi arasında bir muhâcce olduğu fikrinin devamı olarak, ondan sonra Kādî Ebû Ya'lâ el-Ferrâ, Bâcî, Cüveynî ve İbn Akīl'in tanımlarının da bu çizgide ilerlediğini göreceğiz. Ferrâ'ya göre cedelin tanımı şöyledir: "Sözün, her biri arkadaşının sözünü onunla def etmek için kendi sözünü sağlamlaştırmayı (ihkâm) kastettiği iki kişi arasında gidip gelmesidir. Cedel ihkâmdan alınmıştır… Cedel ancak iki kişi arasında sahih olur; nazar ise tek kişiden sahih olur."[31]

Bâcî'ye (ö. 474/1081) göre ise cedel, "her biri kendi sözünü tashih etmeyi ve arkadaşının sözünü iptal etmeyi kastettiği iki kişi arasında sözün gidip gelmesidir."[32] Her iki tanım hakkında şunlar söylenebilir:

---

[31] Ebû Ya'lâ el-Ferrâ, *el-ʿUdde fî usûli'l-fıkh*, thk. Ahmed b. Ali b. Seyr el-Mübârekî (Riyad: yy., 2. Basım, 1410/1990), 1/184.

[32] Ebü'l-Velîd el-Bâcî, *el-Minhâc fî tertîbi'l-hicâc*, thk. Abdülmecîd Türkî (Beyrut: Dâru'l-Garbi'l-İslâmî, 3. Basım, 2002), 11.

- Her ikisi de cedelin ancak iki kişi arasında olacağını vurgular.
- Ferrâ nazar ile cedeli birbirinden ayırır; nazar, cedelin aksine ferdî bir fiildir.
- Ferrâ cedelde ifade kalıbının önemine odaklanmıştır; cedel ancak her bir tarafın, karşısındakinin sözünü def etmek için kendi sözünü sağlamlaştırmasıyla tamamlanır.
- Ferrâ'ya göre cedelden amaç, ileride Nesefî'de belirginleşecek olan bilgiye yönelik amacın aksine, yalnızca karşı sözü def etmektir.
- Bâcî'nin tanımı, cedelden amacın olumsuz bir fiil olan salt def'den ibaret olmayıp olumlu iki fiil olan tashih ve iptal olduğunu ortaya koyması bakımından Ferrâ'nın tanımını aşmıştır. Bu, nüktenin üzerine kurulacağı temel olacaktır; o da müddeînin matlûbunu ispat etmek ve hasmın sözünü iptal etmektir.

Bâcî'den sonra İmâmü'l-Haremeyn Ebü'l-Meâlî el-Cüveynî'nin (ö. 478/1085), o zamana kadarki en karmaşık ve en mürekkeb tanım sayılabilecek bir tanım ortaya koyduğunu görüyoruz. O, cedeli şöyle tanımlamıştır: "Birbiriyle tartışan iki kişinin, nazarlarının gerektirdiği şeyi tedâfu' ve tenâfî üzere ibare ile ya da onun yerini tutan işaret ve delâletle ortaya koymasıdır."[33] Cüveynî bu tanımın yanı sıra cedel ilminde kullanılan itiraz ve mümânaa gibi bazı terimleri de tanımlamıştır. Cüveynî'nin tanımı hakkında şunlar dikkati çeker:

- Cüveynî nazar kelimesini yeniden gündeme getirmiş ve onu, cedelin ancak birbiriyle tartışan iki kişi üzerine kurulduğu fikriyle birleştirmiştir; ancak bu birleştirme ile nazarın tartışmadan önce gelen bir hâl olduğunu vurgulamıştır.
- Ona göre cedel zâhir (dışa yansıyan) bir süreçtir; cedel sürecinden maksat, nazarın ve düşüncenin gerektirdiği şeyi tedâfu' ve tenâfî yoluyla ortaya koymaktır.
- Cüveynî'nin "tedâfu'" ve "tenâfî" terimlerini kullanması yeni ve önemli bir katkıdır. Çünkü bu, iki terimin Cüveynî'nin zamanında, yani Amîdî ve Nesefî'den yaklaşık iki asır önce kullanılmakta olduğunu göstermektedir.

[33] Ebü'l-Meâlî el-Cüveynî, *el-Kâfiye fi'l-cedel*, thk. Fevkıyye Hüseyin Mahmûd (Kahire: Matbaʿatü ʿÎsâ el-Bâbî el-Halebî, 1399/1979), 21.

3. Hicrî VI-VIII. (XII-XIV.) Yüzyıllar

Cedel, hicrî VI. (XII.) yüzyılda, özellikle Hanbelîler arasında, daha uzmanlaşmış bir aşamaya geçmiştir. Nitekim İmam Ebü'l-Vefâ Ali b. Akīl el-Hanbelî (ö. 513/1119) "fukahâ metoduna göre cedel"e (*el-cedel ʿalâ tarîkati'l-fukahâʾ*) tahsis edilmiş bir kitap kaleme almıştır. İbn Akīl cedel tanımını formüle ederken açıkça lugavî kök olan "fetl"e dayanmış ve şöyle demiştir: "[Cedel] hasmı hüccet yoluyla bir mezhepten başka bir mezhebe döndürmektir (fetl). Hasmı mezhebinden döndürmek ise ya hüccetle ya şüpheyle ya da şagabla olur."[34] O ayrıca cedel ile, cedelin vukuunun çıkış noktası saydığı "hilâf" ilmini birbirinden ayırmış ve hilâfı şöyle tanımlamıştır: "İki hasımdan her birinin iki nakîzden birine gitmesidir. Şöyle ki her haber iki nakîz üzeredir: mûcibe ve sâlibe. Hilâf ise birinin mûcibeye, diğerinin sâlibeye gitmesidir."[35] Burada da şunları tespit edebiliriz:

- İbn Akīl, hüccetin hasmın tutumunu değiştirmedeki gücünü ifade etmek için "fetl" kelimesini istiare yoluyla kullanmıştır; bu, daha önce görülmeyen bir belâgat tasviridir.
- İbn Akīl, hasmı döndürmek için başvurulan şeyleri birbirinden ayırmıştır: Bu ya hüccet ya şüphe ya da şagabdır. Bununla İbn Hazm'ı izlemiş ve ona ilavede bulunmuştur. Ayrıca bu tafsilat, daha sonra münâzara âdâbı ilminde gelişecek olan "âdâbü'l-bahs" bahsine bir hazırlık olarak görülebilir.
- Ona göre cedelin gayesi, yukarıda geçtiği üzere bir şüpheyle ya da şagabla da olsa hasma galip gelmek ve mezhebinin bâtıl olduğunu ortaya koymaktır. Dolayısıyla gaye hakka ulaşmak ya da doğruyu ortaya koymak değildir. Bu durum, cedele dair olumsuz bir bakışı yansıtıyor olabilir.

Hicrî VII. (XIII.) yüzyılda Râzî (ö. 606/1210) münâzarayı şöyle tanımlamıştır: Münâzara nazardan alınmıştır ve ilme ya da zanna götüren delâletin veya emârenin vechi hakkında istidlalin müzâkeresidir. Ardından şöyle der: Mücâdele ise münâzaradan daha özeldir; zira o, münâzaa (çekişme) yoluyla istidlaldir. Buna göre Râzî'nin cedel tanımının şu olduğu söylenebilir: İlme ya da zanna götüren delâletin

[34] Ebü'l-Vefâ İbn Akīl, *el-Cedel ʿalâ tarîkati'l-fukahâʾ* (Port Said: Mektebetü's-Sekāfeti'd-Dîniyye), 1.
[35] İbn Akīl, *el-Cedel ʿalâ tarîkati'l-fukahâʾ*, 1.

veya emârenin vechi hakkında, muvafakat yoluyla değil münâzaa yoluyla istidlalin müzâkeresi.[36] Bu önemli bir tanımdır ve özellikleri şu hususlarda belirginleşir:

- Râzî cedeli doğrudan tanımlamamış; önce münâzarayı tanımlamış, ardından mücâdeleyi münâzara cinsinin bir faslı olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla ikisi arasında umûm-husûs-ı mutlak vardır. Bu, şimdiye kadarki tanımlarda ikisi arasında yapılan ilk ayrımdır.
- Mücâdelenin, nazar gibi, delâlete ya da emâreye dayanabileceğini ifade etmesinde, hüccetin ilme veya zanna dayanabileceğini açıkça belirten Bâkıllânî'nin etkisi vardır.
- Ona göre mücâdelenin gayesi, münâzaa kavramından anlaşılan karşılıklı galebe çalma çabasıdır.

İmâdüddin Ebû Hâmid Muhammed b. Yûnus b. Menaa el-Mevsılî eş-Şâfiî (ö. 608) münâzarayı şöyle tanımlamıştır: "Münâzara, 'mudârebe' gibi, nazardan türemiş bir mufâaledir. Nazar ise hakkında nazar edilen hükmün sâbit olup olmadığını, onun delilini araştırmak suretiyle incelemektir (tatallu'). Eğer sübûtunun deliline rastlarsa sübûtuna, nefyinin deliline rastlarsa nefyine hükmeder."[37] Mevsılî şu hususları ortaya koymuştur:

- Münâzara, ortaklığa dayanan bir mufâaledir; dolayısıyla yalnızca tek kişi üzerine kurulmaz.
- Nazarı, Bâkıllânî ve Bağdâdî'nin yaptığı gibi nefsî bir tanımla değil, işlemsel bir tanımla tanımlamıştır. Buna göre nazarın temeli delil araştırmaktır; delil bulunursa sübûtuna, aksi takdirde nefyine hükmedilir.
- Çağdaşı Râzî'nin aksine ilme veya zanna işaret etmemiş, yalnızca sübût ve nefiy ile yetinmiştir.
- Görüldüğü üzere tanım geneldir; olgun tanıma yakın, ayrıntılı bir tanım değildir.

---

[36] Fahreddin er-Râzî, *el-Kâşif ʿan usûli'd-delâil ve fusûli'l-ilel*, thk. Ahmed Hicâzî es-Sekkā (Beyrut: Dâru'l-Cîl, 1. Basım, 1413/1992), 28-29.

[37] İmâdüddin Ebû Nasr b. Yûnus et-Tûkādî, *et-Tahsîl fî ilmi vazʿi's-süâl ve'l-cevâb ve'd-delîl*, Râgıb Paşa Ktp., nr. 01455-008, 1807, vr. 60b.

Daha sonra mantığın etkisi asırlar boyunca zayıflamış, fakat *Esâsü'l-iktibâs* adlı ansiklopedik eserini kaleme alan Allâme Nasîrüddîn-i Tûsî'nin (ö. 672/1274) çalışmalarıyla yeniden ortaya çıkmıştır. Tûsî cedeli tanımlarken şöyle der: "Müsellemâttan oluşan hüccetleri, irade doğrultusunda ileri sürerek yürütebilme kudretini ve vaz'ı korurken tenâkuzun lüzûmundan sakınabilme kudretini gerektiren bir sanattır."[38] Bu tanımdan şunlar anlaşılmaktadır:

- Fârâbî ve İbn Sînâ'nın tanımıyla neredeyse tam bir uyum içindedir; dolayısıyla onların felsefe ekolünün bir devamıdır.
- "Hüccetleri irade doğrultusunda yürütebilme kudreti" ifadesi, cedeli öncüllere dair salt nazarî bir bilgi olmaktan çıkarıp bu öncülleri hasma galip gelmek için kullanabilme meleke ve kudreti hâline getirir.
- "Vaz'ı korurken tenâkuzun lüzûmundan sakınma" ifadesi, Nesefî'nin nüktelerinde kullanacağı araçlardan biri hâline gelecek olan tenâfî teriminin bir temeli sayılabilir.

Ardından Burhâneddin en-Nesefî münâzarayı şöyle tanımlamıştır: "Doğruyu ortaya koymak amacıyla iki şey arasındaki nisbet hakkında iki taraftan nazar."[39]

Nesefî'nin tanımı en kısası olmakla birlikte en yoğun olanıdır ve şu önemli katkıları içerir:

- Nazar ifadesini kullanması, filozofların yaklaşımından ayrılıp Bâkıllânî'nin başlattığı yaklaşıma yönelmek demektir. Dolayısıyla münâzara, ilk aşamada düşünce ve teemmüle dayanan bir süreçtir. Ayrıca münâzara, Ferrâ ve Bâcî'de olduğu gibi sözün gidip gelmesi, İbn Akīl'de olduğu gibi fetl ya da Râzî'de olduğu gibi müzâkere değildir. Buna göre Nesefî'de cedel ve münâzara, hakikatinde aklî bir fiildir.
- Ona göre münâzara ancak iki taraftan olursa sahih olur. Nesefî burada husumet ve çekişmeden uzak bir ifade kullanmıştır. Bu da Nesefî'nin takip

[38] Nasîrüddîn-i Tûsî, *Tercemetü Esâsi'l-iktibâs fi'l-mantık*, çev. Molla Hüsrev, thk. Ferruh Özpilavcı (Dâru Fâris li-Baʿsi't-Türâs ve Teʾsîli'l-Fikr, 1. Basım, 1445/2023), 855.
[39] Nesefî, *Şerhu'l-Fusûl fî ilmi'l-cedel*, 29.

ettiği, herhangi bir bilgi alanına uygulanabilen ve salt hasma galip gelmenin bir aracı olmayan tarafsız sûrî metoda uygun düşmektedir.

- "İki şey arasındaki nisbet hakkında" ifadesinde, zikrettiğim kimselerden hiçbiri ona öncülük etmemiştir. Nesefî bu ifadeyle cedeli, tek bir hükme ya da tek bir meseleye yönelik olmaktan çıkarıp iki şey arasındaki nisbete yönelik hâle getirmektedir. Tabir caizse bu, cedel ilminin konusunun tahriridir. Ona göre cedelin konusu iki taraf arasındaki ilişkidir; bu da nüktelerin üzerine kurulduğu nazarî temeldir. Zira ona göre her nükte iki şey arasındaki bir nisbeti ortaya koymaya dayanır.
- "Doğruyu ortaya koymak için" ifadesi, Nesefî ile filozoflar arasındaki ikinci ayrılık noktasıdır. Ona göre münâzaranın gayesi salt galebe çalmak değil, doğruyu ortaya koymaktır. Bu, aynı zamanda Ferrâ, Bâcî ve İbn Akīl'in yaklaşımından da bir ayrılıştır.
- Buna göre Nesefî'nin tanımı, önceki bütün tanımlardan doğru gördüğü unsurları bir araya getiren bir tanımdır. Bu tanım, cedel ve münâzara ilmini herhangi bir ilme uygulanabilir müstakil bir ilim hâline getirir; Semerkandî de daha sonra âdâbü'l-bahs ve'l-münâzara ilmini bu temel üzerine bina etmiştir.

C. Cedel İlminin Doğuşunun Tarihi

Bir ilmin doğuşunun tarihini yazmak, kaleme alınabilecek en güç konulardan biridir; hele ki o ilme dair tasavvur, daha önce açıklanan tanımlardan anlaşıldığı üzere, bir yüzyıldan diğerine ve bir ekolden diğerine farklılık gösteriyorsa. Bu güçlük, bu ilmin tarihini yazmakla ilgilenen âlimler arasında görüş ayrılığına yol açmıştır. Bazıları ihtilafa ve muhâcceye dayanan cedelî pratiğe bakarak doğuşu çok erken bir döneme, hatta İslâm öncesine götürür ve onu fıtratla iç içe görür. Bazıları onu kelâmî ihtilaftan doğmuş sayar ve varlığını İslâm içindeki farklı fırkaların ve ondan ayrı dinlerin varlığına bağlar. Diğerleri ise İslâm medeniyeti ile Yunan medeniyeti arasındaki etkileşim yönüne bakarak, Batı felsefesi ve mantığından etkilendiğini düşündükleri İslâmî cedelin tarihini bu açıdan yazmışlardır. Böylece doğuşun tarihine dair ekoller ve görüşler çeşitlenmiştir. Burada, her ekolün etrafında

döndüğü fikrin aslını araştırarak doğuştan söz eden bütün görüşleri bir araya getirmeye ve delillerden anlaşıldığı ölçüde uygun bir tercihe ulaşmaya çalışacağım.

1. Cedelin Arap, İslâmî ve Nassa Dayalı Kökleri

Bu görüşün sahiplerine göre cedel, ya da daha doğru bir ifadeyle, çekişme ve hüccet ileri sürmeyi içeren cedelî pratik, İslâm'dan önce Araplar arasında doğmuştur. Nitekim Şeyh Muhammed Ebû Zehre *Târîhu ilmi'l-cedel* adlı kitabının girişinde, dinî cedelin Yahudilerle müşrikler, Hıristiyanlarla müşrikler ve yine müşriklerle hanîfler arasında cereyan ettiğini gösteren örnekler nakletmiştir; Zerdüştlük, Mâniheizm, Mazdekizm ve Sâbiîlik gibi başka toplulukların varlığı ise cabası. Arap Yarımadası'ndaki bütün bu dinî çeşitlilik, cedel ilminin doğuşuna elverişli, verimli bir ortam meydana getirmiştir.[40]

Bunun yanı sıra Araplar Câhiliye döneminde şiir sanatları aracılığıyla edebî muhâcce ve sözlü rekabet biçimlerini tanımışlardır. "Hicâ" ile "münâfere ve mufâhare" örnekleri de bunu göstermektedir; şairler, neseplere ve övünülecek geçmiş başarılara (meâsir) dayanan hüccetler kullanarak kabile şereflerini ortaya koymada birbirleriyle yarışırlardı. Ukbe b. Ebû Muayt'ın Hz. Peygamber'e meydan okumak ve risâletini inkâr etmek amacıyla yönelttiği aciz bırakmaya yönelik sorular da buna eklenebilir. Bütün bunlar, hüccete hüccetle karşılık verme kavramının ilk biçimi ve ilk habercisi (irhâs) sayılabilir.[41]

Bu yaklaşımı destekleyen hususlardan birinin de şu olduğu söylenebilir: Kur'ân'da "c-d-l" kökü ve türevleri 29 yerde, "hüccet" kelimesi ve türevleri 27 yerde, hüccet anlamında kullanılan "sultân" lafzı ise 32 yerde geçmektedir. Kur'ân'da cedel, üç yer dışında bütün yerlerde yerilmiştir. Ayrıca Kur'ân, meleklerin Âdem hakkında Allah Teâlâ ile cedelini ve peygamberlerin kavimlerinden inkâr edenlerle cedelini nakletmiş; sonraları cedel âlimlerinin kitaplarında gelişecek olan cedelî soru ve cevaplar da onda yer almıştır.[42]

---

[40] Ebû Zehre, *Târîhu'l-cedel*, 34-39.

[41] Widigdo, "Arab-Islamic or Greek Dialectics?", 209-211.

[42] Abdurrahman b. Abdülvehhâb el-Ensârî İbnü'l-Hanbelî (ö. 634/1236), *İstihrâcü'l-cedel mine'l-Kur'âni'l-kerîm*, ta'lîk: Muhammed Subhî Hasan Hallâk (Beyrut: Müessesetü'r-Reyyân, 1. Basım, 1413/1992), 19-84.

Bu görüşe göre, cedelin fıtratta mündemiç olduğunu düşündüren bu eski cedelî pratikler –nitekim Allah Teâlâ, "O gün her nefis kendini savunmak için mücâdele ederek gelir" buyurmuştur–[43] İslâmî cedel ilminin ve onun sahâbe döneminde, ardından sonraki yüzyıllarda gelen kelâmcılar ve fakihler arasındaki tezahürlerinin çıkış noktasını oluşturmuştur.

2. Cedelin Kelâmî Kökeni ve Fakihlerin Ona Tâbi Oluşu

Larry B. Miller, cedel ilminin kurallarının yalnızca kelâm ilminde oluştuğunu ve oradan yayıldığını, ardından fakihlerin hem muhâcce yöntemlerinde hem de bu fende eser yazmada kelâmcıları izlediklerini varsayar. Miller görüşünü şu noktalara dayandırır:

- Telifin kelâm ilminde başlaması: Miller'e göre cedel alanındaki nazarî telifin ilk örnekleri kelâmîdir. Onun ifadesiyle "Bize ulaşan ilk yazılar kelâmî yazılardır."[44] Ayrıca ona göre bu ilmin temel taşı, kelâmcı İbnü'r-Râvendî'nin kayıp bir kitabına dayanır.
- Fakihlerin kelâmî cedel mirasına el koyması: Miller'e göre fıkhî cedel geç ortaya çıkmıştır; zira fakihler kelâmcıların koyduğu kuralları ödünç alıp fıkıh alanına uygulamışlardır. O şöyle der: "Müslüman fakihler cedele ilişkin kelâmî öğretilere el koymuş ve bunları fıkha uygulamışlardır." Başka bir yerde ise "başlangıçta yalnızca itikadî konulara uygulanan cedel yönteminin daha sonra fıkıhta kullanılır hâle geldiğini" vurgular.[45] Bu, onun nazarında fıkhın kelâmî cedele tâbi olduğunun bir göstergesidir.
- İlk fıkıh eserlerinin cedelden yoksun oluşu: Miller, erken dönem fıkıh yazılarında herhangi bir cedelî niteliğin bulunduğunu reddeder. Ona göre fıkhî hilâfiyata dair ilk kitaplar, sonradan bilinen cedel metodolojisine uygun herhangi bir cedelî muhâcceden ya da muhalif mezhebin istidlalindeki kusurlara yöneltilmiş itirazlardan yoksundur.[46]

---

[43] en-Nahl 16/111.
[44] Miller, *Islamic Disputation Theory: The Uses & Rules*, 1, 3.
[45] Miller, *Islamic Disputation Theory: The Uses & Rules*, 47.
[46] Miller, *Islamic Disputation Theory: The Uses & Rules*, 55.

- Bağdâdî'nin (ö. 429) *ʿİyârü'n-nazar* adlı kitabını[47] inceleyen kişi, müellifin hutbesinde bu ilimde kendisinden önce eser yazmış kelâmcıları ve fakihleri sıraladığını görür. Onun kelâmcılarla başlaması, cedel ilmine müstakil bir kitap tahsis etmeye ilk başlayanların kelâmcılar olduğuna bir işaret olabilir – ve Miller'in de görüşünü buna dayandırmış olması muhtemeldir–. Nitekim Bağdâdî, kelâmcılardan cedel alanında ilk eser yazanın İbnü'r-Râvendî (ö. 298) olduğunu, ondan sonra Kâ'bî el-Belhî'nin (ö. 319), ardından da Ebü'l-Hasan el-Eş'arî'nin geldiğini zikretmiştir.
- Fakihlerden cedel alanında ilk eser yazanlara bakıldığında ise Bağdâdî, Ebû Bekir el-Kaffâl eş-Şâşî'nin (ö. 365) sorular, örnekler ve delil türleri hakkında açık bir kitap telif ettiğini belirtmiştir. Bu kitap bize ulaşmamış olsa da çok erken bir girişimdir. Bağdâdî'nin onu bu kadar dakik biçimde ancak inceledikten sonra tasvir ettiği kesindir. İbnü'r-Râvendî ile Kaffâl eş-Şâşî'nin yazdıkları arasındaki zaman farkının büyük olmadığı dikkate alındığında bu durum, Miller'in fakihlerin cedel ilminde eser yazmaya kelâmcılardan sonra başladıkları iddiasını belki de çürütmektedir. Buna göre Bağdâdî'nin sözü, aşağıda ele alınacak olan, Young'ın temsil ettiği görüşü destekliyor olabilir.

3. Yunan Etkisi ve Abbâsî Dönemi Tercüme Hareketi

Buna karşılık akademik bir yaklaşım, sistemli İslâmî cedelin, Abbâsî döneminde tercüme hareketi yoluyla İslâm mirasında yayılan Yunan etkilerinin bir ürünü olduğu görüşündedir. Nitekim müsteşrik Josef van Ess, erken dönem İslâm kelâmının mantığı olarak cedelin esas itibarıyla Stoacı mantık üzerine kurulduğunu ileri sürer. Bunu Stoacı ve İslâmî terimler arasındaki sözlüksel ve metodolojik benzerliğe dayandırır ve kelâmî bahislerde "delil" ile "medlûl" kavramları arasındaki ilişkinin Stoacı mantıktaki protasis ve apodosis terimleriyle tam olarak örtüştüğünü delil olarak gösterir.[48]

Tercümeye gösterdiği ilgiyle bilinen Abbâsî döneminin başlangıcını konu edinen kaynaklara bakıldığında, Abbâsî halifesi Mehdî'nin (ö. 169/785) kelâmcılara,

[47] Bağdâdî, *ʿİyârü'n-nazar*, 123-129.

[48] Josef van Ess, "The Logical Structure of Islamic Theology", *Logic in Islamic Culture*, ed. G. E. von Grunebaum (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1970), 27-28; aktaran Widigdo, "Arab-Islamic or Greek Dialectics?", 205.

özellikle de bahis ve cedel ehline, zındıkları, mülhidleri ve Seneviyye'yi reddetmek üzere kitaplar telif etmelerini ve onlara karşı burhânlar ortaya koymalarını emreden ilk kişi olduğu görülür.[49] Bu ekole göre bu durum, Müslümanlar arasında cedelin Yunan felsefesinden etkilenmeye başlamasında etkili olmuştur.

Bu bağlamda araştırmacı Dimitri Gutas'ın[50] ve doktora tezinde Mehmet Kadri Karabela'nın[51] açıkladığı üzere, Halife Mehdî, Nestûrî patriği I. Timotheos'u (ö. 208/823) yaklaşık 165/782 yılında Aristoteles'in *Topika*'sını (*Tûbîkā*) tercüme etmekle görevlendirmiştir. Tercümenin amacı, mevâlînin sayısının artmasından doğan siyasî ve sosyal muhalefetle başa çıkmak ve bu alanda asırların tecrübesine sahip Hıristiyanlar ve Yahudilerle dinî münâzaralara girişmek için kelâmcıları mantıkî muhâcce yöntemleriyle donatmaktı.

4. Mürekkeb Doğuş

Bazı araştırmacılarda, doğuşun tek bir ilim içinde münferit olarak değil, birden fazla ilmi bir araya getiren terkibî bir doğuş olduğunu tercih eden bir yaklaşım görüyoruz. Bu yaklaşım kendi içinde iki kısma ayrılır. Bunlar terkip nazariyesinde birleşmiş, fakat fıkhın yanı sıra hangi ilmin cedel ilmini etkilediği konusunda ayrılmışlardır. Walter E. Young, yukarıda zikredilen Miller nazariyesini çürütürken "cedel kabı" ya da "cedel ocağı" (*The Dialectical Forge*) nazariyesini temellendirir. Bu nazariye, fakihlerin cedel ilmini hiçbir katkıda bulunmaksızın kelâmcılardan ödünç alanlar olmadığı, aksine fıkhî cedelin kelâmî cedelle paralel olarak, her ikisinin aralarındaki karşılıklı etkileşimden istifade ederek geliştiği fikrine dayanır. Onun nazariyesinin dayanakları şöyle özetlenebilir:

- Erken dönem fıkhî cedelin özgünlüğü: Young, erken dönem fıkıh eserlerinin cedelden yoksun olduğu iddiasını reddeder. O, fıkhî hilâf kitaplarında, kelâm ilminin etkisinden bağımsız olarak cedel ilminin erken başlangıçlarının

[49] Takıyyüddin Ahmed b. Ali el-Makrîzî (ö. 845/1442), *es-Sülûk li-maʿrifeti düveli'l-mülûk*, thk. Muhammed Abdülkādir Atâ (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-ʿİlmiyye, 1997), 1/117.

[50] Dimitri Gutas, *Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early ʿAbbasid Society (2nd-4th/8th-10th centuries)* (London: Routledge, 1998), 61.

[51] Karabela, *The Development of Dialectic and Argumentation Theory*, 46.

bulunduğunu vurgular. Bu durum *el-Üm*'de, bilhassa *İhtilâfü Ebî Hanîfe ve İbn Ebî Leylâ* bölümünde açıkça görülmektedir.[52]

- Cedel kabı nazariyesi: Young'a göre ihtilaflı fıkhî meseleler etrafında yapılan fıkhî münâzaralar, hem fıkıh usulü hem de cedel ilimlerinin kurallarını şekillendirip geliştiren "kap" ve temel itici güç olmuştur.[53]
- Ortak kökler, paralel gelişim ve karşılıklı etkileşim: Young, Miller'in anlatısı yerine daha karmaşık bir nazariye ortaya koyar. Bu nazariye, fıkıh, nahiv ve kelâm gibi bazı ilimlerde, hicrî I. (VII.) yüzyılda mevcut olan muhâccenin ortak bilgi kökeninden ilkel cedel sistemlerinin ortaya çıktığı fikrine dayanır.

Tek bir kökten yola çıktıktan sonra cedel, her alanda, o ilmin cedeli kullandığı gayeye ve ilmin kendi gayesine göre gelişmiştir. Bu da hicrî IV. (X.) yüzyılda bir serpilme (izdihâr) olarak meyvesini vermiştir. Ayrıca o dönem âlimlerinin ansiklopedik oluşu ve o dönemde doruk noktasına ulaşan ilmî etkileşim sebebiyle, bütün bu ilmî projeler arasında gelişimin her aşamasında karşılıklı bir etkileşim söz konusu olmuştur.[54]

İkinci yaklaşımı ise Mohammad Syifa Amin Widigdo ortaya koymaktadır. Ona göre İslâmî cedelin doğuşu bir bütün olarak, onun bağrından çıkmamış olsa da tercüme edilen Yunan mirasından etkilenmiştir. Onun görüşü şöyle özetlenebilir:

- Mutlak özgünlüğün ve mutlak tâbiiyetin reddi: Widigdo'ya göre cedel, ne saf bir Arap-İslâm sanatıdır ne de Yunan cedelinin basit bir tekrarıdır; aksine her iki gelenek de Müslümanlar arasında cedelin olgunlaşmış nazariyesinin formüle edilmesine katkıda bulunmuştur. O şöyle der: "Bir muhâcce sanatı olarak cedel, bazı araştırmacıların iddia ettiği gibi ne salt İslâmî ne de salt Yunanîdir. Aksine her ikisi de kendine özgü roller oynamış ve onun nazariyesinin formüle edilmesine katkıda bulunmuştur."[55]
- Ham maddeye karşı sistematik yapılanma: Widigdo, bu birleşmeye dair görüşünün özünü şöyle ortaya koyar: "Arap-İslâm kaynakları Arap-İslâm

[52] Young, *The Dialectical Forge*, 3.
[53] Young, *The Dialectical Forge*, 2.
[54] Young, *The Dialectical Forge*, 12-13.
[55] Widigdo, "Arab-Islamic or Greek Dialectics?", 220.

cedelinin ham maddelerini sağlamışsa, Yunan kaynakları da İslâmî ilim çevrelerinde cedelin olgun ve metodik nazariyesinin yapısal ve sistematik terkibini şekillendirmiştir."[56]

- Aristoteles'in kitaplarının tercümesinin cedel ilmine etkisi: Widigdo'ya göre Aristoteles'in eserlerinin tercümesi, cedelin Yunan kaynaklarından doğduğunu ispat etmese de fiilen mevcut olan cedelî pratikler bir tür etkinin delili sayılabilir.[57]

Aynı şekilde tercüme edilen kitaplar, Müslümanlara cedel nazariyesini kurallaştırmalarına ve formüle etmelerine yardımcı olan sistemli bir cedel metodu sunmuştur.[58] Bu da Müslümanlar arasında cedel ilmini zenginleştirmiş, gelişmesine ve kurallarının belirlenmesine katkıda bulunmuştur.

Görüşlerin ve delillerin bu şekilde sıralanmasından sonra, mürekkeb doğuş görüşünün en râcih görüş olduğu söylenebilir. Çünkü bilindiği üzere ilimler önce birbirlerinin bağrında doğar, ardından bağımsızlaştıklarında birbirlerinden ayrışırlar. Buna göre cedel ilminin kelâmî ya da fıkhî olarak doğduğunu söylemek güçtür; aksine o, komşu ilimlerden etkilenmiş, onları etkilemiş ve onlardan etkilenmiştir.

D. Bir Telif Türü Olarak Nükte

Genel olarak nükte üzerine yazılmış kitaplar araştırıldığında, "nükte" adıyla telifin akaid, tefsir, Kur'ân'ın i'câzı, hadis, Arap dili, cedel ilmi, fıkıh usulü ve tarih alanlarında yapıldığı görülür.

Nükte telifi hilâf ilminde bir telif türü olarak öne çıkmıştır. *Nüket* adı verilen eserlerin bir kısmı beş ya da on mesele, bir kısmı yirmi, bazen de otuz ve kırktan elliye kadar mesele ihtiva eder.[59]

Cedel ilminde nükte telifi, Ebû İshak eş-Şîrâzî'nin *en-Nüket*'inden sonra VII. (XIII.) yüzyıla özgü bir tür sayılır. Zira Amîdî kitabında nükteler hakkında nazarî mahiyette bazı şeyler yazmış, ondan sonra gelen Esîrüddin el-Ebherî de Şîrâzî'nin

[56] Widigdo, "Arab-Islamic or Greek Dialectics?", 204.
[57] Widigdo, "Arab-Islamic or Greek Dialectics?", 208.
[58] Widigdo, "Arab-Islamic or Greek Dialectics?", 215.
[59] Özen, *İlm-i Hilâfın Ortaya Çıkışı*, 7.

en-Nüket'ine yazdığı *Tehzîbü'n-Nüket* ile *el-Kavâdihu'l-cedeliyye*'de onu reddetmiş ve *Tehzîbü'n-Nüket*'te nüktelerin terkibine dair eksiksiz bir fasıl kaleme almıştır.

Onlardan sonra Tâceddin Abdürrahîm b. Yûnus el-Mevsılî, *Mukaddime vecîze fi'l-cedel ʿalâ ıstılâhi'l-Horasâniyyîn* adlı eserinde nüktelerin terkibi hakkında kısa bir bölüm yazmıştır. Aşağı yukarı aynı dönemde Sirâceddin el-Urmevî de cedelî bir tarzda tartıştığı beş fıkhî meseleyi *en-Nüket fi'l-hilâf* adı altında bir araya getirmişti. Bu çizgi, tahkikini yaptığımız eserle, yani Nesefî'nin *en-Nikâtü'l-erbaʿîniyye* metniyle tamamlanmıştır. Bu metin, Nesefî'nin başta *el-Fusûl* olmak üzere *el-Menşeʾ* ve *et-Terâcîh*'te yazdıklarının nazarî bir uygulaması sayılır.

Bilindiği üzere Nesefî cedelde Amîdî'nin metodunu takip eder; Esîrüddin el-Ebherî ise Amîdî'yi reddeder. Ayrıca Ebherî, Mevsılî, Urmevî ve Nesefî arasında hocalar, talebeler ya da mekânlar bakımından iç içe geçmiş ilişkiler bulunduğu dikkat çeker. Ebherî ile Urmevî'nin her ikisi de Kemâleddin Yûnus b. Muhammed b. Menaa el-Mevsılî'den ders okumuştur; muhtemelen bu zat Tâceddin Abdürrahîm el-Mevsılî'nin amcasıdır. Aynı şekilde Mevsılî 670 yılında Bağdat'a gitmiş, Nesefî de bu tarihten sonra Bağdat'a gelip vefatına kadar orada kalmıştır; Burhâneddin el-Ca'berî de her ikisinin ortak talebesidir. Sirâceddin el-Urmevî'nin hayatını inceleyen kimse onun Burhâneddin en-Nesefî ile pek çok kesişme noktası bulunduğunu görecektir. Urmevî cedel ilmiyle ilgilenmiş, bu alanda burada araştırma konusu olan *en-Nüket fi'l-hilâf*'ın yanı sıra *el-Vesâil ilâ tahkīki'd-delâil*'i de yazmıştır. Her iki âlim de Râzî'nin mirasına büyük ilgi göstermiş; Urmevî onun *el-Erbaʿîn fî usûli'd-dîn*'ini, Nesefî ise akaide dair *Nihâyetü'l-ukûl*'ünü ihtisar etmiştir. Mantığa olan ortak ilgileri de Urmevî'nin mantık risâlelerinde ve her ikisinin İbn Sînâ'nın *el-İşârât ve't-tenbîhât*'ına yazdıkları şerhlerde kendini gösterir. Nesefî'nin Urmevî'ye nisbet edilen *Esâsü'l-kiyâse*'ye yazdığı şerh de[60] onun Urmevî'nin mirasına ne kadar ilgi duyduğunu ve bu mirasa ne ölçüde vâkıf olduğunu ortaya koymaktadır.

Bütün bu kesişmeler, söz konusu âlimlerin genel olarak telif mirasını, özel olarak da cedel mirasını aralarında aktardıklarını ve bundan istifade ettiklerini düşündürmektedir. Bu durum bilhassa Ebherî'nin Amîdî'ye reddiyesinde ve Mevsılî'nin nüktelerin terkibi bahsinde Ebherî'nin sözlerini ihtisar ettiği

[60] Miller, *Islamic Disputation Theory: The Uses & Rules*, 94.

söylenebilecek kısımda görülür. Bu sebeple burada şunları aralarında mukayese yaparak ortaya koymaya çalışacağız: Ebherî'nin, Şîrâzî'nin *en-Nüket*'ine yazdığı *Tehzîb*'deki "nüktelerin terkibi" bahsinde yer alanlar; Mevsılî'nin *Mukaddime*'sinde nüktelerin terkibi hakkında zikrettikleri; Urmevî'nin *en-Nüket fi'l-hilâf*'ı ve Nesefî'nin *en-Nikâtü'l-erbaʿîniyye*'si.

Önce Ebherî ve Mevsılî'deki nazarî yapıyı, ardından Urmevî'nin kendi nüktelerindeki uygulamasını ele alacak, Nesefî'deki daha kapsamlı uygulamayla da bahsi tamamlayacağız. Böylece nükte konusunda nazariye ile uygulamayı bir araya getirmiş olacağız.

Birinci Kısım: Ebherî'de Nazarî Yapı

I. Genel Yapı

Ebherî "nüktelerin terkibi"ni (*terkîbü'n-nüket*) kitabının ikinci kısmı yapmış ve bu kısmı şu sıra ile altı fasla ayırmıştır:

1. Maddeleri hakkında.
2. Cezmî madde üzerine kurulu nüktelerin sûretleri hakkında.
3. Telâzumî madde üzerine kurulu nüktelerin sûretleri hakkında.
4. İnâdî madde üzerine kurulu nükteler hakkında.
5. Maddelerin ve sûretlerin birbirine irca edilmesi hakkında.
6. Fâsid sûretler hakkında.

Bu yapı kendi başına Ebherî'nin, mütekaddim cedelcilerin soru ve cevapları sayma şeklindeki tertibini değil, mantıkçıların had (tanım) ve kıyastaki tertibini taklit eden, sağlam ve sınâî bir tertibi esas aldığını gösterir; zira maddeden sûrete doğru ilerler. Bu yapı aynı zamanda cedel ilminin mantıkî yapısının özellikle VII. (XIII.) yüzyılda geliştiğine de delâlet etmektedir.

II. Nükte Kavramı ve Unsurları

Ebherî maddeyi "nüktenin üzerine bina edildiği önerme (kaziyye)" diye tanımlar. Ardından kendisine başka bir şeyin ilave edilmesi gereken önermeler

hakkında şöyle der: “[Bu ilave,] nüktenin kendisiyle tamamlandığı terkibî bir heyetin hâsıl olması içindir; bu heyet de nüktenin sûretidir.”

Buna göre nükte, onun nazarında, tıpkı mantıkî kıyas için söylendiği gibi madde ve sûretten mürekkebdir. Madde bir önermedir (ileride örneklerini vereceği üzere ve Nesefî ile başkalarının nüktelerinde olduğu gibi fıkhî veya usulî bir önerme); sûret ise onu nizama sokan istilzâmî bir heyettir. Bu tanım nükteyi, Nesefî’nin şârihlerinde olduğu gibi yalnızca bir “latîfe” ya da “fazlalıklardan arındırılmış delil” olmaktan çıkarıp kendine özgü bir cedelî kıyas hâline getirir.

III. Maddelerin Taksimi

Ebherî maddeyi, her kısım için sabit örnekler vermek suretiyle üç kısma ayırmıştır:

Tablo 1: Ebherî’de Maddelerin Taksimi ve Örnekleri

Madde	Örnek	Matlûb
Cezmî	“Her sahih satım mülkiyet ifade eder.”	Muhayyerlik şartlı satımda mülkiyetin sübûtu
Cezmî	“Mülkiyet ifade eden her satım, bunu helâl ve tayyib olma vasfıyla ifade eder.”	Fâsid satımda mülkiyetin nefyi
Telâzumî	“Bâliğin malında zekâtın vücûbu, onun [hükmün] müştereke nisbet edilmesinin melzûmudur.”	Çocuğun malında zekâtın vücûbu
Telâzumî	“Ziynet eşyasında zekâtın vücûbu, onun [hükmün] ziynet eşyası ile inci ve mücevherler arasındaki müştereke nisbet edilmesinin melzûmudur.”	Ziynet eşyasında vücûbun intifâsı
İnâdî	“Yeme ve içme ile orucu	Yeme ve içme ile

Madde	Örnek	Matlûb
	bozmak kefâreti gerektirseydi ikinci seferde de vâcip olurdu; gerektirmiyorsa birinci seferde de vâcip olmaması lâzım gelir.”	kefâretin vâcip olmaması

Ona göre inâdî madde iki kısımdır:

Birincisi: Tenâfî. Bu, bir arada bulunamayan, fakat ikisinin birden ortadan kalkması caiz olan iki şey arasındaki inâddır.

İkincisi: Hakiki inâd. Bu da iki şeyin ne bir arada bulunabildiği ne de ikisinin birden ortadan kalkabildiği durumdur.

İnâdî nükte çok önemlidir; çünkü ileride Nesefî’nin nüktelerini kurarken buna nasıl dayandığını göreceğiz.

IV. Sûretler

Ebherî her fasılda cezmî ve telâzumî maddelerin her biri için dört, inâdî madde için ise altı sûreti ele alır. Bunların hepsi sayılı istilzâmî şekiller üzerine kuruludur. Bu şekillerin başlıcaları şunlardır:

- Tâlînin ref’iyle istisnâî kıyas. Örneğin: “Mülkiyetin yokluğu sabit olsaydı… sahih satım mülkiyetin melzûmu olmazdı; lâzım ise yoktur, o hâlde melzûm da yoktur.”
- Tek bir matlûba götüren terdîd. Örneğin: “Ya sahih satımın mûcib oluşuyla birlikte sabit olur ya da onun mûcib olmayışıyla birlikte; bunların her biri ise yoktur.”
- “İki şeyden biri lâzımdır” sûreti. Bunun anlamı şudur: Müstedil lâzımı belirlemeyi üstlenmez; aksine bu ikisinden birinin, belirlenmeksizin, lâzım olduğunu ispat eder, ardından iki ferdin her birinin matlûba götürdüğünü gösterir. İleride görüleceği üzere bu, Nesefî’nin nükteleri incelenirken büyük önem taşır.

V. Maddelerin ve Sûretlerin Birbirine İrca Edilmesi

Bu fasıl Ebherî'ye özgüdür. O, üç maddenin terkip bakımından birbirine denk olduğunu ve her maddenin diğer ikisine irca edilebileceğini ispat etmiş ve altı irca işlemi yapmıştır:

- cezmînin telâzumîye,
- cezmînin inâdîye,
- telâzumînin cezmîye,
- telâzumînin inâdîye,
- inâdînin cezmîye,
- inâdînin telâzumîye ircaı.

Ardından son derece önemli bir kayıtla faslı bitirerek şöyle demiştir: "Hakiki inâda –yani iki nakîz arasındaki tekabüle– gelince, onun başka bir şeye irca edilmesi de başka bir şeyin ona irca edilmesi de mümkün değildir." Çünkü o istilzâmî bir madde değil, bütün istilzamların varıp dayandığı sınırdır. İleride ortaya çıkacağı üzere Nesefî'nin nüktelerinde bağlı kaldığı kayıt da budur.

VI. Fâsid Sûretler

Ebherî dört fâsid sûret zikretmiş, ardından "Bunu öğrendiğine göre şimdi onların fesadının vechini açıklayalım" demiş ve bunları cedelin kendi araçlarıyla tenkide girişmiştir: "kabul etmiyoruz" (*lâ nüsellim*), "niçin dediniz ki", "eğer teslim etsek bile", "bunun için bir açıklama gereklidir".

İkinci Kısım: Mevsılî'de Nazarî Yapı

Mevsılî'nin *Mukaddime vecîze fi'l-cedel ʿalâ ıstılâhi'l-Horasâniyyîn* adlı kitabındaki metin Ebherî'nin metninden çok daha kısadır; yaklaşık olarak onun yarısı kadardır. Mevsılî'nin nüktenin inşasında Ebherî'nin izlediği yolun aynısını izlediği dikkat çeker: Nüktenin madde ve sûret üzerine kurulması, maddelerin taksimi ve fıkhî örneklerin sevki, hepsi Ebherî'nin zikrettikleriyle hemen hemen aynıdır.

İkisinin mukayesesiyle bunu teyit eden delillerden ikisi şunlar olabilir:

Birincisi: Aynı fıkhî örneklerin her ikisinde de yer alması. Ziynet eşyasının zekâtı meselesi, muhayyerlik şartlı satım meselesi, yeme ve içmeyle kefâret meselesi ve günlük kullanılan elbise (*sevbü'l-bizle*) meselesi her ikisinde aynı bağlamda ve aynı cedelî kullanımla geçmektedir.

İkincisi: Bazen görülen birebir örtüşme. "Günlük kullanılan elbise" bahsindeki örtüşme yalnızca muhtevada değil, ifadenin akışında ve nakz ile cevabın sıralanışında da söz konusudur. Bu örtüşme, Horasan'a ait ortak ilmî mirası salt paylaşmakla açıklanamayacak kadar sıkıdır.

Bu durum iki şekilde yorumlanabilir: Ya Mevsılî Ebherî'nin metnini doğrudan biliyordu ve bu metni Horasanlıların ıstılahı olarak esas alıp telhis etmeyi amaçladı; ya da her ikisi çok yakın ortak bir asıldan beslendi. Birinci ihtimal daha isabetli görünmektedir.

Üçüncü Kısım: Sirâceddin el-Urmevî'de (ö. 682/1283) Uygulama

Buradaki kaynak, Urmevî'nin yazdığı *en-Nüket fi'l-mesâ'ili'l-hilâfiyye* adlı risâle[61] ile Dr. Hadi Ensar Ceylan'ın Urmevî'nin bu risâledeki metodu hakkındaki çalışmasıdır.[62] Kısaca şunlar söylenebilir:

I. Risâlenin temel yapısı: Kitap Şâfiî ile Ebû Hanîfe arasındaki beş ihtilaflı meseleyi ihtiva eder; bunların üçü oruç, ikisi satım akitleri hakkındadır. Bu meseleler şunlardır:

- Bayram günü oruç tutmayı adamak.
- Nâfile oruca başlayan kimsenin onu tamamlamasının gerekmemesi.
- Ramazan orucuna gündüzden niyet ederek oruç tutmak.
- Muhayyerlik süresi içinde mülkiyet.
- Meclis muhayyerliği hakkında.

[61] Sirâceddin Ebü's-Senâ Mahmûd b. Ebî Bekr b. Ahmed el-Urmevî, *en-Nüket fi'l-mesâ'ili'l-hilâfiyye fi'l-fıkh*, Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 03721-003 (kayıt nr. 204594), https://portal.yek.gov.tr/works/detail/204594, 111-129.

[62] Ceylan, "Sirâcuddîn el-Urmevî'nin Hilâf İlmindeki Metodu", 44-53.

Urmevî'nin her nükteyi terkip edişi: Urmevî söze meselede kendi mezhebini ve muhalifinin mezhebini tespit ederek başlar: Mesele başlığını kendi görüşü olarak en başa koyar. Ardından "Ebû Hanîfe'nin –Allah ona rahmet etsin– aksine" diyerek ikinci adıma geçer. Sonra kendi görüşüne delil getirir, ardından Hanefîlerin yöneltebileceği itirazları zikreder, sonra da bu itirazlara cevap verir. Böylece şu unsurlardan oluşan sabit, dörtlü bir düzen ortaya çıkar:

Dava → ta'lîl → farazî itiraz → cevap.

Nükteler incelendiğinde ortaya çıkan en büyük metodolojik özellik ise şudur: Urmevî'nin kavramlar ve önermeler arasındaki telâzümü merkezî bir araç olarak esas alması ve mantıkî araçları doğrudan kullanması. Çalışma bunu, VII. (XIII.) yüzyılda hilâf metodunun mantıkî gelişiminin bir işareti olarak değerlendirir.

Bunun yanında müellifin nüktelerde kullandığı iki araç öne çıkmıştır:

Birincisi: Hasmın görüşünü doğrudan icmâya aykırılıkla itham etmek.

İkincisi: Men'e, en sık başvurulan araç olarak dayanmak.

Sonuç olarak şu söylenebilir: Urmevî'de nüktenin inşası, yapı itibarıyla Nesefî'dekine büyük ölçüde benzer; ancak karmaşıklık, Nesefî'de nüktelerin üzerine kurulduğu cedelî kalıplar ve kapsam bakımından ondan ayrılır.

Aynı şekilde Urmevî'nin metni, Horasan kural koyuculuğu ile Nesefî'nin uygulaması arasındaki kayıp orta halkadır. Zira o, sanatı açık bir dörtlü düzenle belirli beş meseleye tatbik etmiştir; ancak icmâ ve men' onda iki merkezî araç olarak kalmaya devam etmiştir.

Dördüncü Kısım: Burhâneddin en-Nesefî'de Uygulama

I. Nüktelerin Yapısal İskeleti

Kırk nükte dört onluktan oluşur; her onlukta on mesele vardır. Nesefî hutbede bunun art arda gelen taleplere cevap olarak ortaya çıktığını açıkça belirtir: "Bu şekilde devam ederek, dört defa onar onar yazıncaya kadar." Dolayısıyla kitap birikimli bir şekilde oluşmuştur; meselelerin önceden yapılmış mantıkî bir tasnifine dayanmaz. Bu, onu Ebherî'den ayıran esaslı bir farktır.

Nesefî'de her nüktenin tertibi sabittir:

1. Hanefî mezhebinin tespiti: "Âlimlerimiz –Allah hepsinden razı olsun– dediler ki".
2. Muhalifin mezhebinin tespiti: "Şâfiî –Allah ona rahmet etsin– dedi ki".
3. Nüktenin girişi ve delilinin terkibi: "Nüktenin meşraına (*meşraʿu'n-nükte*) gelince". Bu, Nesefî'ye özgü bir terimdir; tespit ettiğimiz kadarıyla ne Ebherî'de ne de Mevsılî'de geçmektedir.
4. İtiraz ve cevap zinciri: "Eğer [hasım] … derse, deriz ki…" (*ve le-in kāle … fe-nekūlü*).

Daha önce belirttiğimiz gibi bu yapı Urmevî'nin yapısıyla neredeyse aynıdır.

II. Tanımlar ve Terkipler

Nesefî birinci nüktenin başında nükteyi "sözdeki latîfe; 'yere vurup onda çizgi çektiği zaman' anlamındaki *nekete'l-arda* fiilinden" diye tanımlar. Bu, sınâî değil, lugavî bir tanımdır. Ardından tanımı bırakıp zarûrî olma şartını açıklamaya geçer ve hutbede şöyle der: "Onların zarûrî olmasından kastedilen, ancak hasmın men' etmesine imkân bulunmayan öncüllerden mürekkeb olmalarıdır."

Bu metin, Nesefî'nin nüktelerdeki cedel projesinin bütününü anlamanın temel taşıdır. Zira ona göre nükte herhangi bir cedelî kıyas değil, men'in giremeyeceği öncüllerden kurulan kıyastır. Ardından Nesefî, nükteye mutâlebenin yönelebileceğini istidrâk yoluyla belirtir; fakat buna verilecek cevap "nükteye vâkıf olunduktan sonra açıktır; çünkü bu, nüktenin kendisinden istinbat edilir."

Nesefî ayrıca hutbede terkipleri tamamen mantıkî bir tasnife tâbi tutmuştur: Evveliyyâttan mürekkeb olan burhânî, maznûnâttan mürekkeb olan hitâbî, müsellemâttan mürekkeb olan ise cedelîdir; "bu müsellemât ister nefsü'l-emrde, ister bazı gruplar nezdinde, isterse hasım nezdinde müsellem olsun."

III. Cedelî Eleştiri Noktaları ve Fâsid Sûretler

Nesefî birinci nüktenin sonunda zâhirî (yüzeysel) münâzırların (*el-münâzırûne'z-zâhiriyyûn*) ve mütefakkıhenin (*el-mütefakkıhe*) "tutumu"na (*deʾb*) dair bir fasıl ayırmış ve onlara karşı altı eleştiri noktası (*meʾâhiz*) sıralamıştır:

1. Fazlalıklara takılmak: "Bu sözünle neyi kastediyorsun?"
2. Takdir üzere yapılan iddiayı mülâzeme davası olarak anlayıp mülâzemeyi men' etmek.
3. Lâzımın yokluğu hâlinde melzûmun yokluğunu men' etmek.
4. Melzûmun tahakkuku hâlinde lâzımı mutlak olarak men' etmek.
5. Bir şeyin tahakkuku takdirinde zarûreti men' etmek; "Oysa bir şeyin var olduğu hâlde varlığının zarûrî olduğunu bilmemişlerdir."
6. Tek bir sözde münâkazayı muârazayla, muârazayı da münâkazayla karıştırmak.

Bu liste, işlevi bakımından Ebherî'deki "fâsid sûretler" faslını tamamlayan ve onun karşılığı olan bir liste olarak görülebilir. Ancak ikisi arasında esaslı bir fark vardır: Ebherî fâsid terkipleri, Nesefî ise yöntemi fâsid münâzırları tenkit eder. Birincisi sınâî bir tenkit, ikincisi ise ta'lîmî bir tenkittir.

Beşinci Kısım: Tahlilî Mukayese

Birinci Eksen: Terminolojik Tahlil

Ebherî ile Nesefî'nin kitaplarında terimlerin geçiş sıklığına bakıldığında, Ebherî'nin münâsebet, devrân, illet, mûcib, mâni, kıyas ve icmâ gibi usulcülerin terimlerini kullandığı görülür. Nesefî ise bu terimleri neredeyse tamamen terk etmiş ve onların yerine medâr, dâir, medâriyet, medârın nakîzi, takdir üzere tahakkuk, varlık ve yokluk ile şümûl üzerine kurulu, tamamen sûrî ve mantıkî bir terminoloji koymuştur.

Bu, Nesefî'nin devrânın muhtevasını terk ettiği anlamına gelmez; aksine onu usulî kalıbından soyutlayıp sûrî bir tarzda ifade ettiği anlamına gelir. Onda "medâriyet" varlık ve yoklukta devrândır; fakat o bunu devrân diye adlandırmaz, ona

münâsebetle de istidlal etmez; bilakis onu her maddede cereyan eden mücerred bir istilzam ilişkisi hâline getirir. Bu da Nesefî'nin cedel ilmi ile fıkıh arasındaki bağı çözmek istediğini gösterir. Bu sebeple Nesefî, cedel ilminin âdâbü'l-bahs ve'l-münâzaraya dönüşmeden önceki son halkasını temsil etmiştir.

İkinci Eksen: Yapı

Nüktenin nazarî ve amelî yönleriyle yapısal inşasına dair esaslı tespit şudur: Ebherî ile Mevsılî fıkhı örnek olarak kullanır ve nazarî, kural koyucu inşa ile ilgilenirler; Urmevî ile Nesefî ise sanatı fıkha tatbik edilen bir araç olarak kullanırlar. Dolayısıyla fıkhî mesele ilk ikisinde kurala hizmet eder; son ikisinde ise maksûd olan odur ve kural ona hizmet eder. Araç ile konu arasındaki ilişkide görülen bu tersine dönüş, iki seviye arasındaki ayırıcı sınırdır.

Üçüncü Eksen: Nükte Kavramı

Burada her birinin nükteye bakışı arasındaki farkı gösteren ince bir mesele vardır:

- Ebherî ve Mevsılî'ye göre nükte madde + sûrettir. Bu, terkibî bir tanımdır.
- Urmevî'de nüktenin, meselede kendi mezhebi lehine sevk edilen ve itirazların def'iyle birlikte sunulan delil olduğu sonucuna varılabilir. Görüldüğü üzere bu, işlevsel bir tanımdır.
- Nesefî'ye göre ise nükte, hasmın men' etmesine imkân bulunmayan öncüllerden mürekkebdir. Bu da men' üzerinden yapılmış bir tanımdır.

Muhtemelen Nesefî'nin metnindeki bütün karmaşıklığı açıklayan şey, Ebherî ile Nesefî'nin tanımları arasındaki farktır. Ebherî "Nükte neyden kurulur?" diye sorar; Nesefî ise "Hasmın onda men' için bir yer bulamayacağı şekilde nasıl kurulur?" diye sorar. Nesefî'nin sorusu daha özel ve daha incedir. Nesefî'nin sorusuna cevap vermek, zarûrî olarak –her zaman men'e açık olan– muhtevalı fıkhî öncüllerden, nihayetinde hakiki inâda, yani iki nakîze varan sûrî öncüllere geçmeyi gerektirir.

Buradan anlaşılmaktadır ki Nesefî nüktelerini ancak Ebherî'nin beşinci fasılda açıkladığı hakiki inâd üzerine kurmuştur. Çünkü yalnızca hakiki inâd başka bir şeye irca edilemez; bu yüzden dönüştürülmeyi kabul etmeyen tek nizam odur, zira men'i kabul etmez. Nesefî'nin her nükteyi iki nakîz arasında bir terdîd üzerine kurup ardından matlûbu her iki takdire göre birlikte ilzam etmesinin sırrı da budur.

Buna göre Ebherî'nin nükteyi madde ve sûret olarak tanımlaması, dört metin arasındaki tek sınâî tanım olarak kabul edilebilir. Nükte kavramının tahririnde terminolojik bir referans olarak esas alınması gereken de Nesefî'nin zikrettiği lugavî tanım ya da şârihlerindeki işlevsel tanımlar değil, bu tanımdır.

Dördüncü Eksen: Dayanılan Cedel Araçları

Men', muâraza ve münâkaza gibi cedel araçlarından sıkça kullanılanlara ve kullanılmayanlara baktığımızda, burada anlamlı ve dikkate değer bir sonuçla karşılaşırız:

Nesefî'nin metninde "kabul etmiyoruz" (*lâ nüsellim*) ifadesinin oranı yok denecek kadar azdır; buna karşılık o, sıklıkla mutâlebede bulunur ve cedel kabilinden teslim eder. Metninde çokça tekrarlanan ifadelerden biri şudur: "Eğer [hasım] 'Bunu teslim ettik, fakat niçin dediniz ki…' derse" → "deriz ki: …". Bunun açıklaması, Nesefî'nin men' eden bir hasım değil, önce teslim edip sonra mutâlebede bulunan bir hasım farz etmesidir. Bu yüzden Nesefî men'i bir yöntem olarak esas almaz.

Bunun sebebi Nesefî'nin kendi projesinin içinden bakıldığında açıktır. Zira nükteler okunduğunda şu sonuca kolayca varılabilir: Nükte men' edilmesine imkân bulunmayan öncüllerden mürekkeb olunca, ona yöneltilecek men' bizzat inşa gereği geçersizdir ve hasma mutâlebeden başka bir şey kalmaz. Nesefî de hutbede, yöneltilecek mutâlebeler hakkında "Buna verilecek cevap nükteye vâkıf olunduktan sonra açıktır; çünkü bu, nüktenin kendisinden istinbat edilir" derken bunu açıkça ifade etmiştir.

Bu durum, Nesefî'nin sanatına yönelik, medrese çevrelerinden gelen bir dirençle yüz yüze olduğunu ve kitabın bir çekişme ortamında yazıldığını ortaya koymaktadır.

Beşinci Eksen: Nükte Hakkında Nazarî veya Tatbikî Olarak Yazmanın Amacı

- Ebherî'de amaç, nüktenin nasıl yapılacağının ve sahihinin fâsidinden nasıl ayırt edileceğinin öğrenilmesidir. Bunun şahidi, fâsid sûretler faslı ve ıstılahın istidrâkin "sözü tehzip ve telhis etmek için" dinlenmesi yönünde yerleştiğini açıkça belirtmesidir.
- Mevsılî'de amaç kolaylaştırmadır; yani Horasanlıların ıstılahını kısa bir mukaddimede kolayca kavranır hâle getirmektir.
- Urmevî'de ise amaç, muhalifin itirazlarını eksiksiz ele alıp onlara cevap vererek beş meselede kendi mezhebini desteklemektir.
- Son olarak Nesefî'de amaç, hasmın reddetmekten âciz kalacağı zarûrî nükteler inşa etmek, ardından bunlara itiraz edenlerin ancak mantık kurallarını bilmedikleri için itiraz ettiklerini göstermektir.

Nesefî hutbede bu amacı hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıkça dile getirmiştir. Nüktelerini tenkit edenlerin "tabiatlarının aklî taksimlerden ve mantıkî terkiplerden uzak düştüğünü", ehl-i ihtisasın ise bunlara vâkıf olduklarında, bunların "akılların hayrete düştüğü ve büyük âlimlerin dillerinin onlara muâraza ederken dolaştığı" cedelî terkiplerden olduğunu kabul ettiklerini nakleder.

Şu hâlde Nesefî'nin metni, itham altındaki bir sanatın tatbik kitabı olduğu kadar bu sanatın müdafaa kitabıdır da.

Altıncı Eksen: Mantığın Etki Alanı

VII. (XIII.) yüzyıla ait dört metnin incelenmesi, bu yüzyılda cedelin mantıktan ne kadar büyük ölçüde etkilendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bunu nüktenin sûret ve maddesine birlikte bakarak göstereceğiz:

- Ebherî ve Mevsılî'de sûrette mantık, maddede fıkıh görürüz.
- Urmevî'de, Ceylan'ın çalışmasının da ortaya koyduğu gibi, telâzüme ve mantıkî araçlara açık bir yönelim görürüz; öyle ki bu, hilâf metodunun gelişiminin bir işareti sayılmıştır.

- Nesefî'de ise mantığın tam hâkimiyetini görürüz: Mantık sûrette ve maddede birliktedir. Öncüllerin kendisi sûrî önermeler (medâriyet, medârın nakîzi, takdir üzere tahakkuk) hâline gelmiş, fıkha ise neredeyse yalnızca iki mezhebin hükmü kalmıştır.

Bunun şahidi, nüktelerinin ilki ve en büyüğü olan **"abdestte niyet"** meselesini tek bir âyet, hadis veya usulî kıyas zikretmeden ortaya koymasıdır. Bütün söz şu soru etrafında döner: Şart koşulmama hususunda ittihat eden iki sûret arasındaki iftirak, abdest almanın vücûbu hususunda ayrılan iki sûret arasındaki ittihadın varlık ve yoklukta medârı mıdır, değil midir?

Böylece cedel ve münâzara ilminin tanımına ve doğuşuna dair bir giriş yapmış, ardından üçüncü sırada bir telif türü olarak nükteyi ele almış bulunuyoruz. Bunu yaparken VII. (XIII.) yüzyılda cedelle ilgilenen önde gelen âlimlerin nükteye dair tanımlarını, taksimlerini ve aralarındaki farkları ayrıntılı biçimde ortaya koyduk; bu da tahkikini yaptığımız kitabın cedel ilmindeki nükte kitapları içindeki yerini aydınlatmaktadır. Bu girişten sonra şimdi, müellifi, eserlerini ve hayatını tanıtan kısımdan başlayarak çalışmanın asıl kısmına geçiyoruz; ardından da çalışmayı tamamlayan ve araştırma konusu kitabın tahliline ayrılan kısma geçeceğiz.

BİRİNCİ KISIM

İNCELEME

BİRİNCİ BÖLÜM: MÜELLİF BURHÂNEDDİN EN-NESEFÎ'NİN HAYATI VE ESERLERİ

1.1. Müellifin Tanıtımı

1.1.1. Adı, Nesebi, Künyesi ve Lakapları

Tam adı Muhammed b. Muhammed[63] b. Muhammed en-Nesefî'dir. Künyesi Ebü'l-Fazl'dır;[64] Ebü'l-Fezâil[65] ve Ebû Abdullah[66] olduğu da söylenmiştir. Kendisi için yaygınlık kazanıp özel ad hâline gelen lakabı Burhâneddin'dir. Nisbesi ise Mâverâünnehir şehirlerinden biri olan "Nesef"e dayanır.

1.1.2. Doğumu ve Yetişmesi

Kaynakların verdiği bilgiye göre Nesefî 600 yılı civarında doğmuştur.[67] Ancak bu kaynaklar ne doğduğu beldeyi ne ilk eğitimini aldığı yeri belirtir, ne de içinde yetiştiği aile hakkında herhangi bir bilgi verir.

Bu konuda söylenebilecek en fazla şey, "Nesef"e nisbet edilmesinin orada doğmuş ya da yetişmiş olmasını muhtemel kıldığıdır. Ne var ki nisbe tek başına doğum yerini belirlemeye yeterli bir delil teşkil etmez. Zira nisbe kişiye babaları cihetinden intikal edebileceği gibi sonradan bir yerde ikamet etmesi veya orada tahsil görmesi sebebiyle de verilebilir; bir beldede doğmamış biri de oraya nisbet edilebilir. Dolayısıyla bu meselede ihtimal sınırında kalmak ve meseleyi kesin olarak

---

[63] Abdülhay b. Ahmed İbnü'l-İmâd el-Hanbelî (ö. 1089/1679), *Şezerâtü'z-zeheb fî ahbâri men zeheb*, thk. Mahmûd el-Arnaût, tahrîc: Abdülkādir el-Arnaût (Dımaşk – Beyrut: Dâru İbn Kesîr, 1. Basım, 1406/1986), 7/672. Orada "Muhammed" yerine "Mahmûd" geçmektedir.

[64] Muhammed Abdülhay el-Leknevî (ö. 1304/1886), *el-Fevâʾidü'l-behiyye fî terâcimi'l-Hanefiyye*, nşr. Muhammed Bedreddin Ebû Firâs en-Na'sânî (Kahire: Matbaʿatü's-Saʿâde, 1324; yaygın ofset baskısı: Beyrut: Dâru'l-Maʿrife), 194.

[65] Abdülkādir b. Muhammed el-Kureşî (ö. 775/1373), *el-Cevâhirü'l-mudıyye fî tabakāti'l-Hanefiyye*, 2 cilt (Karaçi: Mîr Muhammed Kütübhâne, ts.), 2/127.

[66] Makrîzî, *es-Sülûk*, 2/209.

[67] Bk. Bağdatlı İsmâil Paşa (ö. 1339/1920), *Hediyyetü'l-ârifîn esmâʾü'l-müellifîn ve âsârü'l-musannifîn* (İstanbul: Maarif Vekâleti, 1951-1955; ofset: Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-ʿArabî), 2/135; İbnü'l-İmâd, *Şezerâtü'z-zeheb*, 7/672; Şemseddin Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî (ö. 748/1348), *el-ʿİber fî haberi men gaber*, thk. Ebû Hâcer Muhammed es-Saîd b. Besyûnî Zağlûl (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-ʿİlmiyye, ts.), 3/355; Abdullah b. Es'ad el-Yâfiî (ö. 768/1367), *Mirʾâtü'l-cenân ve ʿibretü'l-yakzân fî maʿrifeti mâ yuʿteberu min havâdisi'z-zamân*, hşy. Halîl el-Mansûr (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-ʿİlmiyye, 1. Basım, 1417/1997), 4/151.

halledecek açık bir metin ortaya çıkıncaya kadar kat'î bir hükümden kaçınmak daha doğrudur.

1.2. İlmî Hayatı

1.2.1. İlim Tahsili ve Eğitiminin Aşamaları

Ulaşabildiğimiz kaynaklarda ilk tahsil aşamalarına dair herhangi bir bilgi tespit edemedik. Kendisinden ilim aldığı kişilerden de, hocaları arasında zikredilecek olan yalnızca birine rastlayabildik. Bununla birlikte, onun döneminin büyük âlimlerinden ilim aldığı ve tahsilinin başlarında çeşitli ilimlerde yetkin bir grup âlimden faydalandığı kesin olarak söylenebilir. Bu husus, tefsirden cedel ve felsefeye kadar pek çok ilim dalında kaleme aldığı eserlerin değeri ve çeşitliliği göz önüne alındığında açıkça anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle o, aklî ve naklî ilimlerin her ikisinde birden temayüz etmiştir; bu da ancak bütün bu ilimlerde eşsiz âlimlerin rahle-i tedrisinden geçmekle mümkün olur.

Burada şuna işaret etmek gerekir: Prof. Dr. Şükrü Özen, Nesefî'nin cedel ilminde Rükneddin el-Amîdî'nin yolunu izlemesine ve ondan etkilenmesine dayanarak ilk tahsilini Amîdî'den ya da onun öğrencilerinden birinden almış olmasını râcih görmüştür.[68] Bu etkilenme, tahkikini yaptığımız eserde de açıkça görülmektedir.

1.2.2. Hocaları

İbnü'l-Fuvatî, Burhân'ın kendilerine Mecdüddin Ebü'l-Mehâmid Muhammed b. Mes'ûd b. Hasan el-Hârizmî'den rivayette bulunduğunu zikreder.[69] Buna göre Hârizmî onun hocasıdır. Kaynaklarda Nesefî'nin hocası olarak anıldığını tespit edebildiğimiz tek kişi de odur. İbnü'l-Fuvatî onu, meşhur seçkin âlimlerden ve sayılı imamlardan biri olarak niteler.

Bu durum, Nesefî'nin yalnızca Hârizmî'den ders okuduğu anlamına gelmez. Mantık, felsefe ve hilâf-ı âlî gibi güçlüğü malum pek çok ilimde imam olması da

[68] Özen, "Menşeʾü'n-nazar", 175.

[69] Abdürrezzâk b. Ahmed İbnü'l-Fuvatî (ö. 723/1323), *Mecmaʿu'l-âdâb fî muʿcemi'l-elkāb*, thk. Muhammed el-Kâzım (Tahran: Müessesetü't-Tıbâa ve'n-Neşr, Vizâretü's-Sekāfe ve'l-İrşâdi'l-İslâmî, 1. Basım, 1416), 4/529.

bunun delilidir. Bu ilimlerin hepsi, kapalı noktalarını açacak ve müşküllerini çözecek mahir bir hocayı gerektirir.

1.2.3. Öğrencileri

Zehebî onun için "elinde pek çok kişi yetişti" der.[70] Bu ifade, özellikle onun pek çok İslâm merkezini dolaştığı, başkent Delhi'de ve uzun yıllar Bağdat'ta ders verdiği düşünüldüğünde, ondan ilim tahsil edenlerin çokluğuna işaret eder. Buna rağmen kaynaklar öğrencilerinden ancak birkaçını zikreder. Tespit edebildiklerimiz şunlardır:

1. Sâhib-i A'zam'ın oğlu Şerefeddin Hârûn b. Şemseddin el-Cüveynî (ö. 685). 671 yılında Nizâmiye Medresesinde müderrislik yapmıştır.[71] hacdan dönüşünden sonra, 675 yılı civarında İmam'dan ders okumuş; Nesefî de *Şerhu'n-Nikâti'l-erbaʿîniyye* adlı eserini ona ithaf etmiştir. Bu durum, şerhin son eserlerinden biri olması ihtimalini güçlendirmekte; metnin pek çok şerhi bulunmasına karşılık bu şerh üzerine hâşiyelerin öne çıkmamasının sebebini de açıklamaktadır. Doğrusunu Allah bilir.
2. Hâfız muhaddis Alemüddin el-Birzâlî (ö. 739/1339). Nesefî ona 684 yılında Bağdat'ta icâzet vermiştir.[72]
3. İbnü'l-Fuvatî (ö. 723/1323). Nesefî'den rivayette bulunduğunu ve ondan semâ yoluyla ilim aldığını açıkça ifade etmiştir.[73]
4. Kādılkudât Celâleddin Ahmed b. Hasan İbn Enûşirvân (ö. 745/1344). Dımaşk'ta Burhâneddin'den hilâf okumuştur.[74]
5. Allâme el-Hillî diye tanınan Hasan b. Yûsuf b. Mutahhar el-Hillî (ö. 726/1325).[75] Hillî, *el-Esrârü'l-hafiyye fi'l-ulûmi'l-akliyye* adlı kitabını İmam

---

[70] Bk. Zehebî, *el-ʿİber*, 3/355; İbnü'l-İmâd, *Şezerâtü'z-zeheb*, 7/672; et-Tayyib b. Abdullah Bâmahreme (ö. 947/1540), *Kılâdetü'n-nahr fî vefeyâti aʿyâni'd-dehr*, thk. Bû Cum'a Mekrî – Hâlid Zevvârî (Cidde: Dâru'l-Minhâc, 1. Basım, 1428/2008), 5/407.

[71] Hayreddin b. Mahmûd b. Muhammed b. Ali b. Fâris ez-Ziriklî ed-Dımaşkī (ö. 1396/1976), *el-Aʿlâm* (Beyrut: Dâru'l-ʿİlm li'l-Melâyîn, 15. Basım, 2002), 8/63.

[72] Kureşî, *el-Cevâhirü'l-mudıyye*, 2/127.

[73] İbnü'l-Fuvatî, *Mecmaʿu'l-âdâb*, 4/529.

[74] Kureşî, *el-Cevâhirü'l-mudıyye*, 1/63.

[75] Muhammed Bâkır el-Mûsevî el-Hânsârî (ö. 1313/1895), *Ravzâtü'l-cennât fî ahvâli'l-ulemâʾ ve's-sâdât* (Tahran: Mektebetü İsmâʿîliyân, ts.), 2/278; Hasan b. Yûsuf b. Mutahhar el-Hillî, *Ricâlü'l-*

Burhân en-Nesefî'nin öğrencisi Sâhib-i A'zam'ın oğlu Hârûn'a ithaf etmiştir.[76] *Nehcü'l-hak* adlı kitabının mukaddimesinde de Nesefî'den yalnızca onun cedele dair kitaplarını değil, hadis de okuduğu zikredilmiştir.[77]

Belirtmek gerekir ki Sünnî kaynaklarda bu talebelikten hiç söz edilmez. Bu sükût, talebeliğin bulunmadığını zorunlu olarak göstermez; fakat Hillî'nin icâzet hakkındaki açık beyanıyla birlikte ele alındığında, Hillî'nin Nesefî'den gerçek ve süreklilik arz eden bir talebelik olmaksızın yalnızca icâzet almış olması daha kuvvetli bir ihtimaldir. Her iki ihtimale göre de Hillî çapında Şiî bir âlimin o dönemde Sünnîlerin büyük imamlarından biriyle ilişkisi, İmam Nesefî'nin ufkunun genişliğini ortaya koymakta ve o devirde Bağdat'ta hâkim olan açık ilmî atmosferi gözler önüne sermektedir.

6. Şemseddin es-Semerkandî (ö. 690). *en-Nikâtü'l-erbaʿîniyye* metnini Tebriz'de İmam'dan okuduğunu kendisi açıkça belirtmiştir.[78] Yazmanın ne başında ne de sonunda müellifin adı yazılı olmasa da kendi kitapları olan *el-Envâr* ve *el-Kıstâs*'a yaptığı atıf,[79] eserin ona ait olduğunu göstermekte ve İmam'ın talebesi olduğunu teyit etmektedir.

7. Burhâneddin el-Ca'berî (ö. 732/1332).[80] Araştırmacı Îsâ Hayrî el-Ca'berî, onun *Avâlî meşyahatih* adlı eserinden naklen, İmam Nesefî'den ders okuduğunu açıkça ifade ettiğini ve okuduğu eserler arasında Begavî'nin *Mesâbîhu's-sünne*'sinin de bulunduğunu aktarır.[81]

Avâlî meşyahatih'i görme imkânı bulamadığımız için İmam Burhâneddin en-Nesefî'yi ders okuduğu kişiler arasında zikrettiğini bizzat teyit edemedik. Ancak bu nakli destekleyen bazı karineler vardır:

ʿ*Allâme el-Hillî* (Necef: el-Matbaʿatü'l-Haydariyye, 2. Basım, 1381/1961), 16.

[76] Hasan b. Yûsuf b. Mutahhar el-Hillî, *el-Esrârü'l-hafiyye fi'l-ulûmi'l-akliyye*, thk. Hüsâm Muhyiddin el-Âlûsî – Sâlih Mehdî el-Hâşim (Beyrut: Müessesetü'l-Aʿlemî li'l-Matbûʿât, 2005), 133; Köprülü Ktp., Fazıl Ahmed Paşa, nr. 00862, vr. 2a.

[77] Hasan b. Yûsuf b. Mutahhar el-Hillî, *Nehcü'l-hak ve keşfü's-sıdk*, takdim: es-Seyyid Rızâ es-Sadr (Kum: Müessesetü't-Tıbâa ve'n-Neşr Dâru'l-Hicre, 1421), 11-12.

[78] Şemseddin es-Semerkandî, *Şerhu'n-Nikâti'z-zarûriyyeti'l-erbaʿîniyye*, Nuruosmaniye Ktp., nr. 01889-001, vr. 23b.

[79] Semerkandî, *Şerhu'n-Nikâti'z-zarûriyye*, vr. 36a.

[80] Îsâ Hayrî el-Ca'berî, *Burhânüddîn el-Caʿberî: hayâtühû ve âsâruh* (Gîze: Dâru Tuğrâ li'd-Dirâsât ve'n-Neşr, 1. Basım, 1441/2020), 7 vd.

[81] Ca'berî, *Burhânüddîn el-Caʿberî*, 82-84.

- İmam Ca’berî’nin Bağdat’ta bulunduğu dönem İmam Nesefî’nin orada bulunduğu döneme denk gelmektedir. Bu durum, özellikle İmam Nesefî’nin o dönemde Bağdat’ın önde gelen âlimlerinden biri olduğu düşünüldüğünde, ikisinin karşılaşmış olması ihtimalini kuvvetlendirir.
- İmam Ca’berî eserlerinin listesinde (*sebet*) cedel ilmine ilgisini teyit eden bilgiler vermektedir. Nitekim İbnü’l-Hâcib’in (ö. 646/1249) *Müntehe’s-süʾl ve’l-emel fî ilmeyi’l-usûl ve’l-cedel* adlı eserini ihtisar etmiş ve bu muhtasara *Müntehe’n-nühûl ve’l-ilel muhtasaru Muhtasari’l-usûl ve’l-cedel* adını vermiştir. Ayrıca *el-Mürtecel ve’l-müntazar fi’l-cedel ve ilmi’n-nazar* adlı eseri de kaleme almıştır.[82]

8. eş-Şems el-Hârizmî diye anılan Mahmûd b. İbrâhim. Nükteler üzerine yazdığı şerhin mukaddimesinde şöyle der: “Emmâ ba’d, yeryüzünün dört bir yanına ulaşan, hatta dağları aşıp denizlere dalan *Kırk Nükte*’yi gördüm. Bunlar, allâme, muhakkik, dâhî, hocam ve insanlığın hocası, nazar ilminde temayüz etmiş… çok yönlülüğe (*tefennün*) ileten, hidayete erdirilmiş Burhâneddin en-Nesefî’nin –Allah ömrünü uzun etsin ve bize onunla bir kez daha buluşmayı nasip etsin– inşa ettiği nüktelerdir.”[83]

Bu, onun İmam Nesefî ile görüştüğünün ve ondan ders aldığının açık bir beyanıdır. Yazmanın sonunda kaydedildiğine göre şerhin yazımı 706 yılında, yani İmam Nesefî’nin vefatından yaklaşık on dokuz yıl sonra tamamlanmıştır. Dolayısıyla muasırlık bulunduğu ve görüşme açıkça ifade edildiği için onun Nesefî’den ders okuduğunu kesin olarak söyleyebiliriz.

9. Celâleddin el-Kettânî, sonra el-Keşânî’nin hocası Alâeddin en-Nesefî. Sa’deddin b. Ali es-Semerkandî’nin *en-Nikâtü’l-erbaʿîniyye* metnine yazdığı şerhte[84] belirtildiğine göre Semerkandî metni hocaları Celâleddin el-Keşânî ile Hamîdü’l-hak ve’d-dîn’den okumuştur. Bu ikisi de metni, müellif

[82] Burhâneddin el-Ca’berî, “el-Hibâtü’l-heniyyât fi’l-musannefâti’l-Caʿberiyyât”, thk. Zamyâ Muhammed Abbâs, *Mecelletü Maʿhedi’l-mahtûtâti’l-ʿArabiyye* (el-Munazzamatü’l-ʿArabiyye li’t-Terbiye ve’s-Sekāfe ve’l-Ulûm – Maʿhedü’l-Mahtûtâti’l-ʿArabiyye) 54/2 (2010), 40.

[83] Mahmûd b. İbrâhim el-Hârizmî, *Şerhu’n-Nikâti’l-erbaʿîn*, Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 01872, vr. 1a.

[84] Sa’deddin b. Ali es-Semerkandî, *Şerhu’n-Nüketi’l-erbaʿîn*, Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 02200, vr. 3a, 3b.

Burhâneddin en-Nesefî'den –Allah ona rahmet etsin– okumuş olan Alâeddin en-Nesefî'den okumuştur.[85]

10. Ali b. Hârûn b. Muhammed es-Semerkandî. Berlin Devlet Kütüphanesinde bulunan *el-Mukaddimetü'l-Burhâniyye* nüshasının hâtimesinde, nüshanın müstensihi Muhammed b. Abdurrahman et-Tûsî'ye hocası Ali b. Hârûn es-Semerkandî'nin kıraat, hıfz, fehm ve itkan icâzeti verdiği; Semerkandî'nin de kitabı müellifi Burhâneddin en-Nesefî'den dinlediği kaydedilmektedir. Bu kayıt, Semerkandî'nin Nesefî'nin öğrencisi olduğuna dair kendi talebesinden gelen açık bir beyandır. Bu kitap 697 yılında, yani müellifin vefatından yaklaşık on yıl sonra istinsah edilmiştir. Aradaki zamanın kısalığı, Semerkandî'nin onun gerçek bir öğrencisi olması ihtimalini güçlendirmektedir.[86] Kendisinin biyografisine rastlayamadık.

1.2.4. İlim Tahsili ve Neşri İçin Yaptığı Seyahatler

Elimizdeki kaynaklara göre tam olarak nerede doğduğunu ve ilk eğitimini nerede aldığını bilemiyoruz. Fakat kitaplarını incelediğimizde, tahsilinin başlarında güçlü bir eğitim aldığını kesin olarak söyleyebiliriz. Zira pek çok ilimde temayüz etmiş, bu ilimlerde yazdığı kitaplar da son derece titiz bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca yaptığı çok sayıda seyahat, Birzâlî, Semerkandî ve Sâhib Hârûn gibi büyük imamların ondan ilim alması ve Allâme el-Hillî'ye icâzet vermesi; bütün bunlar onun genel olarak ilimlerde, özel olarak da hilâf ilminde yüksek bir mertebeye sahip olduğunu göstermektedir.

Kaynaklarda dağınık hâlde bulunan bilgileri bir araya getirdiğimizde, ilimlerde yetkinleşip şöhreti yayıldıktan sonra Nesef'ten Tebriz'e geçtiğini ve orada ders okuttuğunu, ders okuttuklarından birinin de Şemseddin es-Semerkandî olduğunu râcih görebiliriz. Muhtemelen bundan sonra başkent Delhi'de ders vermek üzere Hindistan'a gitmiştir.[87] Bu da büyük ihtimalle Nâsırüddin Mahmûd b. Şemseddin

[85] Keşânî'nin ve Alâeddin en-Nesefî'nin biyografisine rastlayamadık.

[86] Nesefî, *Şerhu'l-Fusûl fî ilmi'l-cedel*, 324. Yazma: Staatsbibliothek zu Berlin (Berlin Devlet Ktp.), nr. 5168, vr. 105a: https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1028819463&PHYSID=PHYS_0211&DMDID=DMDLOG_0006&view=overview-toc.

[87] Abdülhay b. Fahreddin el-Hasenî (ö. 1341/1923), *el-İʿlâm bi-men fî târîhi'l-Hind mine'l-aʿlâm (Nüzhetü'l-havâtır)* (Beyrut: Dâru İbn Hazm, 1. Basım, 1420/1999), 1/88.

İltutmış ya da Gıyâseddin Balaban[88] zamanında olmuştur. Kaynaklar onun hac yolculuğuna çıktığını da teyit etmektedir; Dımaşk'ı ziyareti de belki hacca gidişte ya da dönüşte gerçekleşmiştir. Ayrıca 675 yılında hac yolcusu olarak Bağdat'a gelmiştir.[89] Bu dolu dolu hayat yolculuğunu, kaynakların vefat ettiği yer olarak kaydettiği Bağdat'ta noktalamıştır. Buna göre Bağdat'ta yaklaşık on iki yıl müderris olarak kalmıştır.

1.3. Mevkii ve Mezhebi

1.3.1. Fıkhî ve İtikadî Mezhebi

Tahkikini yaptığımız yazmada Hanefî mezhebini benimsemesinden ve biyografisini yazanların ifadelerinden anlaşıldığı üzere Nesefî Hanefî mezhebine mensuptur. Kelâmî mezhebine gelince, onun Mâtürîdiyye'ye mi yoksa Eş'ariyye'ye mi mensup olduğunu kesin olarak belirlemek oldukça güçtür. Zira bazı görüşleri Mâtürîdî mezhebini benimsediğine işaret eder. Mukallidin imanını kabul edip sahih saydığına dair nakledilenler bunlardandır;[90] bu, Mâtürîdîlerin Eş'arîlerden ayrıldığı konulardan biridir. Buna karşılık onun, Eş'arî iki imamın, Râzî ile Gazzâlî'nin kitaplarıyla ilgilenmesi ve bunlardan etkilenmesi yoluyla Eş'ariyye'den etkilendiğini de söyleyebiliriz. Bununla birlikte, araştırabildiğimiz kadarıyla, biyografisini veren eski kaynaklar onun için açık bir kelâmî mezhep belirlememiştir.

Aynı şekilde Cüneyd-i Bağdâdî'den nakilde bulunması ve Hallâc'ın Sünnî olduğunu savunması, onun tasavvufa intisapta bir sakınca görmeyen Sünnî bir sûfî olduğuna delil sayılabilir.[91]

O dönemde Sünnî olsun olmasın bütün mezhep mensupları nezdinde ne derece kabul gördüğünü ortaya koyan ve ufkunun genişliğine delâlet eden husus şudur: Şâfiîlerden Ca'berî gibi ondan ders okuyanlar, Şiîlerden de Allâme el-Hillî gibi ondan icâzet alanlar olmuştur. Bunlar onun ilmini, tevazuunu ve zühdünü övmekte

---

[88] Abdülmün'im en-Nemir, *Târîhu'l-İslâm fi'l-Hind* (Dâru'l-ʿAhdi'l-Cedîd, 1. Basım, 1378/1959), 111-115; İsâmeddin el-Fıkkī, *Bilâdü'l-Hind fi'l-asri'l-İslâmî* (Kahire: ʿÂlemü'l-Kütüb, 1980), 65-71.

[89] Salâhuddin Halîl b. Aybeg es-Safedî (ö. 764/1363), *el-Vâfî bi'l-vefeyât*, thk. Ahmed el-Arnaût – Türkî Mustafa (Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâs, 1420/2000), 1/216.

[90] Sunnatilla, "A Source-Critical Analysis", 86-87.

[91] Özen, "Menşeʾü'n-nazar", 176.

ittifak etmişlerdir; bu da ilmî ve terbiyevî açıdan yüksek bir mertebeye sahip olduğunu göstermektedir.

1.3.2. İlmî Mevkii ve Cedel İlmine Etkisi

İmam Burhân tefsir, fıkıh, kelâm, hilâf, mantık, cedel ve felsefe gibi pek çok ilimde temayüz etmiştir. Bu ilimlerdeki kitapları son derece faydalı ve oldukça titizdir. Nitekim onun, İmam Râzî'nin tefsirini *el-Vâzıh* adlı tefsirinde ihtisar ettiğini, Râzî'nin kelâma dair kitabını da ihtisar edip *Muhtasaru Nihâyeti'l-ukûl* adını verdiğini görürüz. Esmâ-i hüsnâ şerhine dair iki kitabı vardır: *Meşârikü'l-envâr* ve Gazzâlî'nin kitabının muhtasarı olan *el-Müntehab min kitâbi'l-Maksadi'l-aksâ*.[92] İbn Sînâ'nın *el-İşârât ve't-tenbîhât*'ını şerhetmiş, felsefeye dair *Esâsü'l-kiyâse*'yi yazıp şerhetmiş, ayrıca *el-Mantıku'l-kebîr*'i kaleme almıştır.

Hilâfa dair kitapları, kendisinden sonraki telif faaliyetinde dayanılan meşhur eserlerden olmuş ve uzun süre medreselerde okutulan muteber kitaplar arasında yer almıştır. Ayrıca o, cedelin nazarî temellendirilmesiyle yetinmemiş, bunu, tahkike konu olan *Şerhu'n-Nikâti'l-erbaʿîniyye*'de görüldüğü üzere, cedelî meselelerin amelî tatbikiyle tamamlamıştır.

Hakkında "Bağdat'ın felsefe şeyhi"[93] ve "hilâfa dair eserler sahibi kelâmcı"[94] olduğu ifade edilmiştir. İbnü'l-Fuvatî'nin de onun hakkında şöyle dediği nakledilir: "O bizim hocamızdır; muhakkik, müdakkik, allâme ve hakîmdir. Meşhur eserleri vardır. Hilâf ve felsefe [ile meşgul] idi; duyuları [ömrünün sonuna kadar] yerinde kaldı ve zâhid biriydi."[95] Bu vasıfların yanı sıra o, Hanefî bir mantıkçı;[96] müfessir, muhaddis ve usulcüdür.[97]

Bunun ötesinde, Miller'in kitabındaki ifadelerden özetlenebildiği kadarıyla onun önemini daha da ortaya koyan hususlar şöyle sıralanabilir:

[92] Gazzâlî'nin kitabının adı Neseffî'nin ifadesinde ve muhtasarının başlığında bu şekilde, *el-Maksadü'l-aksâ* olarak geçmektedir. Gazzâlî'nin kitabının meşhur adı ise *el-Maksadü'l-esnâ fî şerhi maʿânî esmâʾillâhi'l-hüsnâ*'dır. "el-Aksâ" belki kitabın adına dair bir rivayettir ya da o bölgelerin nüshalarında yaygınlaşmış eski bir tashiftir.

[93] Şemseddin Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî, [*Düvelü'l-İslâm*], thk. Hasan İsmâil Merve (Beyrut: Dâru Sâdır, 1. Basım, 1999), 2/211.

[94] Zehebî, *el-ʿİber*, 3/355.

[95] Safedî, *el-Vâfî bi'l-vefeyât*, 1/216.

[96] Safedî, *el-Vâfî bi'l-vefeyât*, 1/216.

[97] Leknevî, *el-Fevâʾidü'l-behiyye*, 194.

1. Nesefî, münâzarayı kimin başlatma hakkına sahip olduğunu ve münâzaranın nasıl yürütüleceğini açıklayan belirli kurallar vaz eden ilk kişi kabul edilir. Nesefî'den önce bu kurallar, açık ve sistemli bir tedvin olmaksızın hilâf kitaplarına dağılmış geleneklerden ibaretti.[98]

2. Nesefî mukaddimesinde "cedel" kelimesini dışarıda bırakıp yerine "münâzara"yı koymuştur. Bu, münâzarayı salt soru ve cevaptan kurtarma arzusunun bir göstergesidir. Bu sebeple münâzırların rollerini yeniden tanımlamıştır: Müstedil artık salt bir mücîb değildir; Nesefî onu "münâzır" olarak adlandırmıştır. Sâil de salt bir müstefsir (açıklama isteyen) değil, itiraz hakkına sahip bir "hasım" hâline gelmiştir.[99]

3. Münâkaza ve muâraza için belirli ve soyut kalıplar koymuştur. Bu sayede münâzırların ortak ve sabit kurallara başvurması kolaylaşmıştır.[100]

4. Gasb ile muâraza arasında zamansal ve yöntemsel bir düzen koymuş ve ikisini birbirinden ayırmıştır.[101]

5. Mantık ile fıkhî cedel arasında derin bir bütünleşme sağlamış, sûrî mantığın terim ve önermelerini münâzaranın kurucu yapısına dâhil etmiştir.[102] Ayrıca cedelî önermelerin tenâkuz yapısını temellendirmek üzere tenâkuzun hükümlerine ve dokuz şartına (cüz, küll, mekân, zaman, izâfet, kuvve, fiil, keyf ve kemde vahdet) dair ayrıntılı bir fasıl eklemiştir.[103]

6. Münâzaranın üzerine kurulduğu üç kavram olan delil, istidlal ve ta'lîl için titiz mantıkî tanımlar ortaya koymuştur.[104]

Bütün bunların ötesinde Nesefî, Semerkandî ile birlikte âdâbü'l-bahs ve'l-münâzara ilminin gerçek kurucusu sayılabilir. Zira Semerkandî ondan yalnızca ders okuyup ilmini şifahen almakla kalmamış, *el-Mukaddime*, *el-Menşeʾ* ve *en-Nikâtü'l-erbaʿîniyye* gibi temel kitaplarını da şerhetmiştir. Böylece Nesefî'nin ilminin

[98] Miller, *Islamic Disputation Theory: The Uses & Rules*, 94.
[99] Miller, *Islamic Disputation Theory: The Uses & Rules*, 95-96.
[100] Miller, *Islamic Disputation Theory: The Uses & Rules*, 95, 98.
[101] Miller, *Islamic Disputation Theory: The Uses & Rules*, 95-98, 112.
[102] Miller, *Islamic Disputation Theory: The Uses & Rules*, 97.
[103] Miller, *Islamic Disputation Theory: The Uses & Rules*, 99-100.
[104] Miller, *Islamic Disputation Theory: The Uses & Rules*, 101.

esaslarını ve tatbikini bir araya getirmiş, Nesefî'den aldıklarıyla bu bina onun elinde tamamlanmıştır. Nesefî'nin cedel ilmini münâzara ilmine dönüştürdüğüne dair işaretler, kitaplarında, özellikle *el-Mukaddime* ve *en-Nikâtü'l-erbaʿîniyye'*de göze çarpmaktadır. Ayrıca o, yalnızca nazariyeye dair kitaplar yazmakla yetinmemiş, tatbikata dair eserler de vermiştir. Bu yüzden onun cedel ilmini nazarî ve tatbikî olgunluğun zirvesine ulaştırdığı söylenebilir. Bu suretle o, Semerkandî'nin âdâbü'l-bahs ilminin direklerini yükseltmek üzere yola çıkacağı son ve en uygun merhale olmuştur.

1.4. İlmî Eserleri

1.4.1. Bu Çalışmada Eserlerinin Tasnif Yöntemi

İmam Burhâneddin en-Nesefî'nin eserlerinden ve ona nisbet edilenlerden tespit edebildiklerimizin sayısı otuz yediyi bulmaktadır. Bunları birbirine bağlı iki esasa göre sıraladık: Birincisi eserin neşir, günümüze ulaşma ve nisbetin sübûtu bakımından durumu; ikincisi ise eserin dâhil olduğu ilim dalıdır. Böylece eserler altı kısımda toplanmıştır: tahkikli olarak neşredilenler; kısmen tahkik edilenler; nisbeti sabit olup yazma hâlinde mevcut olanlar; yazma hâlinde bulunup ona nisbeti ağır basanlar; nüshasına ulaşamadığımız kayıp eserler; son olarak da ona nisbet edildiği hâlde kendisine ait olmayanlar. Her kısmın içinde ilim dallarına göre bir sıralama yaptık. İlk sırada cedel, hilâf ve fıkıh usulü yer almaktadır; zira bunlar müellifin şöhret kazandığı alan olup araştırmanın da konusudur. Bunları sırasıyla kelâm ve akaid, mantık ve felsefe, tefsir, tasavvuf ve ahlâk, matematik ve belâgat takip etmektedir.

1.4.2. Tahkikli Olarak Neşredilen Eserleri

1. *el-Fusûl fî ilmi'l-cedel* (Cedel ve Hilâf): *el-Mukaddimetü'l-Burhâniyye* ve *Mukaddimetü'n-nazar* adlarıyla da bilinir. Necmettin Pehlivan ve Hadi Ensar Ceylan tarafından tahkik edilmiş; tahkikli metin, iki araştırmacının *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*'nde yayımlanan çalışmalarına ek olarak neşredilmiştir.[105]

[105] Pehlivan – Ceylan, "Burhānuddīn en-Nesefī'nin el-Fuṣūl'ü", 1-75.
el-Fusûl'ün metni bu çalışmaya ek olarak tahkikli biçimde neşredilmiştir.

2. *Şerhu'l-Fusûl fî ilmi'l-cedel* (Cedel ve Hilâf): *Şerhu'l-Mukaddimeti'l-Burhâniyye* adıyla da bilinir. Dr. Şerîfe el-Huşânî'nin tahkikiyle 1433/2012 yılında Kral Suud Üniversitesi tarafından yayımlanmıştır.

3. *Menşeʾü'n-nazar fî ilmi'l-hilâf* (Hilâf ve Cedel): Eseri önce Şükrü Özen, ardından Şerîfe el-Huşânî neşretmiştir.[106] Hayret verici olan, Özen'in neşri Huşânî'nin tahkikinden yaklaşık on yıl önce yapıldığı hâlde Arap muhakkiklerden hiçbirinin ona atıf yapmamış olmasıdır.

4. *et-Terâcîh* (Fıkıh Usulü – Tercih): Şerîfe el-Huşânî'nin tahkikiyle *Mecelletü Câmiʿati'l-Melik Suʿûd*'da yayımlanmıştır.[107]

5. *Meşârikü'l-envâr fî şerhi'l-esmâʾi'l-hüsnâ* (Akaid ve Tasavvuf): *Meşârikü'l-envâr fî şerhi esmâʾillâhi teâlâ* adıyla da bilinir; başka bir yazma nüshada ise *Şerhu esmâʾillâhi'l-hüsnâ* adıyla geçmektedir. Müellifin mukaddimedeki ifadelerinden anlaşıldığı üzere, esmâ-i hüsnâyı ne çok kısa ne de çok uzun tutan bir şerhtir. Nesefî bu eserinde, kendisinden öncekilerden sika olarak nitelediği müelliflerin eserlerine, özellikle de Gazzâlî'nin *el-Maksadü'l-aksâ*'sı[108] ile Râzî'nin *Levâmiʿu'l-beyyinât*'ına dayanmıştır. Eser bir şerh olduğu hâlde müellif ona muhtasar demiştir; bunu, kitabının öncekilerin eserlerine kıyasla küçük hacimli olduğunu belirtmek için bilerek yapmış görünmektedir. Kitabı üç kısma ayırmıştır: birincisi mebâdî, ikincisi makāsıd, üçüncüsü zevâid hakkındadır.[109] Eser, Ahmed Receb Ebû Sâlim ve Muhammed Mahmûd Muhammed Sabrî el-Cübbe'nin tahkikiyle 2022 yılında Dâru'l-Kütübi'l-ʿİlmiyye tarafından yayımlanmıştır.[110]

6. *Mekârimü'l-ahlâk* (Ahlâk): Muhammed el-Konevî tarafından 2011 yılında Beyrut'ta Dâru'l-Kütübi'l-ʿİlmiyye'de neşredilmiştir.[111]

---

[106] Özen, "Menşeʾü'n-nazar", 171-191.
Eseri Şerîfe el-Huşânî de neşretmiştir: *Mecelletü'l-Hikme* 34 (1428/2008), 409-471.

[107] Nesefî, "et-Terâcîh", 889-959.

[108] Bk. yukarıda 92. dipnot.

[109] Bk. Burhâneddin en-Nesefî, *Meşârikü'l-envâr fî şerhi'l-esmâʾi'l-hüsnâ*, Berlin yazması, vr. 1b, 2a.

[110] Burhâneddin en-Nesefî, *Meşârikü'l-envâr fî şerhi'l-esmâʾi'l-hüsnâ*, thk. Ahmed Receb Ebû Sâlim – Muhammed Mahmûd Muhammed Sabrî el-Cübbe (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-ʿİlmiyye, 2022). Ayrıca bk. https://www.quranicthought.com/ar/books/13-مشارق-الأنوار-في-شرح-أسماء-الله-تعالى/. Eser başka bir yazma nüshada *Şerhu esmâʾillâhi'l-hüsnâ* adıyla geçmektedir: http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB000156E900000000.

[111] Burhâneddin en-Nesefî, *Mekârimü'l-ahlâk*, thk. Muhammed el-Konevî (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-ʿİlmiyye, 2011).

7. *Şerhu Esâsi'l-kiyâse* (Mantık, Tabiiyyât, İlâhiyyât ve Matematik): Gholamreza Dadkhah ve Abbas Goodarznia tarafından tahkik edilerek 2015 yılında Kaliforniya'nın Costa Mesa şehrinde yayımlanmıştır.[112] Eserin İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde (nr. nekay00107) kayıtlı nüshası 1a-100b varakları arasında yer alır. Bu nüshanın sonunda şu kayıt yer alır: "*Şerhu Esâsi'l-kiyâse* adlı kitap, Allah'a hamd ve O'nun güzel tevfikiyle, Allah'ın kullarının en günahkârı ve rahmetine en muhtacı olan Muhammed b. Mes'ûd b. … es-Sâgarcî –Allah onu, anne babasını ve bütün mümin erkek ve kadınları bağışlasın– eliyle, altı yüz yetmiş yedi senesi Rebîülevvel ayının yedinci günü öğle vakti, Medînetüsselâm'da Müstansıriyye Medresesinde tamamlandı."

8. *el-Mantıku'l-kebîr* (Râzî'ye nisbet edilen) (Mantık): Turgut Akyüz tarafından tahkik edilmiş ve 1443/2022 yılında Dâru Fâris li-Baʿsi't-Türâs ve Teʾsîli'l-Fikr tarafından neşredilmiştir.[113]

el-Mantıku'l-kebîr yaygın olarak İmam Râzî'ye ya da Necmeddin el-Kâtibî el-Kazvînî'ye nisbet edilir. Asadollah Fallahi ise makalesinde[114] kitabın Râzî'ye de Kâtibî'ye de değil, Burhâneddin en-Nesefî'ye ait olduğunu ispat etmeye çalışmıştır. Fallahi'nin eserin Râzî'ye ait olmadığına dair delillerinin özeti şöyledir:

- Kitap dört yerde, Râzî'nin öğrencilerinden olan ve 625/1228 yılına kadar hayatta olduğu bilinen Zeynüddin el-Keşşî'ye açıkça atıf yapmaktadır.
- Eserde Efdalüddin el-Hûnecî'ye (ö. 646/1248), özellikle de onun *Keşfü'l-esrâr ʿan gavâmizi'l-efkâr* adlı kitabına birçok örtük atıf bulunmaktadır. Hûnecî'nin bu eseri 630/1233 civarında, yani Râzî'nin vefatından yirmi yılı aşkın bir süre sonra telif ettiği bilinmektedir.
- Daha da önemlisi, *el-Mantıku'l-kebîr* Hûnecî'nin adı geçen kitabında geliştirdiği mantıkî görüşlerin pek çoğunun eleştirisini ihtiva eder. Bu

[112] Burhān al-Dīn al-Nasafī, *Sharḥ Asās al-Kiyāsat: Commentary Upon the Foundation of Intellectual Perspicacity Concerning Logic, Natural Philosophy, Metaphysics and Mathematics*, ed. Gholamreza Dadkhah – Abbas Goodarznia (Costa Mesa, California: Mazda Publishers, 2015).
Eserin İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesindeki nüshası: nr. nekay00107, https://nek.istanbul.edu.tr/ekos/AY/nekay00107.pdf.

[113] Burhâneddin en-Nesefî, *el-Mantıku'l-kebîr*, thk. Turgut Akyüz (Kuveyt: Dâru Fâris li-Baʿsi't-Türâs ve Teʾsîli'l-Fikr, 1. Basım, 1443/2022).

[114] Fallahi, "Burhān al-Dīn Nasafī as the Author of al-Manṭiq al-Kabīr", 246-261.

kronolojik çelişki Râzî'nin eserin müellifi olmasını imkânsız kılar; zira bir eserin, varsayılan müellifinin vefatından onlarca yıl sonra ortaya çıkan çalışmaları eleştirmesi mümkün değildir.

Fallahi daha sonra eserin içeriğinin, Necmeddin el-Kâtibî el-Kazvînî'nin (ö. 675/1276) bilinen mantık eserlerinin üslup ve muhtevasından açıkça farklı olduğunu göstererek ona nisbetini de reddetmiştir. Ardından kitabı, mantığa ayrılmış bir bölüm ihtiva eden *Şerhu Esâsi'l-kiyâse* ile karşılaştırmış ve onun Burhân en-Nesefî'ye ait olduğunu ispat etmiştir. Delilleri arasında şunlar bulunmaktadır: fasılların yapısı ve başlıklarındaki büyük benzerlik; ortak ve kendine özgü mantıkî fikirler ve terimler; ortak şiir beyitleri; birbirinin aynı olan üslup özellikleri ve ifadeler; pek çok yerde lafzî metin örtüşmesi; son olarak da kesin dış tarihî delil, yani *el-Fusûlü'l-Burhâniyye* şârihi Abdürrahîm el-Kirmânî'nin *el-Mantıku'l-kebîr'*in Nesefî'ye ait olduğuna dair şahitliği. Bu deliller göz önünde bulundurulduğunda kitabın Nesefî'ye ait olduğu ikna edici görünmektedir.

1.4.3. Kısmen Tahkik Edilen Eserleri

9. *el-Vâzıh* (Tefsir): İmam Râzî'nin tefsirinin bir telhisidir. Pek çok cüzü Ürdün İslâmî İlimler Üniversitesinde ve Irak Üniversitesinde (el-Câmiʿatü'l-Irâkiyye) hazırlanan akademik tezlerde tahkik edilmiş,[115] bir kısmı da *Mecelletü'l-Hikme*'de yayımlanmıştır. Bu tezlerde eser *Keşfü'l-hakāik ve şerhu'd-dekāik min*

[115] Bu tefsirin bazı kısımları *Keşfü'l-hakāik ve şerhu'd-dekāik min tefsîri kelâmillâhi'l-azîz* adıyla birçok akademik tezde tahkik edilmiştir. Bunlardan Ürdün İslâmî İlimler Üniversitesinde hazırlananlar şunlardır: Üsâme Abdülvehhâb el-Hayânî (Mukaddime ve Fâtiha sûresi, doktora, 2011); Mâcid Yâsîn Hamîd (Bakara sûresinin birinci cüzü, doktora, 2011); Hâlid Mansûr Mahmûd el-Hayârî (ikinci cüzden sûrenin sonuna kadar Bakara, doktora, 2012). Irak Üniversitesinde (el-Câmiʿatü'l-Irâkiyye) hazırlananlar: Kusay Muhammed Ubeyd (Âl-i İmrân 1-81, yüksek lisans, 2019); Muhammed Cihâd Mahmûd Hamed (Âl-i İmrân 166 – Nisâ 36, yüksek lisans, 2019); Hâmid Kâmil Ahmed Câsim (Nisâ 135 – Mâide 46, yüksek lisans, 2019); Nebe' Abdüllatîf Alvân (Yûnus 7 – sûrenin sonu, yüksek lisans, 2019); Sâre Sâyir Ahmed (En'âm 111 – A'râf 53, yüksek lisans, 2020); Âmâl Abdullah Câsim (A'râf 54-174, yüksek lisans, 2020); Ammâr Hâtim Abdüllatîf (Mâide 46 – En'âm 19, yüksek lisans, 2020); Ahmed Necm Muhammed el-Hayyâlî (A'râf 175 – Enfâl sûresinin sonu, yüksek lisans, 2021); Ali Hüseyin Kevvâd Sirâc (Tevbe 1-73, yüksek lisans, 2021); Ömer İbrâhim Tâhâ (Ra'd – İbrâhîm sûresinin sonu, yüksek lisans, 2021); Nihâye Hâlid Dâvûd Selmân (Hûd, yüksek lisans, 2022); Nûr Muhsin Cemîl es-Selmânî (Yûsuf, yüksek lisans, 2022); Ammâr Abd İnâd Muhammed (Ra'd – İbrâhîm sûresinin sonu, yüksek lisans, 2022); Secâ Abd Muhammed (Hicr – Nahl 43, yüksek lisans, 2023); Fâtıma Muhammed Mahmûd Abbâs (Nahl 43 – sûrenin sonu, yüksek lisans, 2023); Hanîn Ömer Abdullah (Sâffât, yüksek lisans, 2023); Hansâ Abdülvehhâb Abdullah (Kehf, doktora, 2023). Ayrıca bk. Ahmed Muhammed Yâsîn el-Hâşimî – Üsâme Abdülvehhâb Hamed, "Meryem 41-50: Dirâse ve tahkīk", *Mecelletü'd-dirâsâti't-terbeviyye ve'l-ilmiyye* (el-Câmiʿatü'l-Irâkiyye) 6/25 (Mart 2025), 30-47.

tefsîri kelâmillâhi'l-azîz adıyla geçerken terâcim kitapları onu *el-Vâzıh* diye adlandırmaktadır.[116]

1.4.4. Nisbeti Sabit Olup Yazma Hâlinde Mevcut Olan Eserleri

Bu eserleri ilim dallarına göre sıralayarak ele alacağız; bunu yaparken bizzat gördüklerimizi ve görmeyip yalnızca kataloglarda zikredildiğini tespit ettiklerimizi belirteceğiz.

A. Cedel, Hilâf ve Fıkıh Usulü Alanında

10. *Şerhu'n-Nikâti'z-zarûriyyeti'l-erbaʿîniyye*: Bu tezde tahkik edilen eserdir; nüshaları yeri geldiğinde tanıtılacaktır.

11. *en-Nikâtü'z-zarûriyyetü'l-erbaʿîniyye* (Metin): *el-Üstukussât* adıyla da bilinir.[117] Bazı nüshalarda adı tahrif edilerek *el-İstiksâât* ve *el-İstiksât* şeklinde geçmektedir. Eserin şu nüshalarını tespit ettik:

- Râgıb Paşa Ktp., Râgıb Paşa, nr. 01297-003, vr. 38b-52a. Nesefî'nin *el-Fusûl*'ü ile bazı şerhlerini ihtiva eden bir mecmuada bulunmaktadır; aynı mecmuada *en-Nikâtü'l-erbaʿîniyye* metni de şerhiyle birlikte yer alır. Asıl metin nesih, başlıklar ve fasıllar ise basit sülüs hattıyla yazılmıştır. Nüsha tam ve büyük boydadır; sayfalarında 31 satır bulunur. İstinsah tarihi ve müstensih adı kaydedilmemiştir; tashihli değildir.
- Nuruosmaniye Ktp., Nuruosmaniye, nr. 1310-001, vr. 1b-28a. Nüsha, *en-Nikât* metni ile müellifin bu metne yazdığı şerhi ve yine onun *et-Tercîhât*'ını ihtiva eden tezhipli bir mecmuada yer alır. Zahriyesinde şu ifade bulunur: "Bu, âlim ve fâzıl Burhâneddin en-Nesefî'nin *el-Üstukussât*, *en-Nikât* ve *et-Tercîhât* adlı kitabıdır; … Sultân-ı a'zam Sultan Mehmed Han b. Murad Han –Allah mülkünü ebedî kılsın– adına (*bi-resm*)." Sayfalarında on yedi satır bulunan nüsha açık ve okunaklı bir hatla yazılmıştır. Besmele ile *kāle, ve le-*

[116] Mustafa b. Abdullah Kâtib Çelebi (Hâcî Halîfe; ö. 1067), *Keşfü'z-zunûn ʿan esâmi'l-kütüb ve'l-fünûn*, tsh. Şerefettin Yaltkaya – Kilisli Rifat Bilge (Bağdat: Mektebetü'l-Müsennâ, 1360-1362/1941-1943; ofset: Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-ʿArabî), 2/1756.

[117] Bu bilgiyi bize Prof. Dr. Şükrü Özen vermiştir. İfadesi aynen şöyledir: "Musannif *en-Nikât*'ın sonunda 'Temmeti'l-Üstukussât' diye yazmıştır. Üstukus Süryânîcede asıl demektir. Nüktelerden her bir onluk, bazı nüktelerin aslından olan bir kaide üzere bulunduğu için her onluğa üstukus adını vermiştir." Bk. Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 2303, vr. 158a.

in kāle, fe-nekūlü, ve le-in kāle heb, ve le-in kāle sellemnâ, ev nekūlü, ve lâ nüsellim, ve lenâ, ve emmâ ve *ve innemâ kulnâhu* ifadeleri altın renkle belirginleştirilmiştir. Nüshada istinsah tarihi yoktur; ancak baş tarafındaki, Fâtih Sultan Mehmed'in saltanatının devamı için dua ihtiva eden mühür, nüshanın ona saltanatı sırasında hediye edildiğini göstermektedir. Dolayısıyla nüshanın IX. (XV.) yüzyılın ikinci yarısında yazıldığı söylenebilir. Müstensih adı bulunmayan nüsha mukabeleli ve tashihli değildir. Ancak aynı mecmuada şerhimizden sonra gelen *et-Tercîhât*'ın zahriyesinde müstensihin Abdülvâsi' b. Hasan el-Lahsavî olduğu ve istinsahın 869 yılında tamamlandığı kaydedilmiştir. Muhtemelen şerhimizin müstensihi ve istinsah tarihi de aynıdır.

- Nuruosmaniye Ktp., Nuruosmaniye, nr. 01889-002, vr. 1a-22a. Baş tarafında "*el-Üstukussât*'ın birinci onluğu…" ifadesi yer alır. Tezhipli bir nüsha olup başlıklar ve meselelerin başları kırmızı renkle belirginleştirilmiştir. *en-Nikât* metni ile Semerkandî'nin buna yazdığı şerhi ihtiva eden bir mecmuada bulunmaktadır. Sayfalarında 25 satır bulunur; istinsah tarihi ve müstensih adı kaydedilmemiştir.
- Süleymaniye Ktp., Reîsülküttâb, nr. 01203-006, vr. 17b-29a. Baş tarafına eserin adı "*el-Üstukussât* diye adlandırılan *en-Nikâtü'z-zarûriyyetü'l-erbaʿîniyye*" şeklinde yazılmıştır. Açık ve tashihli bir nüshadır. Sonunda müstensih ve istinsah tarihi şöyle kaydedilmiştir: "Bu *en-Nikâtü'z-zarûriyye* ve *el-Üstukussâtü'l-erbaʿîniyye*'nin tahriri, O'nun fazlına sığınan, O'nun kuvvet ve kudretine dayanan Ali b. Ahmed b. Ali … eliyle, yedi yüz yirmi sekiz senesi Şevval ayından yedi gece geçtiğinde tamamlandı."
- Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 02243-003, vr. 56b-81a. Baş tarafında "*el-Üstukussât*'ın birinci onluğu…" ifadesi yer alır. Basit ve güzel bir mağribî hatla yazılmıştır. Zahriyesinde mecmuadaki metinlerin adları kaydedilmiştir: es-Seyyid eş-Şerîf Şemseddin Muhammed el-Hafrî'nin *İsbâtü'l-vâcib*'i, *Metnü'l-Üstukussât* ve Şemseddin es-Semerkandî'nin buna yazdığı şerh. Onluk ve mesele numaraları kırmızı renkle belirginleştirilmiştir. Nüsha

tashihlidir; eksik, silinti ve noksandan arîdir. Sayfalarında 19 satır bulunur; müstensih adı ve istinsah tarihi kaydedilmemiştir.

- Cum'a el-Mâcid Kültür ve Miras Merkezi, nr. 690949. Almanya'da bulunan nüshanın (5172) bir suretidir ve Nesefî'nin birçok eserini ihtiva eden büyük bir mecmuada yer alır; vr. 105b-133a arasındadır. Sayfalarında 17 satır bulunan nüsha eksik ve silintiden arî, tashihli ve açık bir hatla yazılmıştır. Sonunda şu kayıt bulunur: "*el-Üstukussât*, Allah'ın yardımı ve güzel tevfikiyle, Muhammed b. Abdurrahman et-Tûsî eliyle, Medînetüsselâm'da –bânisine Allah rahmet etsin– şerefli Müstansıriyye Medresesinde, 697 senesi Rebîülâhir ayının sonlarında tamamlandı." Bu, *en-Nikât*'ın en önemli nüshasıdır. Zira müellifin vefatından çok kısa bir süre sonra istinsah edilmiştir; müstensihi bu ilimle ve özellikle Nesefî'nin eserleriyle ilgilenen biridir; ayrıca daha önce belirtildiği üzere müstensih ile Nesefî arasında onun öğrencisi Ali b. Hârûn es-Semerkandî bulunmaktadır.

12. *el-İntişâr fî şerhi Menşeʾi'n-nazar*: Bu şerhin iki nüshasını tespit ettik:

- Birincisi: Süleymaniye Ktp., Esad Efendi.[118] 28 varaktan oluşur, her sayfada 23 satır bulunur. Mukabeleli ve tashihli olan nüshanın üzerinde hâşiye bulunmaktadır. Açık bir nesta'lîk hattıyla yazılmıştır; ortasında eksik ya da silinti yoktur. Sonunda şu kayıt yer alır: "*Şerhu Menşeʾi'n-nazar*'ın tenmîki, seferde ve hazarda ibadet edilen Melik olan Allah'ın yardımıyla, latîf Rabbinin rahmetine muhtaç zayıf kul Hasan b. İsmâil b. İbrâhim –Allah geniş mağfiretiyle onlara ihsan eylesin– eliyle, yedi yüz seksen senesi Rebîülâhir ayının yirmi ikisi, pazar günü tamamlandı."
- İkincisi: Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi.[119] 48 varaktan oluşur, her sayfada 11 satır bulunur. İstinsah tarihi, müstensih adı ve istinsah yeri kaydedilmemiştir. Bütün varaklarında hâşiye bulunan nüsha açık olmakla birlikte ortasından iki sayfa eksiktir; bunun dışında tam olup silintiden arîdir.

---

[118] Burhâneddin en-Nesefî, *el-İntişâr fî şerhi Menşeʾi'n-nazar*, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, mecmua nr. 03034-003, kayıt nr. 717122, vr. 79b-106b.

[119] Nesefî, *el-İntişâr*, Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, mecmua nr. v2855, kayıt nr. 546833, vr. 1a-48a.

Zahriyesinde şu ifade yer alır: “Cedel ilmine dair bir risâle: Burhâneddin en-Nesefî’nin *el-İntişâr şerhu Menşeʾi’n-nazar*’ı.”

- Şükrü Özen başka nüshalar da tespit etmiş, ayrıca bu şerh dışındaki eserlerin de bir dizi nüshasını zikretmiştir.[120]

13. *Defʿu’n-nusûs ve’n-nukûz*: Yazma Berlin’dedir (nr. 5172), vr. 2a-9a.[121] Nüsha tamdır; baş taraflarında, çok fazla olmamakla birlikte silintiler vardır. Tashih ve istinsah tarihi bulunmayan nüsha açık bir hatla yazılmış olup eksikten arîdir. Müellif bu eserinde nasların def’i yollarından bazılarını zikretmiş ve *en-Nüketü’l-erbaʿîn* metninde geçen bazı nüktelerle örneklendirmiştir.

14. *et-Teâruzât*: Yazma Berlin’dedir (nr. 5172), vr. 9b-16a. Yazmanın sonunda belirtildiği üzere *el-Muhtasar fi’t-tercîhât* adıyla da bilinir. Okunaklı ve açık bir hatla yazılmıştır. Nüsha kazıntı, eksik ve silintiden arî ve tashihlidir; hâşiye ve istinsah tarihi ise ihtiva etmez. Müellif burada *et-Tercîhât*’ta ele almadığı bazı vecihleri incelemiştir: iştirak, nakil, mecaz, izmar ve tahsis arasındaki teâruz; nakil, mecaz, izmar ve tahsis arasındaki teâruz; ardından mecaz ile tahsis arasındaki teâruz gibi. Buradan, *el-Muhtasar fi’t-tercîhât*’ın *et-Tercîhât*’tan ayrı bir eser olduğu görünmektedir; müellif bunda öbür eserde zikretmediği vecihleri açıklamıştır. Bu sebeple onun tamamlayıcısı sayılabilir.

15. *Miʿyârü’n-nazar ʿalâ mezhebi’l-İmâm Ebî Hanîfe fî âdâbi’l-bahs ve’l-usûl*: *Süllemü’l-vüsûl* müellifinin *Câmiʿu’n-nazar* adıyla zikrettiği eser muhtemelen budur.[122] Eser Köprülü Ktp., Fazıl Ahmed Paşa, nr. 00530’da (kayıt nr. 360119) bulunmaktadır. Tashihli ve üzerinde ta’lîkler bulunan bir nüshadır. Zahriyesinde “eş-Şeyh el-İmâm el-Âlim el-Fâzıl el-Allâme Burhâneddin İbn Abdülazîz en-Nesefî’nin telifi” yazılıdır; ancak kitabın mukaddimesinde müellifin adı bir yerde bu şekilde, başka bir yerde ise “Abdülazîz” olmaksızın geçmektedir. Kitabın muhtevası İmam Burhâneddin en-Nesefî’nin yazı ve ilgi alanı içinde yer almaktadır. Burhâneddin

---

[120] Özen, “Menşeʾü’n-nazar”, 181.

[121] Burhâneddin en-Nesefî, *Defʿu’n-nusûs ve’n-nukûz*, Staatsbibliothek zu Berlin, nr. 5172, vr. 2a-9a, https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1028819463&PHYSID=PHYS_0001&DMDID=&view=overview-.

[122] Mustafa b. Abdullah Kâtib Çelebi (Hâcî Halîfe; ö. 1067), *Süllemü’l-vüsûl ilâ tabakāti’l-fuhûl*, thk. Mahmûd Abdülkādir el-Arnaût, haz. ve takdim Ekmeleddin İhsanoğlu (İstanbul: İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), 2010), 3/252.

Abdülazîz en-Nesefî adına bir biyografiye rastlayamadık; muhtemelen bu kişi *en-Nikât* sahibi Burhân en-Nesefî'dir ve adında bir tashif vardır. Yazma 121 varaktan oluşur; istinsah tarihi ve müstensih adı zikredilmemiştir. 53a varağında, üzerine yapıştırılan bir kâğıt sebebiyle bazı satırlar silinmiştir.

B. Kelâm ve Akaid Alanında

16. *Muhtasaru Nihâyeti'l-ukûl*: Fahreddin er-Râzî'nin kitabının bir telhisidir. Bir nüshası Süleymaniye Ktp., Yeni Cami, nr. 002-00758, levha 221-408'de bulunmaktadır. Okunaklı bir hatla yazılmış ve üzerinde tashihler bulunan nüshanın ortasından yaklaşık bir varak düşmüştür. Baş tarafında şu ifade yer alır: "Bundan sonra: Bazı arkadaşlarım benden kelâm usulüne dair; aklî kaideleri ve ilmî bahisleri, dinî maksatların önemlileri ve yakînî matlablarla ilgili hususları ihtiva eden, bununla birlikte garip nükteleri, şaşırtıcı şüpheleri ve bunlara latîf işaretler ve şerefli tenbihlerle verilen cevapları da içeren bir kitap yazmamı istediler; zira bunlar zevâid kabilinden olsalar da faydalardan hâlî değildir. Ben de Allah Sübhânehû ve Teâlâ'nın rızasını talep ederek bunu üstlendim; O'ndan kitabı tamamlamaya muvaffak kılmasını ve umumi lütfuyla beni hatadan korumasını diledim; şüphesiz O dilediğine kādirdir ve icâbete lâyıktır. Kitap, imam ve muhakkik Fahreddin er-Râzî'nin –Allah ona rahmet etsin– eserlerinden *Nihâyetü'l-ukûl*'de olduğu gibi, fasılların tahrir ve asılların takrir edildiği bir tertiple yirmi kaide üzere düzenlenmiştir." Sonunda ise şu kayıt bulunur: "Bunun yazımı, Allah'ın yardımı ve güzel tevfikiyle, latîf Rabbinin rahmetini uman zayıf kul, Hüsâm en-Nûrî lakaplı Mahmûd b. Hasan b. Muhammed eliyle, altı yüz doksan dört senesi Zilkade ayının on üçü olan cumartesiden sonra ikindi vakti, İmâm-ı A'zam, ümmetin kandili ve imamların imamı Nu'mân b. Sâbit el-Kûfî'nin –Allah ondan razı olsun, onu da razı etsin ve kabrini serin kılsın– meşhedinde tamamlandı…"

17. *el-Müntehab min kitâbi'l-Maksadi'l-aksâ fî esmâ'illâhi'l-hüsnâ*: Gazzâlî'nin *el-Maksadü'l-aksâ*'sının bir ihtisarıdır.[123] Burhân en-Nesefî bunu yazmanın başında şöyle açıklar: "Bil ki ele aldığımız konuda önceki kitaplardan itimat edilecek olan, yüce imam, âlim ve âmil, âlemin allâmesi Gazzâlî'nin –Allah ona rahmet etsin– *el-Maksadü'l-aksâ*'sıdır. Bu sebeple o kitabı mütalaa etmeyi

[123] Bk. yukarıda 92. dipnot.

üstlendim ve mütalaa sırasında, tahkik yolunu hazırlamak üzere ondan gerekli olanları ihtisar ettim. Tevfik Allah'tandır."[124] Nesefî kitabı üç fen üzerine tertip etmiştir: birincisi mukaddimeler, ikincisi maksatlar ve gayeler, üçüncüsü ise ekler ve tamamlayıcılar hakkındadır. Bu tertip *Şerhu'l-esmâʾi'l-hüsnâ*'nın tertibine yakındır. Bu eserle *Meşârikü'l-envâr* arasındaki fark, bunun yalnızca Gazzâlî'nin kitabına dayanılarak telif edilmiş olmasıdır; *Meşârikü'l-envâr* ise hem Gazzâlî'ye hem de Râzî'ye dayanmaktadır.

C. Mantık ve Felsefe Alanında

18. *Risâle fi'd-devr ve't-teselsül*: Dadkhah'ın kaydettiğine göre nüshaları şunlardır: Meclis Ktp. (Tahran), nr. 10115/30; Vezîrî Ktp. (Yezd), nr. 3135/4; Mar'aşî Ktp. (Kum), nr. 11604/10, nr. 13096/41 ve 27, nr. 7036/79.[125] Bu nüshaları göremedik.

19. *Risâle fi'l-mantık* / *Havâşi'l-Muhtasar fi'l-mantık*: Dadkhah'ın kaydettiğine göre İran Millî Ktp., nr. 2412/19'da bulunan nüsha 659/1260 tarihli olup sonu eksiktir;[126] bu nüshayı göremedik. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi koleksiyonunda bulunan ve üzerinde muhtemelen müellife ait bir hâşiye yer alan nüsha da (nr. nekay00122-02)[127] belki budur. Bu nüsha Muhammed b. Mes'ûd es-Sâgarcî eliyle, altı yüz doksan sekiz senesi Zilkade ayında bir çarşamba günü öğle vakti, Bağdat'taki Müstansıriyye Medresesinde tamamlanmıştır. Tashihli bir nüshadır; tashih bulunmayan sayfası neredeyse yoktur. Eskiliği sebebiyle yırtıklar ihtiva eden nüshanın üzerinde bunların onarıldığını gösteren izler de vardır.

20. *el-Kavânînü'l-kātıʿa ve'l-berâhînü's-sâtıʿa*: İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde (nr. nekay04549-07) vr. 127a-170a arasında bulunan bir risâledir.[128] Baş tarafında İmam Burhâneddin en-Nesefî'ye nisbet edilmiştir. Nüsha

---

[124] Burhâneddin en-Nesefî, *el-Müntehab mine'l-Maksadi'l-aksâ fî esmâʾillâhi'l-hüsnâ* (yazma), Princeton Üniversitesi Ktp., Yahuda, demirbaş nr. Garrett 4235Y, katalog nr. Mach 2432, vr. 3a, https://dpul.princeton.edu/catalog/dc9306t8901.

[125] Dadkhah, "Introduction", 8.

[126] Dadkhah, "Introduction", 8.

[127] Burhâneddin en-Nesefî, *Risâle fi'l-mantık*, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., nr. nekay00122-02, https://nek.istanbul.edu.tr/ekos/AY/nekay00122-02.pdf.

[128] Burhâneddin en-Nesefî, *el-Kavânînü'l-kātıʿa ve'l-berâhînü's-sâtıʿa*, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., nr. nekay04549-07, vr. 127a-170a, https://nek.istanbul.edu.tr/ekos/AY/nekay04549-01.pdf.

okunaklı bir hatla yazılmıştır; ancak bazı sayfaların kıvrılması yüzünden kimi sayfa başlarında birtakım kelimeler silinmiştir; son sayfasında da bazı kelimelerde silinti vardır. Tashihli olmayan nüshanın sonunda şu ifadeyle tahrir edildiği belirtilmektedir: "Sakīm bir nüshadan [tahrir edildi]. Saltanatı yüce olan Allah'tan onu ıslah ve tashih etmeyi, idrak ve muhafaza etmeyi nasip etmesini dileriz. Bu, hicrî 672 yılı Rebîülevvel ayının ilk günü oldu. Allah, peygamberlerinin ve velîlerinin sonuncusuna salât eylesin."

D. Tasavvuf ve Ahlâk Alanında

21. *Risâle fi'l-ʿışk*: Nüshaları şunlardır: Dadkhah'ın kaydettiğine göre Hasan Hüsnü Abdülvehhâb koleksiyonu (Tunus), nr. 17906/3, 1160/1747 tarihli;[129] ayrıca Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 007-00680, levha 149-150, 779/1377 tarihli. Küçük hacmine rağmen bir mukaddime ve altı fasıldan oluşan risâle tamdır. Ancak Süleymaniye nüshasının başında, varak üzerindeki bir yapıştırıcı sebebiyle silinti bulunmaktadır. Sonunda müstensihin adı ve istinsah tarihi şöyle yazılmıştır: "Mevlânâ Burhâneddin en-Nesefî'nin –Allah ona rahmet etsin– *Risâletü'l-ʿışk*'ı, yedi yüz yetmiş dokuz senesi Ramazan ayının yirmi biri, cuma gecesi tamamlandı. Kâtibi, Allah Teâlâ'ya muhtaç Ahmed b. Şemseddin et-Tikrîtî."

22. *Metâliʿu's-saâde*: Bu eserin bilinen tek bir nüshası vardır: Şeyh Haydar Ali yazması, Meşhed, nr. 857/2, vr. 7b-11b, 1102/1691 tarihli. Bu nüshayı göremedik; bilgiyi Dadkhah'tan aktardık.[130]

E. Matematik Alanında

23. *el-Kavâʿid fî ilmi'l-cebr ve'l-mukābele*: Dadkhah'ın kaydettiğine göre eserin günümüze ulaşan tek yazması Bağdat'taki Hâciyyât Medresesinde 22/136/8 numarada kayıtlıdır;[131] ona ulaşmamız mümkün olmadı. Muhtemelen *Süllemü'l-vüsûl*'de[132] *Risâle fî mebâhisi Öklîdis* adıyla Nesefî'ye nisbet edilen eser de budur.

---

[129] Dadkhah, "Introduction", 8.
[130] Dadkhah, "Introduction", 8.
[131] Dadkhah, "Introduction", 8.
[132] Kâtib Çelebi, *Süllemü'l-vüsûl*, 3/252.

1.4.5. Yazma Hâlinde Bulunup Ona Nisbeti Ağır Basan Eserleri

Bunlar terâcim kitaplarında, çoğu zaman da bizzat yazma nüshalarda ona nisbet edilmeyen eserlerdir; ancak nisbetlerini kuvvetlendiren karineler mevcut olup daha fazla incelenmeye muhtaçtırlar.

24. *el-Meʿânî ve'l-beyân* (Belâgat): Beyazıt Devlet Ktp., Beyazıt, nr. 569663.[133] Kitap 53 levhadan oluşur ve açık, okunaklı bir hatla yazılmıştır; ancak ortasından dört sayfa düşmüştür: 34a, 34b, 37a, 37b. Tashihli ve mukabeleli olan nüshanın üzerinde çok fazla hâşiye yoktur. Kitap İmam Râzî'nin *Nihâyetü'l-îcâz fî dirâyeti'l-iʿcâz*'ının bir muhtasarıdır. Râzî bu eseri Abdülkāhir el-Cürcânî'nin *Delâilü'l-iʿcâz* ve *Esrârü'l-belâga* adlı iki kitabına dayanarak yazmıştır. Nitekim kitabının mukaddimesinde, bu iki eseri inceleyince onlardan faydalarının düğüm noktalarını ve eşsiz bilgilerinin maksatlarını derlediğini; bunu yaparken tertibi tehzible, tahriri takrirle birlikte gözettiğini, icmalî ifadeleri yakînî taksimlerle zabtettiğini, usandırıcı ıtnâb ile muhil îcâzdan da sakındığını belirtir.[134] Nesefî de bu eserde Râzî'nin izlediği yolu takip etmiştir.

Zahriyede "Mevlânâ Burhâneddin en-Nesefî'nin –Allah ona rahmet etsin– *el-Meʿânî ve'l-beyân*'ı" ifadesi yer almaktadır. Kitabın içinde müellifin adı bir daha geçmez; eser ne terâcim kitaplarında ne de Nesefî'nin eserlerini tahkik edenlerde ona nisbet edilmiştir. Bununla birlikte Nesefî'ye ait olduğunu kuvvetlendiren bazı işaretler bulunmaktadır:

- Müstensih Hâce b. Ali el-Bâr…'ın yazmanın sonunda açıkça belirttiği üzere kitap yedi yüz dört senesinde, yani müellifin vefatından yaklaşık on altı yıl sonra istinsah edilmiştir.
- Müellif, kitabın girişinde onu, ezberlenmesi kolay olsun diye bazı arkadaşlarının isteği üzerine ihtisar ettiğini belirtir. Bu giriş Nesefî'nin başka bazı kitaplarında da tekrarlanır. O dönemde yaygın bir giriş kalıbı olmakla birlikte Nesefî'de özellikle dikkat çekmektedir.

---

[133] *el-Meʿânî ve'l-beyân*, Beyazıt Devlet Ktp., Beyazıt, nr. 569663.

[134] Fahreddin er-Râzî, *Nihâyetü'l-îcâz fî dirâyeti'l-iʿcâz*, thk. Nasrullah Hacımüftüoğlu (Beyrut: Dâru Sâdır, 1. Basım, 1424/2004), 24-25.

- Nesefî'nin sıkça kullandığı bazı ifadeler tekrarlanmaktadır. Bunlar arasında 32b ve 41a'da geçen *faʿteber bimâ ʿarafte* ("bildiğine kıyasla değerlendir") ve 40a ile 47b'de geçen *tuʿrafu bi't-teemmül* ("teemmülle bilinir") sayılabilir.
- İmam Burhâneddin en-Nesefî, *Mefâtîhu'l-gayb* tefsiri ve *Nihâyetü'l-ukûl* gibi Râzî'nin kitaplarını ihtisar etmeye ilgi duymuştur. Bu ilgi, özellikle kitabın önemi de dikkate alındığında, bu eserin de Râzî'nin bir kitabının ihtisarı olduğu ihtimalinin ağır bastığına delil sayılabilir.

25. *Risâle fî istilzâmi'l-baʿz mine'l-mümteniʿât li'l-baʿz ve izhâri mâ yuzannü bi-ennehû minhâ ve in kâne mine'l-mümkinât* (Mantık ve Felsefe): İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde (nr. nekay04549-07) vr. 118a-126a arasında bulunan küçük bir risâledir.[135] Müellif onu bir mukaddime ve sekiz fasla ayırmıştır. Okunaklı bir hatla yazılmış olan nüshanın varaklarında bazı yırtıklar vardır; ayrıca anlaşıldığı kadarıyla sayfa kenarının yazının üzerine kıvrılması sebebiyle bazı sayfa başlarında birtakım kelimeler silinmiştir. Sonunda istinsah tarihi ve müstensih adı yoktur. Risâlenin başında Nesefî'nin adı geçmese de bazı sebeplerden ötürü bize ona aitmiş gibi görünmektedir: Birincisi, risâle onun birçok eserini ihtiva eden bir mecmuada yer almaktadır. İkincisi, Nesefî'nin cedelî ve felsefî ilgi alanı içine girmektedir. Üçüncüsü, yazıldığı üslup Nesefî'nin diğer eserlerindeki üslupla neredeyse örtüşmektedir. Faydası dolayısıyla risâlenin müellife nisbetini tahkik edip onu neşredecek birine ihtiyaç vardır.

26. *Baʿzü'n-nikât ʿalâ mezhebi'ş-Şâfiʿî* (Cedel): İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde (nr. nekay04549-05) vr. 97b-105a arasında bulunan bir risâledir.[136] Şâfiîler ile Hanefîler arasındaki ihtilaflı meseleleri ele alan dokuz nükteden oluşur. Müellif bunlarda Hanefîlere karşı Şâfiîler lehine istidlalde bulunur ve onların görüşünü *en-Nüketü'l-erbaʿîn* metninde kullandığı yöntemin aynısıyla ispat etmeye çalışır. İki yöntem karşılaştırıldığında bunların neredeyse tek bir yöntem olduğu açıkça görülür: Müellif önce Şâfiîlerin görüşünü, ardından Hanefîlerin görüşünü zikreder; sonra Şâfiîlerin delillerini açıklamaya ve onlar lehine ihticaca

[135] *Risâle fî istilzâmi'l-baʿz mine'l-mümteniʿât li'l-baʿz*, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., nr. nekay04549-07, vr. 118a-126a, https://nek.istanbul.edu.tr/ekos/AY/nekay04549-01.pdf.

[136] *Baʿzü'n-nikât ʿalâ mezhebi'ş-Şâfiʿî*, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., nr. nekay04549-05, vr. 97b-105a, https://nek.istanbul.edu.tr/ekos/AY/nekay04549-05.pdf.

girişir. Kendisine yöneltilebilecek itirazları göstermek için fenkale üslubuna başvurur, ardından bu itirazları reddeder. Buna göre bu nüktelerin Burhâneddin en-Nesefî'ye ait olduğu söylenebilir. Muhtemelen Nesefî bunları, görüşleri destekleme ve çürütmede cedelî yöntemin alıştırması kabilinden öğrencilerine veriyordu. Mevcut nüshada Nesefî'ye bir nisbet bulunmamaktadır; istinsah tarihi ve müstensih adı da yoktur; ayrıca nüsha tashihli değildir.

27. *Baʿzü'n-nikât ʿalâ mezhebi Mâlik* (Cedel): Yazma, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde (nr. nekay04549-07) vr. 105a-116a arasında bulunmaktadır.[137] Sonundan bir varak eksiktir; zira müellifin 116a'da başladığı nükte tamamlanmamıştır; ayrıca mecmuadaki bir sonraki eser 118a'da başlamaktadır. Risâle on nükteden oluşur. Müellif bunlarda Mâlikî mezhebini ele almış, zaman zaman onu Hanefîlerin görüşüyle karşılaştırmış, yanına Şâfiîlerin ve başkalarının görüşlerini de eklemiştir. Bunu, *en-Nüketü'l-erbaʿîn*'i üzerine bina ettiği yöntemin aynısıyla yapmıştır. Baş tarafında şu ifade yer alır: "Bundan sonra: Aziz kimselerden bir grup benden, muazzam, mükerrem, âlim, âmil, kâmil ve fâzıl imam Mâlik b. Enes'in –Allah ona rahmet etsin– mezhebi üzere on zarûrî nükte yazmamı istedi. Ben de isteklerini kabul ettim ve Allah Teâlâ'ya hamd ederek ve O'na tevekkül ederek işe koyuldum; şüphesiz O dilediğine kādirdir ve icâbete lâyıktır." Risâlede Nesefî'nin adı geçmez; ancak onun eserlerini ihtiva eden bir mecmuada yer alması ve üslubunun *en-Nüketü'l-erbaʿîn* ile örtüşmesi, ona ait olduğunu kuvvetlendiren birer karine sayılır.

1.4.6. Kayıp Eserleri

Bunlar kaynaklarda ona nisbet edilen ya da bizzat kendisinin kitaplarında işaret ettiği, ancak yazma nüshasını tespit edemediğimiz eserlerdir.

28. *Esâsü'l-kiyâse* (Mantık, Tabiiyyât, İlâhiyyât ve Matematik): *Şerhu Esâsi'l-kiyâse*'nin asıl metnidir. Metnin müstakil bir yazmasına rastlayamadık; metin ancak şerhinin içinde günümüze ulaşmıştır. *Süllemü'l-vüsûl*'de Nesefî'ye nisbet edilmiştir.[138]

---

[137] *Baʿzü'n-nikât ʿalâ mezhebi Mâlik*, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., nr. nekay04549-07, vr. 105a-116a, https://nek.istanbul.edu.tr/ekos/AY/nekay04549-05.pdf.

[138] Kâtib Çelebi, *Süllemü'l-vüsûl*, 3/252.

Miller, *Esâsü'l-kiyâse'*nin Urmevî'ye ait olduğunu ve Nesefî'nin onu şerh ettiğini kaydeder. Bu, *Süllemü'l-vüsûl'*deki Nesefî'ye nisbetle çelişmektedir; Miller de bu görüşüne bir delil zikretmemiştir.[139] Dadkhah ise şerhi tahkik ederken metnin Urmevî'ye ya da bir başkasına nisbetinden söz etmemiş, aksine metnin Nesefî'ye ait olduğuna dair şu delilleri ileri sürmüştür:

- Tarihî kaynaklarda metnin müstakil olarak zikredilmemesi: Metin ne kataloglarda ne de terâcim kitaplarında geçmektedir. Bu durum, metnin ayrıca tedavüle girmeksizin müellifin öğrencilerine doğrudan şerh ettiği bir ders metni olarak telif edildiği ihtimalini kuvvetlendirir.[140]
- Şârihin, başkalarının eserlerini şerh ederken şârihlerin kitabın hutbesinde uydukları âdete uymaması: Âdet, şârihlerin metin sahibinin adını açıkça zikretmeleri ve ona tazim için rahmet dilemeleridir. Nesefî bunu yapmamıştır; bu da metnin kendisine ait olduğunu gösterir.[141]
- Şerhin, şerhlerde izlenen geleneksel "dedi/derim ki" (*kāle/ekūlü*) üslubunun dışına çıkması: Nesefî *Esâsü'l-kiyâse'*yi "metin" kelimesiyle ifade etmekte, açıklamaları için de "şerh" ve "hâşiye" lafızlarını kullanmaktadır. Bu, kendi kitaplarını şerh eden ve onlara hâşiye yazan birinin yoludur.[142]
- Nesefî'nin bizzat kendisinin, matematik kısmının dibacesinde açıkça ve birinci şahıs kipiyle, matematik risâlelerini ihtisar edenin, metni telif edenin ve açıklama için ona hâşiye koyanın kendisi olduğunu belirtmesi.[143] Bu delil Dadkhah'ın delillerinin en güçlüsü sayılabilir.

29. *Şerhu'l-İşârât ve't-tenbîhât* (Felsefe ve Mantık): İbn Sînâ'nın kitabının şerhidir. *Keşfü'z-zunûn'*da zikredilmiştir;[144] şu ana kadar kayıp durumdadır.

30. *Şerhu'r-Risâleti'l-Kudsiyye* (Kelâm ve Akaid): *Keşfü'z-zunûn'*da belirtildiğine göre Gazzâlî'nin risâlesinin şerhidir.[145] Ancak Kâtib Çelebi'nin

[139] Miller, *Islamic Disputation Theory: The Uses & Rules*, 94.
[140] Dadkhah, "Introduction", 10.
[141] Dadkhah, "Introduction", 10.
[142] Dadkhah, "Introduction", 10.
[143] Dadkhah, "Introduction", 10.
[144] Kâtib Çelebi, *Keşfü'z-zunûn*, 1/95.
[145] Kâtib Çelebi, *Keşfü'z-zunûn*, 1/881.

ifadesinden, Burhân en-Nesefî'nin *er-Risâletü'l-Kudsiyye* adlı bir kitabının olabileceği anlaşılmaktadır; bu durumda eser Gazzâlî'nin risâlesine yazılmış bir şerh olmayacaktır. Bu eser de şu ana kadar kayıptır.

31. *Şerhu Tavâliʿi'l-envâr* (Kelâm): Nâsırüddin el-Beyzâvî'nin (ö. 685/1286) *Tavâliʿu'l-envâr*'ının şerhidir. Eser *Risâletü'd-devr ve't-teselsül*'de zikredilmektedir; terâcim kitaplarından herhangi birinde ise ona dair bir kayda rastlayamadık. Nitekim gördüğümüz risâlede, yani internette bulduğumuz, Burhâneddin en-Nesefî'ye nisbet edilen ancak ona aidiyetinden emin olamadığımız *ed-Devr ve't-teselsül* adlı risâlede *Şerhu't-Tavâliʿ*'e atıf yapılmaktadır. Doğrusunu Allah bilir.

32. *Fevâʾidü'l-Câmiʿi's-sagīr* (Görünüşe göre Fıkıh): *Süllemü'l-vüsûl*'de ona nisbet edilmiştir.[146] Bu esere rastlayamadık; eser bugüne kadar bulunamamıştır.

33. *Risâle fî tenâhi'l-ebʿâd* (Felsefe ve Tabiiyyât): Dadkhah'ın kaydettiğine göre Burhâneddin en-Nesefî *Risâle fi'd-devr ve't-teselsül* adlı eserinde bu esere işaret etmiştir.[147] *Süllemü'l-vüsûl*'de de ona nisbet edilmiştir.[148] Bu esere rastlayamadık.

34. *er-Risâletü'l-mensûbe fi'l-ulûm* (İlimlerin Tasnifi): Dadkhah'ın kaydettiğine göre müellif *Şerhu Esâsi'l-kiyâse*'de bu esere işaret etmiştir.[149] Bu esere rastlayamadık.

1.4.7. Ona Nisbet Edilip Kendisine Ait Olmayan Eserleri

35. *et-Takrîbü's-sultânî fî şerhi Mukaddimeti'l-Burhânî*: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde bulunan bir yazmadır.[150] *Muʿcemü târîhi't-türâsi'l-İslâmî fi'l-âlem*'de Nesefî'ye nisbet edilmiştir.[151] Bunun sebebi muhtemelen yazmanın zahriyesinde eserin adından sonra yazılan şu ifadedir: "Bu, imam ve muhakkik Burhâneddin en-Nesefî'nin –Allah onu affetsin– telifi olan *Mukaddimetü'n-nazar*'dır." Eserin ona ait olmadığının delilleri şunlardır:

---

[146] Kâtib Çelebi, *Süllemü'l-vüsûl*, 3/252.

[147] Dadkhah, "Introduction", 8.

[148] Kâtib Çelebi, *Süllemü'l-vüsûl*, 3/252.

[149] Dadkhah, "Introduction", 8.

[150] *et-Takrîbü's-sultânî fî şerhi Mukaddimeti'l-Burhânî*, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., III. Ahmed, mecmua nr. 004861, kayıt nr. 554909 (158 varak).

[151] Ali Rıza Karabulut – Ahmet Turan Karabulut, *Muʿcemü târîhi't-türâsi'l-İslâmî fi'l-âlem: el-Mahtûtât ve'l-matbûʿât* (Kayseri: Dâru'l-ʿAkabe, [1422/2001]), 5/3106.

- Aynı zahriyede yer alan şu ifade: “Bunu şerh eden Celâleddin Şâh’tır. Onun, bu şerhten ihtisar ettiği ikinci bir şerhi daha vardır. Bu [şerh] istifadeli ve açıktır; usûlü’d-dîn ilmine dair bir hulâsadır.”
- Şârihin, Nesefî’nin mukaddimesini övdükten sonra şerhin mukaddimesinde söyledikleri:[152] “Onu *Meʿârikü’l-fuhûl fî şerhi’l-Fusûl* diye adlandırdığım bir şerhle şerh ettiğimde, bunda bir tür ıtnâba yer verdim ve kitabın aslının terk edilmesinden korktum; bu sebeple dizginleri *Takrîbü’s-sultânî fî şerhi’l-Burhânî* diye adlandırılan başka bir şerhe çevirdim.” Bu ifade, onun *Meʿârikü’l-fuhûl*’ün sahibi olduğunu ve *el-Fusûl*’ün müellifi Burhâneddin en-Nesefî olmadığını göstermektedir.
- Eserin Celâlüddevle ve’d-dîn Mahmûd Sultan Câni Bey Han’a (ö. 758/1357) ithaf edilmesi: Bu ithaf, müellifin Burhâneddin en-Nesefî’den sonra yaşadığını ve Sa’deddin et-Teftâzânî (ö. 792/1390) ile çağdaş olduğunu göstermektedir. Zira Teftâzânî de *Muhtasarü’l-Meʿânî*’nin mukaddimesinde eserini aynı sultana ithaf etmiştir.[153]

36. ***ʿAynü’n-nazar fî şerhi Mukaddimeti’n-nazar maʿa şerhihâ*:** Yazma, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde, III. Ahmed koleksiyonunda bulunmaktadır.[154] Türkiye Yazma Eserler Kurumu portalında (YEK) ona nisbet edilmiş olmakla birlikte kitap Burhâneddin en-Nesefî’ye ait değildir. Hatanın sebebi muhtemelen yazmanın zahriyesinde yazılı olan şu ifadedir: “Muhammed b. Muhammed Burhâneddin en-Nesefî, cedel, hilâf ve nazara dair mukaddime.” Mukaddimeyi okuyan kimse için şu hususlar açıkça ortaya çıkacaktır:

- Kitap Nesefî’nin öğrencilerinden birine aittir ve müellif onu yazmaya Nesefî hayattayken başlamıştır. Nitekim şöyle demektedir: “Sonra, hakikatler memleketlerinin sahibi, incelikler yollarının açıcısı, büyük âlim, himmet sahibi, yüce dağ Mevlânâ Burhâneddin en-Nesefî’nin –Allah ömrünü uzun etsin ve bizi onunla görüşmekten mahrum bırakmasın– *Mukaddimetü’n-*

[152] *et-Takrîbü’s-sultânî*, vr. 2a.

[153] Sa’deddin et-Teftâzânî, *el-Muhtasar şerhu Telhîsi’l-Miftâh*, thk. Accâc Berğaş (Dımaşk: Dâru’t-Takvâ, 1. Basım, 1442/2021), 1/90.

[154] *ʿAynü’n-nazar fî şerhi Mukaddimeti’n-nazar maʿa şerhihâ*, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., III. Ahmed, mecmua nr. 1259.

nazar'ı ile onun şerhi…" Bu metin, müellifin Nesefî'nin öğrencisi olduğunu ve ona devam ettiğini, ayrıca yazmaya Nesefî'nin hayatında başladığını teyit etmektedir. Bunun Nesefî'nin kendisi hakkında söylediği bir söz olamayacağı da açıktır.

- Kitap Bağdat'ta yazılmış olup müellif onu altı yüz doksan dokuz senesinde, yani Nesefî'nin vefatından yaklaşık on yıl sonra tamamlamıştır. Bu da müellifin Burhâneddin en-Nesefî ile birlikte Bağdat'ta yaşadığını doğrulamaktadır. Bu kadar uzun bir süre geçmiş olmasına gelince, müellif muhtemelen eseri Nesefî'nin hayatında yazmaya başlamış, vefatından sonra da tamamlamıştır. Ancak süre bu kitap için fazla uzun olduğundan kanaatimizce bu zayıf bir ihtimaldir. Müellifin, bu nüshanın kendisiyle mukabele edildiği daha önceki bir nüsha telif etmiş olması da mümkündür; zira elimizdeki nüsha tashihlidir. Geriye, doğruysa bütün problemi ortadan kaldıracak son bir ihtimal kalmaktadır: Ferağ tarihindeki "tis'în" (doksan) kelimesi noktasız yazılmıştır ve imlası "seb'în" (yetmiş) okunmaya da elverişlidir. Eğer "seb'în" ise ferağ kesin olarak Nesefî'nin hayatında gerçekleşmiş demektir. Ancak kanaatimizce bu da zayıf bir ihtimaldir; çünkü kelimenin imlası "seb'în"den çok "tis'în"e yakındır.

Sonuç olarak Nesefî'ye nisbet edilen bu yazma kesinlikle ona ait değildir. Doğrusunu Allah bilir.

37. *Noktatü'l-beyân ve kenzü'l-ârifîn* (Tasavvuf): Süleymaniye Kütüphanesinde bulunmaktadır.[155] Açık bir hatla Türkçe yazılmış bir risâledir. Fasıllar ve bazı kelimeler kırmızı renkle belirginleştirilmiştir. Bazı sayfalarında muhtemelen su izinden kaynaklanan silintiler vardır. Nüsha tashihli değildir ve üzerinde ta'lîk bulunmamaktadır. Ayrıca yazmanın sonunda müstensih adının ve istinsah tarihinin genellikle yazıldığı yer silinmiştir; muhtemelen burası önceden yazılıydı ve sonradan kasıtlı olarak silinmiştir.

Bu risâlenin Burhâneddin en-Nesefî'ye ait olduğuna dair hiçbir delil yoktur. Risâlede ilk sayfasındaki "eş-Şeyh Muhammed en-Nesefî"ye nisbet dışında bir şey bulunmamaktadır. YEK portalındaki katalogçuları onu Burhâneddin en-Nesefî'ye

[155] *Noktatü'l-beyân ve kenzü'l-ârifîn*, Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 04608, vr. 9b-74a.

nisbet etmeye sevk eden de muhtemelen budur. Ancak bu tek başına yeterli değildir; özellikle de risâlenin terâcim kitaplarında onun eserleri arasında hiç zikredilmediği ve Türkçe olduğu düşünülürse. O hâlde nasıl ona ait olabilir?

1.5. Vefatı

Burhâneddin en-Nesefî 22[156] Zilhicce 687[157] tarihinde Bağdat'ta vefat etmiştir. 686[158] ve 684[159] yıllarında vefat ettiği de söylenmiştir. Hayzürâniyye'de,[160] İmam Ebû Hanîfe Türbesinin (Meşhed-i Ebû Hanîfe) kubbesi altına defnedilmiştir.[161]

---

[156] Ömer Rızâ Kehhâle (ö. 1408), *Muʿcemü'l-müellifîn* (Beyrut: Mektebetü'l-Müsennâ – Dâru İhyâi't-Türâsi'l-ʿArabî, ts.), 11/297.

[157] Bedreddin İbn Habîb el-Halebî (ö. 779), *Tezkiretü'n-nebîh fî eyyâmi'l-Mansûr ve benîh*, thk. Muhammed Muhammed Emîn, ed. Saîd Abdülfettâh Âşûr (Kahire: Vizâretü's-Sekāfe el-Mısriyye, Merkezü Tahkīki't-Türâs, Matbaʿatü Dâri'l-Kütüb, 1976), 1/120; Zehebî, *Düvelü'l-İslâm*, 2/211; Safedî, *el-Vâfî bi'l-vefeyât*, 1/216; Kureşî, *el-Cevâhirü'l-mudıyye*, 2/127.

[158] Bağdatlı İsmâil Paşa, *Hediyyetü'l-ârifîn*, 2/135.

[159] Zehebî'nin aktarımı farklılık göstermektedir: *el-ʿİber*'de onun bu yılda öldüğünü ya da bu yıla kadar yaşadığını düşündüren bir ifade kullanmıştır (*el-ʿİber*, 3/355); ancak *Düvelü'l-İslâm*'da 687'de öldüğünü kaydetmiştir; muhtemelen tercihe şayan olan da budur. İbnü'l-İmâd *Şezerâtü'z-zeheb*'de (7/672) hem nakilde hem de kesin hüküm vermemekte ona uymuştur; Yâfiî ise bunu kesin olarak ifade etmiştir (*Mirʾâtü'l-cenân*, 4/151). Ayrıca bk. Bâmahreme, *Kılâdetü'n-nahr*, 5/407.

[160] Kureşî, *el-Cevâhirü'l-mudıyye*, 2/127.

[161] İbn Habîb, *Tezkiretü'n-nebîh*, 1/120.

İKİNCİ BÖLÜM: ESERİN TAHLİLİ

2.1. Kitabın Adının Tespiti ve Aslından Ayırt Edilmesi

2.1.1. Tahkikte Kullanılan Nüshalarda Eserin Adı

Nikât Metninin ve Şerhin Başlarında Yer Alan Adlar

(أ) nüshasında:

Bu nüshanın zahriyesinde şu ifade yer almaktadır: "Bu, *Şerhu'n-Nüketi'l-erbaʿîn fî ilmi'l-cedel*'dir; metin de şerh de İmam Burhâneddin en-Nesefî'ye aittir."

(ب) nüshasında:

Bu nüshada şerhe özgü bir ad geçmemektedir. Ancak baş tarafındaki mühürde şöyle denilmektedir: "Bu, âlim ve fâzıl Burhâneddin en-Nesefî'nin *el-Üstukussât*, *en-Nikât* ve *et-Tercîhât* adlı kitabıdır; … Sultân-ı a'zam Sultan Mehmed Han b. Murad Han –Allah mülkünü ebedî kılsın– adına (*bi-resm*)." Buna göre metne *el-Üstukussât*, şerhe ise yalnızca *en-Nikât* adıyla işaret edilmiştir.

(ج) nüshasında:

Zahriyede şöyle yazılmıştır: "Musannifin –Allah ona rahmet etsin– *Şerhu'n-Nikâti'l-erbaʿîniyye*'si."

en-Nikâtü'l-erbaʿîniyye Metninin Nüshalarına Göre Eserin Adı

- Râgıb Paşa nüshası: *el-Üstukussât* diye adlandırılan *en-Nikâtü'l-erbaʿîniyye*

  Nuruosmaniye Ktp., Nuruosmaniye, nr. 1310-001, vr. 1b-28a.

  Zahriyesinde şu ifade yer almaktadır: "Bu, âlim ve fâzıl Burhâneddin en-Nesefî'nin *el-Üstukussât*, *en-Nikât* ve *et-Tercîhât* adlı kitabıdır."

  Burada metne yalnızca *el-Üstukussât*, şerhe ise *en-Nikât* adıyla işaret edilmiştir.

- Nuruosmaniye Ktp., Nuruosmaniye, nr. 01889-002, vr. 1a-22a.

  Baş tarafında şöyle denilmektedir: "*el-Üstukussât*'ın birinci onluğu…"

- Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 02243-003, vr. 56b-81a.

  Baş tarafında şöyle denilmektedir: “*el-Üstukussât*’ın birinci onluğu…”

- Süleymaniye Ktp., Reîsülküttâb, nr. 01203-006, vr. 17b-29a.

Baş tarafında yazmanın adı şöyle kaydedilmiştir: “*el-İstiksât* diye adlandırılan *en-Nikâtü’z-zarûriyyetü’l-erbaʿîniyye*”.

Sonunda ise şu ifade yer almaktadır: “Bu *en-Nikâtü’z-zarûriyye ve’l-İstiksâtü’l-erbaʿîniyye*’nin tahriri, O’nun fazlına sığınan, O’nun kuvvet ve kudretine dayanan Ali b. Ahmed b. Ali … eliyle, yedi yüz yirmi sekiz senesi Şevval ayından yedi gece geçtiğinde tamamlandı.”

Müellifin Şerhteki İfadelerine Göre Eserin Adı

Müellifin *en-Nikâtü’l-erbaʿîniyye* metnine yazdığı şerhin mukaddimesinde belirttiğine göre, kendisinden ihtisar yoluna gitmeksizin on mesele hakkında zarûrî nükteler yazması istenmiş; ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü kez aynı talep gelmiş, sonunda nükteler kırka ulaşmıştır.

Müellifin nükteleri “zarûrî” diye nitelemesinden hareketle, şerhten çıkarılabilecek adı “*en-Nüketü’z-zarûriyyetü’l-erbaʿîniyye*” şeklinde ifade edebiliriz. Belirtmek gerekir ki müellif mukaddimede *nükte* kelimesinin iki çoğulunu, yani *nüket* ve *nikât*’ı birlikte kullanmıştır.

Eserin Adına Dair Sonuç

Buraya kadar söylenenlerden şu hususlar tespit edilebilir:

- Şerhten ayrı olarak metin için en çok kullanılan ad *el-Üstukussât*’tır; bunu *el-İstiksât* takip eder.
- Metnin adı *en-Nikâtü’l-erbaʿîniyye*, *en-Nikâtü’z-zarûriyye* ve *en-Nikâtü’z-zarûriyye ve’l-İstiksâtü’l-erbaʿîniyye* şeklinde de ifade edilmiştir.
- Cârullah Efendi nüshasında “*Şerhu’n-Nüketi’l-erbaʿîn fî ilmi’l-cedel*” adı geçmektedir. Cârullah Efendi’nin Osmanlı ulemâsından olduğu bilinmektedir; muhtemelen bu ad onun kaleminden çıkmıştır.

- (ب) nüshasında herhangi bir ad yazılı değilken (ج) nüshasının zahriyesindeki ad, (أ) nüshasında kaydedilene yakındır: "*Şerhu'n-Nikâti'l-erbaʿîniyye*".
- Bu adları, müellifin şerhinin mukaddimesinde yer alan ve yukarıda aktarılan ifadesinden çıkan bilgiyle birleştirmek mümkündür; bu durumda eserin adı şöyle olur: *Şerhu metni'n-Nikâti'z-zarûriyyeti'l-erbaʿîniyye*.

2.1.2. Kitabın Müellife Aidiyetini Gösteren Haricî Deliller

- Terâcim kitaplarında şerhin müellife nisbet edildiğini yalnızca *Süllemü'l-vüsûl ilâ tabakāti'l-fuhûl* ve *Keşfü'z-zunûn*'da tespit edebildik. Kâtib Çelebi burada şöyle der: "Bazı mecmualarda (kaydedildiğine göre) onun eserleri arasında *Medârikü'l-ahkâm*, *Risâle fi'l-ferâiz*, *Câmiʿu'n-nazar*, *en-Nüketü'l-meşhûre* ve bunun şerhi[162] de vardır." *en-Nikâtü'l-erbaʿîniyye* metninin kendisi ise bundan farklı olarak meşhurdur ve pek çok terâcim müellifi tarafından kaydedilmiştir.
- (أ) nüshasının unvan sayfasında şerh müellife nisbet edilmiştir. Bu unvanı büyük ihtimalle Cârullah Efendi yazmıştır; dolayısıyla Cârullah Efendi'nin ilmî mevkii dikkate alındığında bu kayda itimat edilebilir.
- (ج) nüshasının unvan sayfasında da nisbet musannife yapılmıştır. Gerçi unvanın yanına küçük bir hatla "Çârperdî'nin" kelimesi yazılmıştır; ancak kuvvetle muhtemeldir ki bu kayıt, kitabın ona ait olduğu zannıyla sonradan eklenmiştir. Oysa durum böyle değildir; nitekim Çârperdî'nin şerhinin bir nüshasını bulduk ve ileride görüleceği üzere bilgilerini kaydettik.
- Müellifin bazı eserlerine kendisinin yazdığı şerhlerin bulunması.

2.2. Kitabın Burhâneddin en-Nesefî'ye Aidiyetini Gösteren Dâhilî Deliller

Haricî delilleri sıraladıktan sonra burada, şerhin metin müellifi Burhâneddin en-Nesefî'nin kendisine ait olduğunu teyit etmek üzere şerhten çıkarılabilecek dâhilî delilleri ortaya koymaya çalışacağız:

---

[162] Kâtib Çelebi, *Süllemü'l-vüsûl*, 3/252.

2.2.1. Birinci Delil: Müellifin Bu Şerhi Nüktelerin Sahihini Fâsidinden Ayırt Etmek için Yazdığını Açıkça Belirtmesi

Müellif şerhin hutbesinde nükteleri onar onar telif ettiğini, talebelerin ise onları bilmediğini, hatta bilmediklerini de bilmediklerini zikreder; bu da cehl-i mürekkebdir. Bu sebeple talebeler –onun ifadesiyle– "cehaletleri yüzünden onlara itiraz ettiler. Bununla da yetinmeyip bir kısmını benim onları yazdığım meselelerin dışındaki meselelere naklettiler. Anladıkları şeyin fâsid olduğunu, naklettiklerini de ifsat ettiklerini bilmediler. Fâsid üzerine fâsid bina etmenin fâsid olduğunda ise şüphe edilmez."

Bu nükteler etrafında söz çoğalıp havastan pek çok kimsenin dahi onları müellifin kastettiği hakikatleriyle bilmediği ortaya çıkınca, müellifin maksadını ayrıntılı biçimde açıklayan ve zihinlerde oluşan müşkilleri gideren bir şerhe ihtiyaç duyuldu. Nesefî bunu şöyle ifade etmiştir: "Durum bu merkezde iken bazı arkadaşlarım, sahihi fâsidden, kârlıyı kesattan ayırt edecek bir söz tahrir etmemi istediler. Ben de bunu üstlendim ve Allah Teâlâ'ya hamd ederek, O'na tevekkül ederek işe koyuldum. Şüphesiz O dilediğine kādirdir ve icâbete lâyıktır."

Nesefî bu maksadı kitabının hâtimesinde bir kez daha vurgular: "Bil ki bu nüshayı tahrir ve takrir etmekten maksat, bu nüktelerin ihtiva ettiği şeyin açığa çıkmasıdır… Zira nazar ehlinden bazılarının, hatta ağyârdan bazılarının hatırına, kîl ü kālde yeri olmayan şeyler gelebilir; bunu benim sözüme nisbet eder, makamıma yakışmayan şeyleri bana isnat ederler."

Hâtimede "sözüm" ve "makamım" ifadelerini kullanması, *en-Nikâtü'l-erbaʿîniyye* metninin onun telifi olduğuna açık bir delildir. Aynı ifadeler, şerhin de onun sözünü açıklamak ve makamına yakışmayan şeyleri ondan uzaklaştırmak için kaleme alındığını gösterir. Şu hâlde hutbe ve hâtime, Nesefî'nin şerhi yazmaktan muradının *Nikât* metninin kapalı kalan yerlerini açmak ve müşkil kısımlarını izah etmek olduğunu teyit etmektedir. Bu da hem metnin hem de şerhin ona ait olduğunu pekiştirir.

2.2.2. İkinci Delil: Şerefeddin Hârûn el-Cüveynî'ye İthaf

Hutbede şöyle denilmektedir: "Bundan asıl maksat, bu nüshanın es-Sâhibü'l-muazzam … Şerefü'l-mille ve'l-hak ve'd-dîn, Bahâü'l-İslâm ve'l-müslimîn Hârûn b. es-Sâhibi'l-a'zam … Şemsü'd-dünyâ ve'd-dîn, Gıyâsü'l-İslâm ve'l-müslimîn'in nazar edeceği eserler arasında yer almasıdır."

Hârûn b. Şemseddin Muhammed b. Muhammed el-Cüveynî, Burhâneddin en-Nesefî'den ders okumuştur. Bu, iki bakımdan önemli bir dâhilî karinedir:

(A) Eser, Sâhib-i A'zam Şemseddin el-Cüveynî'nin oğlu Hârûn'a ithaf edilmiştir ve Hârûn Nesefî'nin talebesidir. Rivayet edildiğine göre babası Şemseddin, fâzıl bir kimse bir kitap telif edip onu kendisine ve Hârûn'un amcası Alâeddin'e ithaf ettiğinde ona bin dinar câize vermeyi âdet edinmişti.[163] Muhtemelen bu gelenek Hârûn'un Bağdat'ta riyaseti üstlendiği dönemde de sürmüş, Nesefî de âlimlerin âdeti olduğu üzere kitabı bu amaçla ve ayrıca Hârûn onun doğrudan talebesi olduğu için ona ithaf etmiştir.

(B) Bilindiği üzere Şerefeddin Hârûn, vezâreti üstlenmesinden yaklaşık üç yıl sonra 685 yılında öldürülmüştür; Burhâneddin en-Nesefî ise 687'de vefat etmiştir. Dolayısıyla ithaf, zorunlu olarak Hârûn'un riyaseti üstlendiği 682 yılı ile vefat ettiği 685 yılı arasında, yani Nesefî'nin ömrünün son yıllarında gerçekleşmiş olmalıdır. Bunun delili, Nesefî'nin Şerefeddin'e yalnızca emîrlik makamındaki birine verilebilecek lakaplar atfetmesidir; meselâ "emâret feleğinin kutbu, vezâret dairesinin merkezi" demesi bunlardandır. Bu ifadelerin onun vefatından sonra da yerinde olmayacağı açıktır. "Bundan asıl maksat, bu nüshanın es-Sâhibü'l-muazzam'ın nazar edeceği eserler arasında yer almasıdır" sözü de bunu desteklemektedir. Burada söz konusu edilen kesinlikle metin değil şerhtir; zira daha önce geçtiği üzere müellif metni yazmaya tahsil hayatının başlarında girişmiştir.

---

[163] Şemseddin Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî, *Târîhu'l-İslâm ve vefeyâtü'l-meşâhîr ve'l-aʿlâm*, thk. Beşşâr Avvâd Ma'rûf (Beyrut: Dâru'l-Garbi'l-İslâmî, 1. Basım, 1424/2003), 15/453.

2.2.3. Üçüncü Delil: Nesefî'ye Özgü Terimlerin, Ona Aidiyeti Sabit Diğer Eserleriyle Ortaklığı

Nesefî'nin eserlerinde sıkça kullandığı kendine has bir terim dağarcığı vardır. Onun tahkik edilmiş ve kendisine aidiyeti sabit kitapları incelenip birbiriyle karşılaştırıldığında bu durum hiç şüpheye yer bırakmayacak biçimde görülür. Bunun örneklerinden bazıları şunlardır:

- **"Varlık ve yoklukta medâr"** (*el-medâr vücûden ve ʿademen*) kalıbı *Şerhu'n-Nikâti'l-erbaʿîniyye'*de, özellikle de birinci onlukta 133 kez geçmektedir. Aynı kalıp *el-Fusûl*'ün devrân faslında da aynen yer alır: "Medârın varlık ve yoklukta medâr olması suretiyle… Sonra varlık ve yoklukta medâr olan şeyin birden fazla olması mümkün değildir… Bu tefsire göre medâr aklî bir illettir, denilir."
- Müellif mutlak/münker medârı **"ikisinden biri (belirlenmeksizin)"** (*ehadühümâ lâ ʿale't-taʿyîn*) ifadesiyle dile getirmiştir. Bu ifade aynı fasılda şöyle geçer: "Bu, medâr genel münker olduğunda böyledir. Özel münker olduğunda ise, meselâ 'iki ifsattan biri kefâretin vücûbunu gerektirir' denilmesi gibi…"
- Aynı şekilde **"telâzüm, daha genel lâzım ve müsâvî lâzım"** terimlerini de kullanmıştır. Telâzüm faslında şöyle denilmektedir: "Telâzüm, lâzım tahakkuk etmedikçe melzûmun tahakkukunun mümteni olmasından (imtina) ibarettir… Sonra lâzım bazan âmm olur… bazan da müsâvî olur… Lüzûm ya tek taraftandır… ya da iki taraftan."
- *en-Nikâtü'l-erbaʿîniyye'*de de tekrar tekrar geçen **"takdirin men'i ve bunun def'i"** ifadesine gelince, bu ifade *el-Fusûl*'ün kıyas faslında şöyle yer alır: "Takdirin men'inin def'inde yaygın olan budur."
- **"Eğer (hasım) … derse, deriz ki…"** (*ve le-in kāle … fe-nekūlü*) kalıbı *el-Fusûl*, *et-Terâcîh* ve *en-Nikât*'ta aynı ölçüde tekrarlanmaktadır.

Burada delil yalnızca bu kaideler arasındaki lafzî örtüşmeden ibaret değildir; bu kaidelerin hüccetlerin inşasında aynı şekilde kullanılması da delildir. Nitekim *el-Fusûl'*deki "varlık ve yoklukta medâr birden fazla olamaz" sözü, müellifin üçüncü

nükteyi bina ettiği öncülün ta kendisidir. Üçüncü nüktede şöyle der: “Bu, şundandır: Bir şey için varlık ve yoklukta medâr olan şeyin birden fazla olması, ancak bunlardan birinin diğeri olmaksızın tahakkuk edemediği durumda mümkündür.” Bu, ortak bir mezhep içinde varılmış bir uyuşma değil, müellifin bizzat kendisinin formüle ettiği hususi bir kaidenin aynı lafızla yeniden kullanılmasıdır.

Örneklerin kullanımında da benzer bir örtüşme görülür. *en-Nikât*’taki ilk mesele “abdestte niyetin şart olması”dır; bu, müellifin *el-Fusûl*’de münâzırın vazifelerinin ilki için misal olarak verdiği meselenin ta kendisidir. Her iki misalin ifade tarzı birbirine benzediğine göre bu, müellifin aynı kişi olduğuna bir delil sayılabilir.

2.2.4. Dördüncü Delil: Eserleri Arasındaki Üslup Birliği

Nesefî’nin kendisini diğerlerinden ayıran ve taklit edilmesi güç olan kendine has bir üslubu vardır. Bu üslubun özellikleri şöyle özetlenebilir:

- **Aşırı tekrar:** Müellif zamir kullanmak yerine terim yüklü cümleleri bütünüyle tekrarlar. Meselâ şu ifade: “Şart koşmamada ittihad eden iki sûret arasında abdest almanın vücûbu bakımından iftirakın, abdest almanın vücûbunda ayrılan iki sûret arasında şart koşmama bakımından ittihad için medâr olması” Bu ifadenin harfi harfine onlarca kez tekrarlandığı görülür.
- **“Eğer derse… deriz ki” (*ve le-in kāle… fe-nekūlü*) itiraz kalıbında kısaltma (*terhîm*):** *Nikât* metninde “eğer derse” ifadesi 195 kez, “deriz ki” ifadesi ise 256 kez geçer; bu ifadeler dört onluğa aşağı yukarı sabit oranlarda dağılmıştır. Bu durum müellifin diğer eserlerinde de tekrarlanır.
- **Cevapları bilinçli olarak çoğaltması ve “ya da deriz ki” (*ev nekūlü*) kalıbını kullanması:** Müellif bu kalıbı *en-Nikâtü’l-erbaʿîniyye*’de 34 kez kullanmıştır. Bu kalıp, Nesefî’nin *el-Fusûl*’deki yönteminin de ayırt edici bir alametidir.
- **Seciyi hutbe ve hâtimelerde kullanıp bunların dışında kullanmaması.** Şu ifadeler bunun örneklerindendir: “*fe-innehû ʿalâ mâ yeşâü kadîr ve bi’l-icâbeti cedîr*” (Şüphesiz O dilediğine kādirdir ve icâbete lâyıktır), “*fe-*

yensübü zâlike ilâ kelâmî ve yüsnidü ileyye mâ lâ yelîku bi-makāmî” (bunu benim sözüme nisbet eder, makamıma yakışmayan şeyleri bana isnat ederler), “*fe-zâlike maʿzûrun izâ kâne'l-cehlü ʿuzran*” (cehalet bir özür ise o kimse mazurdur), “*ve zâlike bâtılun bi-lâ hilâf*” (bu, ihtilafsız bâtıldır).

- ***el-Fusûl* ve *en-Nikâtü'l-erbaʿîniyye'*de hasmı küçümseyen iki terimin aynen kullanılması:** “Mütefakkıhe” (*el-mütefakkıhe*; fıkıhçı geçinenler) ve “zâhirî (yüzeysel) münâzırlar” (*el-münâzırûne'z-zâhiriyyûn*) terimlerini Nesefî *el-Fusûl'*de de kullanır. Bu iki terim *en-Nikâtü'l-erbaʿîniyye'*de dört kez, “insaf yolunda kendi inançlarına göre keyfî davranan müteahhir cedelciler”i nitelemek üzere geçmektedir.

2.2.5. Beşinci Delil: Mezhep Aidiyeti

Müellifin Hanefî olduğu, her nüktede “Âlimlerimiz –Allah hepsinden razı olsun– dediler ki” deyip ardından Hanefî görüşü zikretmek suretiyle bu mezhebi benimsemesinden anlaşılmaktadır. Aynı şekilde bu mezhebi savunmak için hüccetler serdetmesi de bunu gösterir. Bunun da ötesinde, müellifin Mâverâünnehir âlimlerinden olduğu şu hususlarla delillendirilebilir:

(A) Müellif, Hanefî rivayetlerini Mâverâünnehir âlimlerinin usulüne göre sıralamıştır. Nitekim altıncı nüktede “Hasan, Ebû Hanîfe'den –Allah ondan razı olsun– ihtilafın, (kişinin) bilmesi hâlinde olduğunu rivayet etmiştir” der; üçüncü onluğun yedinci nüktesinde “zâhirü'r-rivâyede” ifadesini, üçüncü onluğun sekizinci nüktesinde ise “iki rivayetin daha sahih olanına göre tahrîmen kerâhet” ifadesini kullanır.

(B) Ayrıca on altıncı nüktede Ebü'l-Yüsr el-Pezdevî'ye “eş-Şeyhü'l-kebîr” lakabıyla atıfta bulunur: “eş-Şeyhü'l-kebîr Ebü'l-Yüsr el-Pezdevî *Şerhu'l-Câmiʿi's-sagīr*'de bunu böyle zikretmiştir.” Pezdevî'nin Mâverâünnehir Hanefî meşâyihinden olduğu bilinmektedir; bu da Nesefî'nin yetiştiği Semerkant muhitiyle örtüşmektedir.

Buna göre haricî ve dâhilî delillerin, şerhin metin müellifi olan Nesefî'ye –Allah ona rahmet etsin– aidiyeti hususunda birbirini desteklediği söylenebilir.

2.3. Telif Sebebi ve Telifin Katmanları

2.3.1. Hutbedeki Anlatım: Dört Aşamada Telif

Müellif hutbesinde telif sebebini ve eserin geçirdiği aşamaları şöyle anlatır: "Bundan sonra (*ve ba'd*);

1. tahsil hayatımın başlarında bir grup ilim talebesi, ihtilaflı meselelerden on mesele hakkında, onlara delâlet eden lafızlarda ihtisar yoluna gitmeksizin zarûrî nükteler yazmamı benden rica etti. Ricalarını kabul ettim ve bu ricaya uygun olarak işe koyuldum.
2. Bundan bir süre sonra başka bir grup da aynı ricayla harekete geçti. Onlara da aynı şekilde icâbet ettim ve nükteleri o meselelerden farklı meselelerde tahrir ettim.
3. Bundan bir süre sonra bir başka grup daha aynı ricada bulundu; ancak bu grubun maksadı ihtisar yoluyla yazmamdı. Onlara da icâbet ettim.
4. Bu minval üzere dört kez onar onar yazdım."

Buna göre şu sonuçlar çıkarılabilir:

- Kitap bir defada değil, her birinde on nükte bulunan, birbirinden ayrı dört aşamada yazılmıştır.
- Onar onar yapılan bu taksim yapay değildir; ihtiyacın ve fiilî durumun doğurduğu bir taksimdir.
- Müellifin belirttiği üzere birinci ve ikinci onluklar ihtisar yoluna gidilmeden yazılmıştır; üçüncü ve dördüncü onluklar ise bunun aksinedir.
- Müellifin ilk yazdığı kısım –birinci onluk– tahsil hayatının başlarındadır; ardından müellif kırk nükteyi tamamlayıncaya kadar telif birbirini takip etmiştir.

2.3.2. Nüktelere Yöneltilen Tenkitler ve Şerhin Telif Sebebi

Müellif, nükteleri yayıldıktan sonra onlara yöneltilen tenkitlere değinir ve bunları dört sebebe bağlar:

- **Birincisi, tenkitçilerin ilmî donanımlarının yetersizliği. Müellif şöyle der:** "Çünkü tabiatları aklî taksimlerden, mantıkî terkiplerden ve küllî ve cüz'î ilimlerin her birinde muteber olan şartlardan uzaktır."
- **İkincisi, selefin bunu terk etmesini delil getirmeleri. Müellif şöyle der:** "Onların [nüktelerin] tahakkukta yeri olmayan şeylerden olduğuna inandılar; zira seleften akıllı kimseler bu türden bir işe girişmemişlerdi."
- **Üçüncüsü, itiraz etmeden önce yanlış anlamaları. Müellif şöyle der:** "Zira talebelerden öylesi vardır ki onları bilmez, bilmediğini de bilmez. Onların şöyle şöyle bir şeyden ibaret olduğuna inanır ve inandığı bâtıl şeylere itiraz etmeye girişir. Böylece cehaletleri yüzünden onlara itiraz ettiler."
- **Dördüncüsü, fâsid nakil. Müellif şöyle der:** "Bununla da yetinmeyip bir kısmını benim onları yazdığım meselelerin dışındaki meselelere naklettiler. Anladıkları şeyin fâsid olduğunu, naklettiklerini de ifsat ettiklerini bilmediler. Fâsid üzerine fâsid bina etmenin fâsid olduğunda ise şüphe edilmez."

Buna karşılık, ilimlerindeki incelik sayesinde kendisine karşı insaflı davranan bir grubu da zikrederek şöyle der: "(Bu,) yakalama (*iktinâs*) yollarında havastan olan bir grubun itirafıyla (sabittir). Onlar bu nüktelere vâkıf olduklarında, bunların, akılların hayrete düştüğü, onlara muâraza etmekte usta âlimlerin (*fuhûl*) dillerinin dolaştığı cedelî terkiplerden olduğunu itiraf ettiler."

2.3.3. Şerhin Telif Amacı

Müellif nükteleri şerh etmekteki maksadını açıkça belirterek şöyle der: "Sahihi fâsidden, kârlıyı kesattan ayırt edecek bir söz tahrir etmem." Hâtimede ise şunu ilave eder: "Bu nüktelerin ihtiva ettiği şeyin açığa çıkması, onun ne olduğu ve nasıl olduğunun belirlenmesi."

Bu ifade, daha önce söylenenlerle birlikte ele alındığında şu hususları ortaya koymaktadır:

- Nüktelerin telif amacı başlangıçta öğretimdi; zira bunlar ihtiyaç doğdukça onar onar telif edilmiştir.

- Şerh, nüktelerin telifinden sonraki bir aşamada yazılmıştır. Bu aşamanın ayırt edici özelliği, nüktelerin artık şöhret kazanmış olmasıdır. Ayrıca daha önce işaret edildiği gibi bu dönem müellifin ömrünün son yıllarına denk gelir; dolayısıyla nazariyesinin rükünleri zihninde tamamlanmış, talebeliğinin başlarında yazdıklarında bir eksiklik varsa onu giderme imkânına kavuşmuştu. Belki de birinci onluğun kendisinden sonrakilere göre hacimce büyük olmasının sebeplerinden biri budur.
- Aynı şekilde müellifin açık beyanı, şerhin telif amacının nükteleri savunmak ve hakikatlerini açıklamak olduğunu göstermektedir. Müellifin kitabın yaklaşık üçte birini itirazları zikredip cevaplamaya ayırmış olması da bunu teyit eder.

2.4. Kitabın Nesefî'nin Eserleri Bütünü İçindeki Yeri: Nazariye ile Uygulama Arasındaki İlişki

İmam Nesefî cedel ilminin büyük simalarından biri olduğundan, hem nazariyesinin esaslarını koymuş hem de bunları uygulamıştır. Tahkike konu olan kitap, onun cedel ilminin kaidelerini uygulamasının zirvesini temsil eder. Ancak *en-Nikâtü'l-erbaʿîniyye*, Nesefî'nin vazettiği nazarî temellerden ayrı okunursa faydası tam olarak elde edilemez. Bu temellerin başında da *el-Fusûl* ve *Menşeʾü'n-nazar* adlı iki kitabı gelir; zira o, tanımları *el-Fusûl*'de, yöntemini ise *el-Menşeʾ*'de belirler. Bu sebeple faydayı tamamlamak üzere burada onun nazariyesini bütünüyle ortaya koymaya çalışacağız:

2.4.1. *el-Fusûl fi'l-cedel*: Terminolojik Temel

Nesefî, *en-Nikâtü'l-erbaʿîniyye*'de kullanacağı terimlerin tanımlarını *el-Fusûl* kitabında vermiştir. Burada *el-Fusûl*'ün tertibine göre onun temel esaslarından bazılarını açıklamaya çalışacağız:

(A) Münâzaranın tanımı ve işlevi: Cedel ilminin Nesefî'ye kadar gelen tanımlarından söz ederken onun münâzara tanımını zikretmiştik: "**Doğruyu ortaya çıkarmak amacıyla iki şey arasındaki nisbet hakkında iki taraftan nazar.**" Bu tanımın kayıtlarını ve faydalarını da daha önce açıklamıştık.

(B) Bahislerin hikâye yoluyla tahriri: Nesefî'nin kitabına ilk olarak başladığı husus, münâzırı bahisleri tahrir etmekle yükümlü tutmasıdır. Tahririn vâcip oluşunu aklî bir gerekçeyle açıklayarak şöyle der: "Çünkü iki taraftan söz, hakkında bahsedilen şeye yönelir. Şayet o şey belirlenmiş olmasa ve ona aklî bir işaretle işaret edilmemiş olsa, onun hakkında bahisle meşgul olmak, insanı ilgilendirmeyen bir şeyle meşgul olmak olurdu." Ardından bahislerin hikâye yoluyla tahririnin faydasını ortaya koyar –bunu onun mezhebinin hususiyetlerinden saymak mümkündür–: "Bil ki bahislerin tahriri hikâye yoluyladır; **hikâyeye ise itiraz edilmez.**" Buna göre muallile iki mezhebi nakletmesi sebebiyle itiraz edilmez. Bu kaidenin tahkike konu metindeki etkisi açıktır: Her nükte iki mezhebin sabit bir kalıpla hikâye edilmesiyle başlar ve kitabın tamamında bu öncüle tek bir itiraz dahi yöneltilmez.

(C) Tenâkuz ve şartları:

Nesefî tenâkuzu şöyle tanımlar: "Varlık ve yoklukta zâtî münâfât; yani ikisinin asla bir araya gelmesi mümkün olmadığı gibi ikisinin birlikte ortadan kalkması da mümkün değildir." Ardından şartlarını sıralar. Bunlar şunlardır:

Mahkûmun aleyhte ittihad,

mahkûmun bihte ittihad,

şartta ittihad,

cüz ve küllde ittihad,

mekân ve zamanda ittihad,

izâfette ittihad,

kuvve ve fiilde ittihad,

keyfiyette ihtilaf

ve **cihet**te ittihad.

Daha sonra iki nakîz ile iki zıt arasındaki farkla faslı bitirir: "İki nakîz kesinlikle bir araya gelmez ve birlikte ortadan kalkmaz. İki zıt ise böyle değildir; onlar bir araya gelmez, ama imkân maddesinde birlikte ortadan kalkabilir."

Bu faslın *en-Nikât* üzerinde önemli bir etkisi vardır; zira müellifin bütün ihtirazlarını üzerine bina ettiği dört kayıt, tamamen bu tenâkuz şartlarına râcidir.

(D) Delil, istidlal ve ta'lîl:

Nesefî delili şöyle tanımlar: "Bilinmesinden, medlûlün varlığının bilinmesi lâzım gelen şey; ister naklî ister aklî isterse ikisinden mürekkeb olsun." Ardından istidlal ile ta'lîl arasını ayırarak şöyle der: "İstidlal, zihnin eserden müessire intikal etmesidir… Ta'lîl ise müessirden esere intikal etmesidir." Bunu da şu sözüyle gerekçelendirir: "Eser, varlığı bakımından müessirin illeti olmasa da o müessirin varlığını bilmemizin illetidir." Varlık illeti ile bilgi illeti arasındaki bu ayrım, onun daha sonra devrânı illiyete delâlet eden bir şey olarak kabul etmesini sağlamıştır.

(E) Telâzüm:

Telâzüm, "lâzım tahakkuk etmedikçe melzûmun tahakkukunun mümteni olmasından (imtina) ibarettir; imtinadan kastedilen ise mutlak olarak imtinadır." Nesefî telâzümün "kendisi olması bakımından (*min haysü hüve hüve*) varlığı için ne lâzımın ne de melzûmun varlığına muhtaç olmadığına" dikkat çeker.

Ardından lâzımı **âmm** (insan için hayvan gibi; burada lüzûm tek taraftandır) ve **müsâvî** (insan için nâtık gibi; lüzûm iki taraftandır) olmak üzere ikiye ayırır ve lâzımın **ehass** olmasını reddeder: "Aksi takdirde melzûmun lâzım olmaksızın tahakkuku lâzım gelir; akıl ise bunu kabul etmez." Daha sonra lâzımı, bilinme yolu itibarıyla **zarûrî** ve **istidlâlî** olarak taksim eder ve davanın tahririyle ilgili ince bir kaideye işaret eder: "Münâzarada 'Şöyle olsaydı şöyle olurdu' dediğin her seferde, bildiğin şeyle itibar et; **bil ki nefsü'l-emrde dava odur.**"

Faslı da **mülâzemenin yıkılma yollarını** açıklayarak bitirir: "Bil ki telâzüm şunlarla yıkılır:

melzûmun nakîzi ile lâzımın aynı arasındaki telâzüm –**buna kalb adı verilir**–,

melzûmun aynı ile lâzımın nakîzi arasındaki telâzüm,

aynı şekilde melzûmun nakîzinin lâzımı ile lâzımın aynı arasındaki telâzüm

ve melzûmun nakîzi ile lâzımın melzûmu arasındaki telâzüm."

Buna göre kalb, onun nazarında müstakil bir bâb değil, mülâzemenin yıkılma sûretlerinden biridir.

(F) Tenâfî:

Birbirine münâfî iki şey, "tek bir mahalde, tek bir zamanda ve tek bir cihetten birlikte bulunmayan" iki şeydir. Nesefî mahallerin umûm ve husus bakımından farklı olduğunu belirtir. Ardından tenâfî sûretlerini, **müddeânın zıddının veya nakîzinin kendisine ilave edildiği hükmün durumu itibarıyla** üç sûrete ayırır:

Birincisi, (bu hükmün) **icmâ sûretlerinden** olmasıdır. Bu sûretin hükmü, iki sebepten ötürü tamam olmamasıdır: Bu sûret hem "biri zorunlu olarak yok olan iki şeyden birini iddia etmeye götürür ki bu, nazar ehlinin ıstılahında bâtıldır" hem de "misliyle muâraza edilir." (İkincisi,) **hilâf sûretlerinden** olması; (üçüncüsü ise) **bir müctehidden iki rivayet bulunan şeylerden** olmasıdır. Sonra bunları öncelik sırasına koyarak şöyle der: "Sonuç olarak üçüncüsüne başvurmak ikinciye göre, aynı şekilde ikincisine başvurmak da birinciye göre evlâdır."

Bu tertibin başlıca amacı **misliyle muârazadan salim olmaya** ulaşmaktır; bu da *en-Nikât*'ta terkibin sıhhatinin ölçütü olacaktır.

(G) Devrân:

Devrân, "illet olmaya elverişliliği bulunan şeye eserin terettüp etmesidir." Nesefî devrânı ikili bir taksime tâbi tutar: Varlık ve yokluk itibarıyla (her ikisi vücûdî, her ikisi ademî veya farklı) kısımlara; medâriyetin ciheti itibarıyla da üç kısma ayırır: Muhsandan sâdır olan zinânın recmin vücûbu için olduğu gibi **varlık ve yoklukta medâr**; hibenin mülkün sübûtu için olduğu gibi **yalnız varlıkta (yoklukta değil) medâr**; tahâretin namazın cevazı için olduğu gibi **yalnız yoklukta (varlıkta değil) medâr**. Ardından nazariyenin direği mesabesindeki üç hükmü ortaya koyar:

Birincisi, varlık ve yoklukta medârın **birden fazla olamayacağı**dır: "Aksi takdirde muhal lâzım gelir; bu da mümkün bir takdire göre dâirin varlığıyla birlikte yokluğudur."

İkincisi, onun **aklî bir illet** olduğudur: "Bu tefsire göre medâr aklî bir illettir, denilir."

Üçüncüsü: “Medâr muayyen olmadığında tamam olmaz… Zira misliyle muâraza edilen odur.” Nesefî bunu “genel münker” medâr, “özel münker” medâr ve “bilinen muayyen” medâr arasında ayrıntılandırır.

(H) Kıyas ve tâbileri:

Kıyas, “aynı hükmün, asıl ve fer’de aynı olan bir illetle asıldan fer’e ta’diyesidir.” Nesefî kıyas ve tâbilerine müstakil fasıllar tahsis etmiştir: Âmmın kıyasla tahsisi, ademin ta’diyesi, nakızların, muârazaların, tenâfînin ve devrânın tevcihi, meçhul ve müfred nakz, farkın îrâdının keyfiyeti ve meçhul kıyas. Bunlar içindeki en önemli hususlardan bazıları şunlardır:

- **Kıyasın nas karşısındaki konumunu açıklaması. Şöyle der:** “Kıyasa ancak nas bulunmayan yerde iltifat edilir; dolayısıyla ‘nasla veya kıyasla’ denilmez.” Buna muhalefet edenleri de şöyle eleştirir: “Ancak mukaddimede yazılı olan şey, insaf yolunda kendi inançlarına göre keyfî davranan **müteahhir cedelciler** nezdinde yaygın olandır.”
- **Ademin illet olamayacağı kaidesi:** “Ma’dûmun illet olması da muallel (ta’lîl edilen) olması da mümkün değildir; zira illet varlığın vasfıdır ve varlık yoklukla ta’lîl edilmez.”

(I) İtirazın rükünleri:

Bunlar dörttür. Birincisi **men’e devam etmek**tir: Sâilde asıl olan, “o delilin öncüllerinin her birinde ya da bazısında men’e devam etmesi”dir. İkincisi **gasbın iptali**dir. Gasb, “tartışmalı hükmü ispat ederek öncülü men’ etmek”tir; hükmü ise şudur: “Fıkıh ve nazar ehlinin ıstılahında kendisine iltifat edilmeyen şeylerdendir… Zira onda sözü tamamlamadan başka söze geçmek vardır.” Üçüncüsü, “burada asıl olan men’dir” kaydıyla birlikte **men’i inâye ile def etmek** ve men’den önce cevabın kesin bir hüccetle iptalidir. **Dördüncüsüne gelince, o da muârazadır**: “Mümânaa yoluyla karşılaşmadır (*mukābele*). İki delil arasında karşılaşma ancak birinin diğeriyle aynı kuvvette ya da kuvvet bakımından ona yakın olması hâlinde olur.”

(J) İki şeyden birini iddia etme ve bunun kaydı:

Bu, bütün nüktelerin etrafında döndüğü temel ilkedir. Nesefî *el-Fusûl'*de buna "Biri zorunlu olarak yok olan iki şeyden birini iddia etme hakkında" başlığıyla ayrı bir fasıl ayırmıştır. Burada muallilin, belirlemeksizin iki şeyden birini iddia edebileceğini ve böylece muayyen olanın nefyedilmesinden kurtulacağını ortaya koyar: "Biz orada vücûbu muayyen olarak iddia etmiyoruz, aksine iki şeyden birini iddia ediyoruz." "Çünkü o takdire göre ikisinden birini iddia ettiğinde, ikisinden muayyen olanın nefyedilmesi ona bir fayda sağlamaz."

Bunun bâtıl olmasını ise iki şeyden birinin yokluğunun icmâ ile veya zarûrî olarak bilinmesi kaydına bağlamıştır. Sonra bunun için şöyle bir kaide koymuştur: "Sonuç olarak kısımlardan yok olan daha az olduğunda, nefsü'l-emrde tamam olur. Daha fazla olduğunda ise… ancak kendisi nezdinde vâki olmayan takdire göre iddia ederse tamam olur."

Bütün bu kaideler, Nesefî'nin *el-Fusûl'*de temellendirdiği ve *en-Nikâtü'l-erbaʿîniyye'*deki yapısını –özellikle istidlal konusunda– üzerine kurduğu nazarî ana hatları ortaya koymaktadır. Bu sebeple son derece önemlidirler.

2.4.2. *Menşeʾü'n-nazar*: Metodolojik Temel

Bu kitap hacimce küçük olsa da etkisi büyük ve son derece önemlidir; zira Nesefî burada iki temel makaleyi ele almıştır:

(1) **Birinci Makale: Telâzümde On Kısım**

Nesefî bunları kaideler olarak kabul ederek şöyle der: "Bahislerde zikredilen bu on kısmı dikkate al; zira bahislerdeki kaideler bunlardır; tıpkı itirazların def'inde ve onlardaki men'de de kaidelerin bunlar olduğu gibi." Bunların özeti şudur:

1. Hüküm ya nefsü'l-emrde ya da takdir üzere olur; "melzûmun yokluğu lâzımın yokluğunun lâzımlarındandır; vâki ise lâzımdan ya da onun nakîzinden hâlî değildir."
2. Hüküm başka bir şeyin lâzımlarından olduğunda, lâzımlardan olması bakımından ona muhtaç değildir. O başka şeyin ortadan kalkması hâlinde lâzım olan şeyden ise melzûmun nefsü'l-emrde tahakkuku lâzım gelir.

3. Mutlak olarak iki şeyden birine dair hüküm doğru ise ikisinden birinin diğerinin yokluğunun lâzımlarından olması gerekir.

4. Bir şeyin hem bir şeyin hem de onun nakîzinin lâzımı olması mümkün değildir; mümkün olması hâlinde ikisinin melzûmu olması da mümkün değildir; "mümteni olduğunda ise melzûm olması mümkündür."

5. Münâfî ya birincinin nakîzidir ya da ona müsâvîdir –bu durumda ikisinden birinin vaz'ından diğerinin ref'i lâzım gelir, tersi de böyledir–; ya da nakîzden daha özel veya ondan daha geneldir; bu durumda (lüzûm) bir taraftan olup diğer taraftan olmaz.

6. Melzûma münâfî olan şey, melzûmun tahakkuk ettirdiği şeyin lâzımı olmaz; "tek bir şey, bir şeyin ve ona münâfî olanın lâzımı olabilir, ancak melzûmu olamaz."

7. Hüküm, nastan kastın lâzımlarındandır; ya onunla sınırlıdır ya da onun kapsamına girer. Kasıt hakikat yoluyla olduğunda mecaz yoluyla olmaz; "kastedilen asla birden fazla olmaz."

8. Nastan kasıt salt aklî olmaz; muayyen olduğunda da ancak bir ârız sebebiyle kat'î olur: "Akıllı kimse muayyen olanın kat'î olduğunu iddia etmez, mutlak olanı da mümkün takdirlere göre inkâr etmez."

9. (Hükmü) gerektiren naslardan kasıt ile nefyeden naslardan kasıt, bir araya gelmeyen birbirine zıt iki şeydir; "fakat imkân maddesinde birlikte ortadan kalkabilirler."

10. Bu, nüktelerin medârı olan kuşatıcı kısımdır: "Tartışmalı hükmü gerektiren şey –kasıt olsun başka bir şey olsun– **hükmün varlık ve yoklukta medârı olmasaydı, hüküm fi'l-cümle tahakkuk etmiş olurdu**… **Muayyen hükmün varlık ve yoklukta muayyen medârı birden fazla olamaz; birden fazla olan şey ise ancak bir kısmının diğerleri olmaksızın tahakkuku mümkün olmadığında medâr olabilir.**"

Bu onuncu kısım, birinci onluk nüktelerinden bütün bir türün **saf sûrî formülüdür** ve nüktelerin meşralarındaki (*meşâriʿ*) "*levlâ medâriyyetü…*" ("…

medâr olması olmasaydı") kalıbının kaynağıdır. Bu sebeple bu on kısım, özellikle de sonuncusu, nüktelerin ve bunların nasıl formüle edildiğinin anlaşılması bakımından son derece önemlidir.

(2) **İkinci Makale: İtirazların Def'inde On Vecih**

Bunlar, tek bir asla, yani belirlemeksizin "ikisinden biri"ni iddia etme esasına dayanan tefrîlerdir. Dolayısıyla bunlar, muallilin her men' edilişinde sırasıyla tırmandığı **yükselen bir merdiven**dir. Metinde "ya da deriz ki… ya da deriz ki…" diyerek tekrar tekrar başvurduğunu gördüğümüz şey de tam olarak budur –bu ifade metinde 34 kez tekrarlanmıştır–. Bu vecihler sırasıyla şunlardır:

Müddeânın ikisinden biri olduğunun söylenmesi;

sonra iki tarafın belirlenmesiyle ikisinden biri;

sonra **ikisinden birinin yokluğu takdirine göre** ikisinden biri;

sonra **bunun ikisinden biri için varlık ve yoklukta medâr olması takdirine göre**;

sonra **buna nakîz olan şeyin melzûm olmasının yokluğu takdirine göre**;

sonra **hükmün melzûmlarından bir melzûmun yokluğu takdirine göre**;

sonra **hükmü tahakkuk ettiren şeyin medâr olması takdirine göre**;

sonra nefyeden veya (hükmü) gerektiren naslardan **kastın yokluğu takdirine göre**;

sonra **kastın medâr olması takdirine göre**;

sonra **kastı tahakkuk ettiren şeyin medâr olması takdirine göre**.

Bu kısımların nükteleri anlamadaki önemini kavramak için şu hususa dikkat çekmek gerekir: Nesefî birinci makalenin dördüncü kısmını zikredip bir şeyin, mümkün olması hâlinde, hem bir şeyin hem de onun nakîzinin melzûmu olamayacağını ortaya koyduktan sonra şöyle der: "**Buna vâkıf olmak, seni terdîdî nüktelerdeki fesada vâkıf kılan şeylerdendir.**" Bu ifade, Nesefî'nin –nüktelerinde terdîde dayanmasından anlaşılabileceğinin aksine– her terdîdî terkibi benimsemediğini; bilakis terdîdî nüktelerden fâsid olanların bulunduğunu ve

bunlardaki fesadın, bir şeyin iki nakîzin lâzımı olmasından kaynaklandığını tespit ettiğini göstermektedir.

Bu sebeple bu nas, Nesefî'nin metinde izlediği **lâ-taʿyîn (belirlememe) metodunun gerçek işlevini** bizzat açıklamaktadır: "İkisinden biri"ni ve "sûretlerden herhangi bir sûret"i iddia etmek, terdîdî nüktelerde kasıtlı olarak yapılan bir kullanımdır. Zira müddeâ muayyen olmadığında iki şıktan bizzat tek bir hüküm lâzım gelmez; böylece bir şeyin iki nakîzin lâzımı olması mahzuru ortadan kalkar ki matlûb da budur. Müellifin metinde ısrarla "muayyen olarak iddia etmiyoruz" ve "müddeâyı herhangi bir şekilde belirlememize ihtiyaç yoktur" demesi de bunu desteklemektedir.

2.4.3. *en-Nikâtü'l-erbaʿîn*: Kapsamlı Uygulama

Tahkike konu kitaba gelince o, tabir caizse, Nesefî'nin nükteler alanındaki projesinin olgunluk zirvesidir. Bu sebeple incelenmesi ve tahlil edilmesi bakımından son derece önemlidir; zira o hem nazariyeyi tamamlayan hem de onu sınayan parçadır. Bu şerhin önemini teyit eden hususlardan biri de nükte şârihlerinin, bu şerhin üzerine yazıldığı metin hakkındaki nitelemeleridir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Şemseddin es-Semerkandî'nin nükteler üzerine yazdığı şerhin mukaddimesindeki şu sözü: "İnce mânalar ve derin bahisler arasında, muhakkik imam ve müdakkik âlim Burhânü'l-mille ve'd-dîn Hüccetü'l-İslâm ve'l-müslimîn'in … icat ettiği *en-Nikâtü'z-zarûriyyetü'l-erbaʿîniyye* de yer alır. Bunlarda acîb bahisler ve garip fikirler vardır: Musannifin zikrettiği tahliller, telhisler, ta'mîmler, nakızlar ve kalbler. Zira bunlar, bütün istidlallerin kendileriyle bina edildiği mugālataları, müstedrekleri ve umûmları ihtiva etmektedir; nakızlar ve kalbler ise umûmların tâbileridir."

Ahmed b. Hasan el-Çârperdî'nin nükteler üzerine yazdığı şerhin mukaddimesindeki şu sözü: "İlim talebelerinin çoğunun zihinlerinin, fâzıl şeyh, kâmil âlim, evvelîn ve âhirînin ilimlerini kemale erdiren Burhânü'l-mille ve'd-dîn en-Nesefî'nin telif ettiği *en-Nüketü'l-erbaʿîn*'e bağlanmış olduğunu görünce…"

Nükteleri bir miktar ayrıntı ve istatistikle tahlil etmeye çalışacağız:

2.5. Kitabın Genel Yapısı

2.5.1. Dört Onluğa Ayrılış

Kitap kırk meseleden oluşur. Her onluk diğerlerinden ayrıdır ve her biri müstakil bir besmele ve hamdeleyle başlar. Bu da hutbede belirtildiği üzere her onluğun ayrı ayrı telif edildiğinin bir başka teyididir.

2.5.2. Dört Onlukta Fıkhî Tertibin Düzenliliği

Her onluktaki meseleler, Hanefî fıkhının bablarına göre aşağı yukarı aynı fıkhî tertibi izler. Aşağıdaki tablo bunu göstermektedir:

Tablo 2: Dört Onlukta Fıkıh Bablarının Düzenli Sıralanışı

Nükte/Bab	Birinci Onluk	İkinci Onluk	Üçüncü Onluk	Dördüncü Onluk
1	Tahâret	Tahâret	Zekât	Zekât
2	Zekât	Zekât	Savm	Savm
3	Savm	Savm	Nikâh	Nikâh
4	Nikâh	Nikâh	Talâk	Talâk
5	Talâk	Talâk	Itk	Şehâdât
6	Itk	Itk	Eymân	Hudûd
7	Siyer	Hudûd	Siyer	Hudûd
8	Büyû’	Vedîa	Et’ime	Siyer
9	Şehâdât	Büyû’	Büyû’	Büyû’
10	Cinâyât	Cinâyât	Cinâyât	Cinâyât

Bu tablodan şu hususlar dikkati çekmektedir:

- Her onluktaki beş nükte fıkıh babları bakımından hemen hemen örtüşmektedir.

- İkinci, üçüncü ve dördüncü onluklarda dokuzuncu nükte muâmelât babındandır.
- Her onlukta onuncu nükte Cinâyât babındandır.

Buradan şu sonuç çıkarılabilir: Nesefî kendisinden on nükte yazması her istendiğinde fıkıh kitaplarını baştan sona tarıyor, daha önce ele almadığı ve üzerine nükte terkip edilebilecek her hilâfî meseleyi arıyordu. Bu sebeple onun, nüktelerini üzerine bina edeceği meseleleri çıkarmak için fıkıh kitaplarını dört defa gözden geçirdiği söylenebilir.

Ayrıca Nesefî tahâreti yalnızca ilk iki onlukta ele almıştır. Bunun sebebi muhtemelen tahâretle ilgili iki temel meseleyi işlemiş olması ve Tahâret babında, üzerine nükte terkip edilmeyi hak etme bakımından bu ikisine denk bir meselenin kalmamasıdır.

Kitabın bütününün yapısını ele aldıktan sonra, onun bir parçası olarak nüktenin iç yapısını açıklamaya geçiyoruz:

2.5.3. Tek Bir Nüktenin İç Yapısı

Her nükte, nüktelerin hemen hepsinde büyük ölçüde aynı kalan düzenli bir yapıya sahiptir. Bu yapının unsurları şunlardır:

- **Meseledeki görüşlerin nakli (hikâyesi).** "Âlimlerimiz –Allah hepsinden razı olsun– dediler ki: şöyledir… Şâfiî –Allah ona rahmet etsin– ise dedi ki: şöyledir" ifadesi buna örnektir.
- **Tartışma konusunun (mahall-i nizâın) belirlenmesi.** Bu, rivayetlerin açıklanması ve ihtilaf konusu olmayanın dışarıda bırakılmasıyla yapılır. Birinci onluğun onuncu nüktesindeki şu ifade bunun örneğidir: "İhtilaf, öldürmenin ikisinin fiiliyle… öldürmenin şunun değil de bunun fiiline nisbet edilmesi mümkün olmayacak bir şekilde gerçekleştiği durumdadır."
- **Lafızların tanımı.** Birinci nüktede niyet, şart ve nüktenin; üçüncü nüktede gıda, ilaç, ifsâd (bozma) ve Ramazan ayının tanımlanması gibi.

- **Nüktenin meşraı.** Bu, şerh edilen metnin kendisidir ve çoğunlukla “Nüktenin meşraındaki sözüne gelince” veya “Sözüne gelince” ifadesiyle başlar.
- **Nüktenin takriri ve öncüllerinin açıklanması.** Bu, her nüktenin en büyük ve en girift kısmıdır. Müellif burada “nüktenin meşraı”nı müstedilin görüşünü destekleyen uzun bir taksimler, terdîdler ve istilzamlar zinciriyle çözümlemeye başlar; bu da itirazın beklendiği ve cevaplandığı kısma zemin hazırlar. Bu kısımda muhtemelen öğrenciye, hüccetini güçlendirmek, desteklemek ve onun üzerine kıyas kapısını açmak amacıyla önceki istidlali üzerine nasıl tefrî yapacağının öğretilmesi hedeflenmektedir. Şerhin özünü oluşturan bu kısım metnin hacminin yaklaşık üçte ikisini kaplar. Bu açıklama çoğunlukla “İşte bunlar bizzat bu nükteyle ilgili bahislerdir” veya “İşte bunların hepsi bu nüktede lâzım olan bahislerdendir” sözüyle sona erer.
- **Vârid olabilecek itirazların def’i.** Bu son kısımda müellif, zikrettiği hüccete yöneltilebilecek itirazları getirir ve bunlara birçok yönden cevap verir. Böylece öğrenciye hasma cevap verme yolunu, kimi zaman hasmı, onun müstedili ilzam etmek istediği şeyle ilzam etmeyi ya da itirazın aslını nakz veya kalb yoluyla iptal etmeyi öğretir. Bu kısım “Daha önce zikri geçen o itirazlardan olana gelince, bu, şöyle denilmesi gibidir…” ifadesiyle başlar ve metnin hacminin yaklaşık üçte birini kaplar.

Bu kısımda dikkati çeken husus şudur: (Âyet ve hadislerle yapılan) fıkhî istidlal ortadan kalkar ve yerini tamamen sûrî mantığın araçları alır. Bu, İmam Nesefî’nin eserlerinde üzerinde durduğu cedel ilminin bir özelliğidir. Cedel, yalnız şeriatın değil bütün ilimlerin ihticac ve müdafaa araçlarının içine dökülebileceği bir kalıptır.

Belirtmek gerekir ki kırk nükteden dördünde (5, 8, 12, 22) itirazlar kısmı diğer kısımlardan ayrı olarak yer almaz. Bu, o nüktelerde itiraz bulunmadığı anlamına gelmez; itirazlar, “Eğer (hasım) … derse” (*ve le-in kāle*) kalıbıyla takririn arasına yerleştirilmiştir.

2.6. Kitabın Terminolojik Cihazı

Şerhu'n-Nüket, Nesefî'nin nükteleri inşa ederken sıkça kullandığı temel cedel terimleri üzerine kuruludur. Bu sebeple bu terimleri metnin kendisinden hareketle tahrir etmeye, ayrıca metinden çıkarılan ve her terime bağlı olan kuralları bulundukları yerlerde göstermeye çalışacağız:

2.6.1. Medâriyet

Nesefî medârı şöyle tanımlar: "Zira bir şeyin ona varlık ve yoklukta medâr olmasından kastedilen, onun varlığının bunun varlığı olmaksızın, yokluğunun da aynı şekilde bunun yokluğu olmaksızın mümkün olmamasıdır" (birinci nükte). Tanımı üçüncü onluğun ikinci nüktesinde de tekrarlayarak şöyle der: "Zira onun medâr olmasından kastedilen şudur: Bu bulunduğunda onun bulunmaması mümkün değildir; o bulunmadığında da aynı şekilde onun bulunması mümkün değildir."

Nesefî'nin nüktelerinde medâriyet usulî illiyet değil, hem varlıkta hem yoklukta telâzümdür. Bu sebeple nüktelerde illetle ilgili terimlerin (münâsebet, sebr, usulî anlamıyla devrân) hiçbirini kullanmaya ihtiyaç duymamış, mantıkî denklikle (*tekâfüʾ*) yetinmiştir. Şerhte bu usul terimlerine neredeyse hiç rastlanmamasının sebebi de budur.

Metinden çıkarılan medâr kuralları:

- "Bir şeyin varlık ve yoklukta medârı, ancak bunlardan birinin diğeri olmaksızın tahakkuk etmesi mümkün olmadığı takdirde birden fazla olabilir" (3. nükte).
- "Medârın nakîzi, varlık ve yoklukta dâirin nakîzine medârdır; aksi hâlde medâr medâr olmaz" (1. nükte).
- "Zıt, varlık ve yoklukta zıddına medâr olamaz" (4. nükte).
- "Lâzımın bir şeye varlıkta medâr olup melzûmun o şeye hiçbir şekilde medâr olmaması muhaldir" (3. nükte).

2.6.2. Telâzüm

Nesefî bunu şöyle tanımlar: “Lâzım, melzûmdan asla ayrılması (tahallüf etmesi) mümkün olmayan şeyden ibaretti” (1. nükte) ve “Melzûm, lâzım olmaksızın tahakkuku imkânsız olan şeyden ibarettir. Bu imkânsızlık kesinlikle takdirlerin bazısına mahsus olmaz; aksi hâlde nefsü’l-emrde melzûm olmaz” (27. nükte).

Metinden çıkarılan telâzüm kuralları:

- “Melzûmun yokluğu zarûrî olarak lâzımın yokluğunun lâzımlarındandır” (10. nükte).
- “İki lâzım arasındaki münâfât, iki melzûm arasındaki münâfâtı tahakkuk ettiren şeylerdendir” (1, 15, 21. nükteler).
- “Bir şeyin bütüne (mecmûa) lâzım olmasından, bütünün bir kısmına da lâzım olması gerekmez”; **ardından bunun istisnası:** “Ama bütünün parçalarından biri o şeyin melzûmu ise bütün, o melzûmu ihtiva etmesi bakımından melzûm olur” (9. nükte) ve “Bir şey nefsü’l-emrde bir şeyi istilzam ediyorsa, takdir üzere de o şeyi istilzam etmesi gerekmez” (9. nükte). Bu, vâkıî lüzûm ile takdirî lüzûmu birbirinden ayıran ince bir kuraldır.

2.6.3. Tenâfî ve Tezâd

Münâfâtın tanımı şudur: “İkisinin tek bir mahalde ve tek bir zamanda bir araya gelmesi (ictimâı) mümkün değildir” (16. nükte). Tezâdın tanımı ise şöyledir: “Bunlar birbirine zıt iki şeydir; çünkü tek bir mahalde, tek bir zamanda ve tek bir cihetten asla bir araya gelmezler, fakat imkân maddesinde ikisi birden ortadan kalkar” (4. nükte).

Nesefî son derece ince bir kural ortaya koyarak şöyle der: “İki şey arasındaki münâfâtın, aralarındaki münâfât olması bakımından tahakkuku, bunlardan her birinin cüz’î veya küllî, mevcut veya ma’dûm olmasına bağlı değildir; aksine aralarındaki tekâbülün kendisiyle tahakkuk ettiği şeye bağlıdır. Aralarında ise ancak tek mahal, tek zaman ve tek cihete nisbetle tekâbül vardır” (14. nükte). **Ardından ince bir istidrâkte bulunarak şöyle der:** “Siyah ile beyaz arasındaki münâfâtı

düşünen kimse, iki vücûdî şey arasındaki münâfâtın zât itibarıyla değil, araz itibarıyla olduğunu fark etmiş olur.”

2.6.4. İttihad, İftirak ve İctimâ

Nesefî ittihadı şöyle tanımlar: “İttihaddan kastedilen, ikisinden her birinin diğerinin lâzımlarından olması, öyle ki ikisinden birinin diğeri olmaksızın asla tahakkuk etmesinin mümkün olmamasıdır” (13. nükte). **Başka bir yerde de şöyle der:** “Daha önce geçtiği üzere ittihaddan kastedilen, ikisinden birinin diğeri olmaksızın mümkün olmamasıdır” (32. nükte). Buna göre Nesefî’de ittihadın mahiyeti, iki taraflı lüzûm, yani denkliktir.

Hasr kuralı şunu ifade eder: “İkisi arasındaki iki ictimâdan biri ya tahakkuk etmiştir ya da etmemiştir. Tahakkuk etmişse aralarında ittihad tahakkuk etmiş olur; hiç tahakkuk etmemişse aralarında iftirak tahakkuk etmiş olur” (32. nükte). İctimâ-iftirak ikiliği, üçüncü ve dördüncü onluktaki nüktelerin çoğunun üzerine bina edildiği hâsır (bütün ihtimalleri kuşatan) taksimdir.

2.6.5. Şümûl, Nakîz ve “Ehadühümâ”

Şerhin büyük kısmı bu cedel üslubu üzerine kuruludur. Nesefî bunu metinde açıkça ifade eder: “Mutlak olarak ikisinden biriyle kastedilen, ademin bu muayyene ve aynı şekilde şuna şümûlünün nakîzi olan şeydir; bu da kesinlikle çokluğa (teaddüde) yer olmayan şeylerdendir” (13. nükte). Bunu 19. nüktede de şu sözüyle tekrarlar: “İki satımdan biriyle, ademin şümûlünün nakîzi olanı kastediyoruz; bu da yalnızca bir tanedir.”

Bu cedel metodunun işlevi şudur: Muallil, hasmın men’ edebileceği muayyen bir şeyi iddia etmez; aksine ademin şümûlünün nakîzini iddia eder. Bu, çoğalmayan tek bir şeydir ve hasım onu ancak ademin şümûlünü iddia ederek def edebilir. Ademin şümûlü ise sûretlerin çoğunda zarûrî olarak muhaldir. İşte bu, Nesefî’nin men’ edilemeyen nükteleri terkip ederken dayandığı metottur.

Müellif, öğrencilerin birçoğunun iki nakîzi birbirine karıştırdığına şu sözüyle dikkat çeker: “Bil ki öğrencilerden bazıları, zikrettiğimiz iki şeyden birinin mutlak olarak ortadan kalkması ile her birinin ortadan kalkmasını birbirinden ayırt

edemez ve nakîzin… her birinin ortadan kalkmasından ibaret olduğunu zanneder. Bu ise akıl sahiplerinden hiçbirinin benimsemeyeceği bir görüştür" (2. nükte).

Buradan çıkarılan kurallarından bazıları şunlardır: "Sonra mutlak olarak ikisinden biri ile muayyen olarak ikisinden biri arasındaki fark açıktır" (1. nükte) ve "Mutlak, ancak muayyenin zımnında tahakkuk eder" (4, 8. nükteler).

2.6.6. Takdir ve "Nefsü'l-emr"

Muhtemelen şerhte telâzümden sonra en çok tekrarlanan metot budur. Bu metot birbirini tamamlayan iki kurala dayanır:

Birinci kural: Takdirden nefsü'l-emre geçiş. Nesefî şöyle der: "Zira birbirinin nakîzi olan iki takdire göre tahakkuk, nefsü'l-emrde mutlaka tahakkuk etmiştir" (4. nükte). Nesefî bu üslubu kullanarak farazî olandan vâkıa geçer; zira matlûb hem takdire hem de onun nakîzine göre sabit olunca vâkıda da zarûrî olarak sabit olur: "Zira iki nakîzden birinin nefsü'l-emrde her zaman tahakkuk etmesi zarûrîdir" (10. nükte).

İkinci kural: Takdir üzere tahakkuk eden şeyin takdire lâzım olması: "Zira bir şey takdir üzere ancak o takdir nefsü'l-emrde onu… cüz'î bir lüzûmla istilzam ediyorsa tahakkuk eder" (1. nükte). Bu önemli bir kuraldır; çünkü lâzımın ortadan kalkmasının (intifâsının) takdirin ortadan kalkmasını gerektirdiği hükmü buna dayanır. Bu kural 14, 15, 22, 24 ve 37. nüktelerde kullanılmıştır.

İki vasıf arasındaki ince bir ayrım da şudur: "Zannedilmesin ki o şeyin zâtı, zâtı olması bakımından veya sıfatlarından bir sıfatla tahakkuk eder… Zira **bir şeyin zâtı, zât olması bakımından hiçbir sıfatla asla muttasıf olmaz**; bırakınız melzûmiyet veya medâriyet sıfatıyla muttasıf olmayı" (1. nükte). Buna göre muallil mücerred zâttan değil, melzûmiyetle muttasıf olandan söz etmektedir; bu da itirazların çoğunu def etmenin anahtarıdır.

2.6.7. Terdîd

Terdîd, Nesefî'nin dayandığı görülen üsluplardandır. Ona göre terdîd, bir şeyi iki nakîze ayırmak, ardından matlûbu bunların her birine göre ispat etmektir.

Metindeki örneği şu ifadedir: “Bu, ya şöyledir ya da değildir. Şöyleyse durum açıktır; değilse yine öyledir.”

Nesefî terdîdi mürekkeb ve iç içe geçmiş bir biçimde kullanır. Terdîd bir defa yapılmakla kalmaz; birinci düzeyde medâr üzerinde, ikinci düzeyde medârın medâriyeti (medârın medâriyet sıfatıyla muttasıf olması) üzerinde, üçüncü düzeyde ise iki medâriyet arasındaki iftirak üzerinde yapılır. Böylece terdîd üst üste binen ve giderek yükselen katmanlardan oluşur. Bunun belki de en açık örneği, büyük kısmını kapladığı birinci nüktede görülmektedir.

2.6.8. İftikar ve Şartiyyet

Bu terim 24, 39 ve 40. nüktelerde ağırlık kazanır. Nesefî metinde onun anlamını şöyle tanımlar: “Onun ikinciye muhtaç (müftekır) olmasından kastedilen, tahakkukunun ancak ikincinin tahakkukuyla mümkün olmasıdır” (40. nükte). Kuralı ise şudur: “Bir şeyin şartı, ancak meşrût da o şeye muhtaç ise bir şeye muhtaç olur” (24. nükte).

2.7. Nesefî’nin İstidlal Metodu ve En Büyük Hedefi: Men’ Edilemeyen Nüktenin İnşası

Şerhinin temelini oluşturan terimleri açıkladıktan sonra şimdi Nesefî’nin nükteleri inşa ederken dayandığı metodu ve araçları, ayrıca kitabının hutbesinde ifade ettiği üzere nükteleri bina etmedeki kendine özgü yolunu ortaya koyacağız:

2.7.1. Kurucu Kural

Nesefî şerhin hutbesinde, nükte sistemini kurmak için üzerinde çalışacağı projenin çerçevesini çizerek şöyle demiştir:

“Onun –yani nüktenin– zarûrî olmasından kastedilen, ancak hasmın men’ etmesine imkân bulunmayan öncüllerden terkip edilmiş olmasıdır. Ona yöneltilen mutâlebelere gelince, bunlar bazen yerinde (müteveccih) olanlardandır; fakat nükte incelendikten sonra cevabı açıktır, zira bu cevap bizzat nükteden istinbat edilir. Bazen de yerinde olmazlar; bunlar da cevabı hak etmeyenlerdendir.”

Bu metin üç hususu tespit etmektedir:

1. Zarûrî nükte, men’ edilmesine imkân bulunmayan nükteden başkası değildir.
2. Öncül için delil talebi yerinde ve dinlenmeye değer olduğunda, cevabı nüktenin dışından değil içinden istinbat edilir.
3. Hiçbir şekilde cevabı hak etmeyen bir itiraz türü vardır.

Nesefî daha sonra kıyasları üç türe ayırmıştır: evveliyyâttan oluşan burhânî, maznûnâttan oluşan hitâbî ve müsellemâttan oluşan cedelî kıyaslar. Ardından kendi nüktelerinin bu kıyaslar arasındaki yerini belirleyerek birinci nüktede şöyle demiştir: “Sonra bu nükte cedelî kıyaslardandır; onun benzeri olanlar da öyledir.”

2.7.2. Birinci Araç: Meşrada İtlak ile Takyidin Yer Değiştirmesi

Bu, nüktelerin meşralarında en çok kullanılan üsluptur; Nesefî ona yaklaşık 15 nüktede başvurmuştur. Bu üslupta hüküm, kaydın yeri tersine çevrilerek iki defa zikredilir, ardından “İkisi arasındaki ayrım açıktır” denir.

Birinci nüktedeki örneği şu ifadesidir: “Niyetin tartışma konusu sûrette şart koşulmamasının medârı bulunmuştur, yahut tartışma konusu sûrette niyetin şart koşulmamasının medârı bulunmuştur.” Ardından bunu şöyle açıklar: “Bu iki şey arasındaki ayrım burada açıktır; çünkü bunlardan birincisinde şart koşmama mukayyet şart koşmamadır, ikincisinde ise mutlak şart koşmamadır. Bunlardaki medâr ise böyle değildir; onda durum tersinedir.”

Bu üslubun faydası şudur: Muallil iki şeyden birini belirlemeksizin (*lâ ʿale’t-taʿyîn*) iddia eder; hasım iki şıktan hangisini men’ ederse muallil diğerine geçer. Bu durumda hasım ikisini birlikte men’ edemez, çünkü bu ademin şümûlünü gerektirir. Nesefî bu maksadını beşinci nüktede açıkça ortaya koyarak şöyle demiştir: “Böylece tartışma konusu sûret bunlardan birincisinde medâra değil helâlliğe (hill), ikincisinde ise helâlliğe değil medâra zarf olur.”

2.7.3. İkinci Araç: Ademin Şümûlünün Nakîzi

Nesefî bunu terdîdin men’ine karşı kesin bir cevap olarak kullanır. Hasım “Onun medâr olmaktan ya da olmamaktan hâlî olmadığını kabul etmiyoruz” dediğinde Nesefî şöyle cevap verir: “İki iftiraktan biriyle, ortadan kalkması mutlaka

iki ictimâdan birini gerektiren şey; zikrettiğimiz iki şeyden biriyle de ademin şümûlünün nakîzi olan şey kastedildiğinde, ne bunda ne de onda çokluğa yer kalır" (2. nükte).

2.7.4. Üçüncü Araç: Birikimli Terdîd

Bunun en açık sûreti birinci nüktededir; burada terdîd üç mertebede yürür:

- Birinci mertebe: İftirak ittihada medâr mıdır, değil midir?
- İkinci mertebe: Medâriyet takdirine göre: İftirakın medâriyet sıfatıyla muttasıf olması ittihada medâr mıdır, değil midir?
- Üçüncü mertebe: Bunun yokluğu takdirine göre: İki medâriyet arasındaki iftirak dâirin nakîzine medâr mıdır, değil midir?

Her mertebede matlûb iki tarafa göre de ispat edilir ve böylece men' kapısı tamamen kapatılır.

2.7.5. Dördüncü Araç: Takdirden Nefsü'l-emre Geçiş

Bu aracın düzenli olarak tekrarlanan kapanış formülü şudur: "Bu takdire göre ikisinden biri tahakkuk etse nefsü'l-emrde de tahakkuk etmiş olur; zira o takdirin nefsü'l-emrde ya tahakkuk etmesi ya da tahakkuk etmemesi zarûrîdir. Nefsü'l-emrdeki tahakkuk ve lâ-tahakkuktan her biri de onu tahakkuk ettiren şeylerdendir."

2.7.6. Beşinci Araç: Zam

Bu, muallilin, hasmın takdiri men' etmesine engel olacak bir kaydı iddiasına eklemesidir. On dördüncü nüktedeki örneği şu ifadesidir: "Deriz ki: Bunun sebebi, ikisinden birini o şeye eklenmiş olarak iddia etmemizdir. Durum böyle olunca onun ondan ayrı olması mümkün değildir." Bunun *el-Fusûl*'deki aslı ise şu ifadedir: "Zira o, ikisinden birini baştan o delillere eklenmiş olarak iddia ettiğinde, sâilin onu bu kayıtla birlikte men' etmesi gerekir."

2.7.7. Altıncı Araç: Çıkış Yollarının Çokluğu: "Ya da Deriz ki"

Kitabın amacı öğretim olduğundan, Nesefî'nin aynı makam için "ya da deriz ki" (*ev nekūlü*) kalıbıyla birden fazla cevap getirmeyi âdet edindiğini görüyoruz; bu

kalıp (34 yerde) tekrarlanmıştır. Nesefî bunun sebebini onuncu nüktede açıkça belirtir: “Zarûret, muallilin zarûrî hüccete, icmâî hüccete ve aynı şekilde bu iki hüccetten birine tutunma gücünü (*mükne*) göstermektir.” Buna göre çokluk, cevabın zayıflığından dolayı değil, çıkış yollarının genişliğini ve muallilin gücünü göstermek için bilerek başvurulan bir yoldur; buna, belirttiğimiz gibi öğretim amacı da eklenmelidir.

Bu genel açıklamadan sonra, en uzun nükte olan abdestte niyetin şart olup olmadığı meselesine dair birinci nükteyi ve en kısa nükte sayılan sonuncusunu ayrıntılı olarak ele alacağız. Böylece Nesefî’nin birinci nüktede bütünüyle ortaya çıkan cedel metodunu göstermeyi, son nükteyle de meseleyi kısaltmış olsa bile metodunun aynı olduğunu teyit etmeyi amaçlıyoruz.

2.7.8. Birinci Nüktenin Ayrıntılı İncelenmesi

Nükte incelendiğinde Nesefî’nin buradaki cedel üslubunun sırasıyla şu on altı merhaleden geçtiği görülür:

1. **İki mezhebin görüşünün tahriri. Nesefî bütün nüktelere bu merhaleyle başlar; buradaki ifadesi şöyledir:** “Âlimlerimiz –Allah hepsinden razı olsun– dediler ki: Abdestte niyet namazın cevazı için şart değildir. Şâfiî –Allah ona rahmet etsin– ise dedi ki: Niyet cevazın şartıdır.”
2. **Terimlerin tahriri:** Nesefî önce niyeti, ardından rüknü, alâmeti ve illeti dışarıda bırakan üç kaydıyla şartı, sonra da nükteyi lügat bakımından tanımlamıştır.
3. **Nüktenin meşraı; nüktedeki istidlalin medârı da buradadır. Nesefî şöyle der:** “Niyetin tartışma konusu sûrette şart koşulmamasının medârı bulunmuştur, yahut tartışma konusu sûrette niyetin şart koşulmamasının medârı bulunmuştur.” Burada ayrıca itlak ve takyit yoluyla aradaki fark da açıklanır.
4. **Medârın üzerine kurulduğu iki sûretin tahriri:** Bunlar teyemmüm ve abdesttir. İkisini birleştiren unsur niyetin şart koşulmaması, ayıran unsur ise abdest almanın vâcib olmasıdır.

5. **Birinci terdîd:** Niyetin şart koşulmamasında ittihad eden iki sûret arasında abdest almanın vücûbu bakımından bulunan iftirak, ittihada medâr mıdır, değil midir? Medâr değilse ittihad fi'l-cümle tahakkuk etmiştir; aksi takdirde varlık ve yoklukta medâr olurdu, oysa takdir bunun hilâfınadır.
6. **İkinci terdîd (medâriyetin medâriyeti üzerine):** "O iftirakın medâriyet sıfatıyla muttasıf olması ya ittihada medârdır… ya da değildir. Medârsa durum açıktır…; değilse yine öyledir."
7. **Üçüncü terdîd (iki medâriyet arasındaki iftirak üzerine):** İki medâriyet arasındaki iftirak dâirin nakîzine medâr mıdır, değil midir? Bunun her iki takdire göre de imkânsız olduğu açıklanır.
8. **Nefsü'l-emre geçiş:** "O takdire göre ikisinden biri tahakkuk etse, o takdir vâkıda tahakkuk etsin veya etmesin, ikisinden biri vâkıda tahakkuk etmiş olur."
9. **Matlûbun elde edilmesi:** "Zira bu, ancak abdestin vâcib olduğu sûretlerden birinde, hatta tartışma konusu sûrette niyetin şart koşulmamasının medârı tahakkuk ettiğinde tahakkuk eder."
10. **İcmâa dayanmaktan kaçınma.** Bu merhalede muallilin icmâa ihtiyaç duymamasını sağlayan üç alternatif dava formülü de açıklanır.
11. **Altı fâsid itirazı açıklayan temel metin.**
12. **Yerinde olup fâsid olmayan itirazların eksiksiz ele alınması ve cevaplanması.** Bu, merhalelerin en uzunudur: Nesefî'nin cevabı hak eden itirazları farz etmeye çalıştığı "Eğer (hasım) … derse" (*ve le-in kāle*) kalıbı 28 defa tekrarlanmış; bunun yanında 10 mutâlebe ve 9 teslim yeri yer almıştır.
13. **Misliyle muârazanın üç vecihle def'i.** Nesefî bu merhaleyi şu sözüyle bitirir: "İşte bunlar, teâruzu birer birer def eden vecihlerdir."
14. **Nüktenin mantıkî cinsinin tahriri.** Nükte mugālatî değil cedelî kıyaslardandır. Bu bir cedel merhalesi değil, Nesefî'nin bina ettiği nükteyi diğerlerinden ayırt eden belirleyici bir unsurdur.

15. **Sûretin naslara ve nakızlara uygulanması.** Bu, merhalelerin en incesidir; zira Nesefî burada nükteyi yalnızca hüccetin tertibi için değil, itirazların ve nakızların def'i için de bir sûret ve kalıp kılmış ve şöyle demiştir: "Sonra tertip üzere nükte, tertipte ve başka hususlarda hüccet olmaya elverişlidir; **naslar da onunla def edilir, nakızlar da öyle**."

16. **Hâtime:** Nesefî medâriyetin iki taraftan olmasının tek taraftan olmasından evlâ olduğunu tespit ettikten sonra meseleyi şu sözüyle bitirir: "İşte bunlar bu nükteyle ilgili bahislerdir… Böyle bir nüktede herhangi bir fesat bulunduğunu iddia eden kimsenin bunu açıklaması gerekir."

Bu merhaleler Nesefî'nin *el-Fusûl*'de ve *el-Menşe'*'de ortaya koyduğu nazariyeyi takip etmektedir; Nesefî âdeta bu nazariyesini birinci nüktede eksiksiz biçimde uygulamıştır.

2.7.9. Kısa Bir Uygulama Örneği: Kırkıncı Nükte

Bu nükte ikrahta kısas hakkındadır ve yapısının beş merhaleden oluştuğu söylenebilir:

- **İki mezhebin tahriri. Nesefî şöyle der:** "Âlimlerimiz… dediler ki: Kısas mükrih ve mükrehin ikisine birden vâcib olmaz, aksine ikisinden birine vâcib olur. Şâfiî ise dedi ki: Kısas aynı şekilde ikisine de vâcib olur." Burada **davanın muayyen olmayan (lâ-muayyen) bir dava olduğu**, yani ikisinden birine yöneldiği dikkati çeker. Dolayısıyla fıkhî madde, Nesefî'nin dayandığı cedel sûretiyle tam bir uyum içindedir; bu da onun meselelerini isabetle seçtiğini gösterir.
- **Nüktenin meşraı. Nesefî şöyle der:** "[Kısas] bu muayyene veya şuna vâcib olmaz."
- **Ta'lîl. Nesefî şöyle der:** "Çünkü ikisinden biri –ki bu ya bunun ya da şunun üzerine kısasın vâcib olmamasıdır– tahakkuk bakımından ikincisine muhtaç değildir."

- **Üç itiraz ve cevapları.** Bunlarda cevabın medârı, iftikar anlamının şu sözle belirlenmesidir: “Onun ikinciye muhtaç olmasından kastedilen, tahakkukunun ancak ikincinin tahakkukuyla mümkün olmasıdır.”
- **Sonuç:** “Bu durumda sizin dediğiniz gibi vücûb buna ve şuna birlikte tahakkuk etmez, hatta bu mümkün değildir. O hâlde tartışmalı hüküm zarûrî olarak tahakkuk eder.”

Sonuç olarak iki nüktede sûret aynıdır; ancak terdîdlerin, itirazların ve bunlara verilen cevapların sayısında farklılık vardır: Bunlar birinci nüktede tekrarlanmış ve çoğalmış, son nüktede ise böyle olmamıştır. Bu da nükteler arasındaki farkın sûrette değil, genişletme ve kısaltmada olduğunu göstermektedir.

2.8. Nesefî’nin İtiraz ve Cevap Metodu

Nesefî itirazları sınıflandırmış; önce bunların fâsid olanlarını fâsid olmayanlardan ayırmış, ardından cevabı hak edenleri hak etmeyenlerden ayırt etmiş, sonra da her bir sınıfa nasıl cevap verileceğini zikretmiştir. İşe, onun fâsid itirazlar arasında saydığı altı itirazla başlayalım.

2.8.1. “Zâhirî Münâzırlar”a Dair Altı İtiraz

Nesefî birinci nüktenin sonunda, –kendi nitelendirmesiyle– mütefakkıhenin (*el-mütefakkıhe*) ve zâhirî münâzırların (*el-münâzırûne’z-zâhiriyyûn*) âdetini altı fâsid itirazla sınırlandırdığı kurucu bir metne yer ayırmış ve bu itirazları, eserdeki benzeri bütün itirazların reddinde başvurulacak ölçüt kılmıştır. Bunlar şunlardır:

Tablo 3: Nesefî’ye Göre Altı Fâsid İtiraz ve Bunlara Dair Metinleri

	Fâsid İtirazın Sûreti	Nesefî’nin Metni
1	Fazlalıklara (zevâid) girişmek ve ihtiyaç yokken açıklama istemek	“Değinmeye ihtiyaç duymadıkları fazlalıklara değinmeleri; tıpkı ‘Bu sözünle neyi kastediyorsun? Bununla şunu mu yoksa bunu mu kastediyorsun?’ denilmesi gibi.”
2	Takdir üzere davayı mülâzeme davasıyla	“(Muallil) takdir üzere bir şey iddia ettiğinde, bu davanın mülâzeme davası

	Fâsid İtirazın Sûreti	Nesefî'nin Metni
	karıştırmak	olduğuna inandıkları için onunla o takdir arasındaki mülâzemeyi men' etmeye kalkışmaları."
3	Lâzımın ademinden melzûmun ademinin lâzım gelmesini men' etmek	"Lâzımın ademi hâlinde melzûmun ademini men' etmeleri ve lâzımın ademi mümteni olduğunda lâzımın ademinden melzûmun ademinin lâzım gelmeyeceğine inanmaları."
4	Melzûmun tahakkuku hâlinde lâzımı men' etmek	"Melzûmun tahakkuku hâlinde, kendisine münâfî olan şeyle birlikte tahakkuk etmiş olabileceği ihtimaline dayanarak lâzımı mutlak olarak men' etmeleri."
5	Tahakkuk takdirinde zarûreti men' etmek	"Bir şeyin tahakkuku takdirinde zarûreti men' etmeleri; oysa bir şeyin var olduğu hâlde varlığının zarûrî olduğunu bilmemişlerdir; aksi takdirde var olduğu hâlde yokluğu mümkün olurdu."
6	Münâkazayı muârazayla karıştırmak	"Tek bir sözde münâkazayı muârazayla, muârazayı da münâkazayla karıştırmaları."

Nesefî bunları zikrettikten sonra, saydığı itirazların bu türün tamamını kapsamadığını, bu tür itirazlar son derece çok olduğu için yalnızca örnek mahiyetinde olduğunu belirtmiş ve şöyle demiştir: "Kısacası bu itirazlar kabilinden olanlar son derece çoktur; hepsindeki fesat da açıktır."

Ardından bu altı itiraz iyice kavrandığında cedelcinin bunlar sayesinde cevabı hak etmeyen fâsid itirazı diğerlerinden ayırt edebileceğine işaret ederek birinci nüktede şöyle demiştir: "Öğrendiklerini fâsid itirazlarda ölçü al; böylece onların fâsid olanını bilirsin, ona cevap vermeye ihtiyacın olmadığını da anlarsın."

en-Nikât'ta cevabı hak etmeyen itirazlar "fâsid" ya da "bâtıl" itirazlar olarak nitelenmiştir. Bu iki niteleme 73 yerde geçer; bu da eserde bu tür itirazların çok olduğunu gösterir.

2.8.2. Dinlenmeye Değer (Mesmû) İtirazın Türleri

Nesefî fâsid itirazların yanı sıra cevabı hak eden dinlenmeye değer (*mesmû*) itiraz türlerine de yer vermiştir. Bunlar metinde dört tanedir:

- **Birincisi ve en nadir olanı: Açık men'**; "kabul etmiyoruz" (*lâ nüsellim*) sözüyle yapılır. Bu ifade yalnızca sayılı yerlerde geçer. Bunların en meşhuru, ikinci nüktedeki şu sözüdür: "Onun, zikrettiğiniz iki şeyden biri için medâr olmaktan ya da olmamaktan hâlî olmadığını kabul etmiyoruz."
- **İkincisi: Mutâlebe**; Nesefî bunu "Niçin dediniz ki…" sözüyle ifade eder. Bu kalıp metinde 133 defa tekrarlanmıştır ve dinlenmeye değer itiraz kalıpları arasında en sık geçenidir.
- **Üçüncüsü: İstidrâkle birlikte teslim**; "Bunu teslim ettik, fakat…" / "Farz edelim ki öyledir, fakat…" sözleriyle yapılır. Bu kalıplar metinde çokça geçer ve sıklık bakımından mutâlebeyi takip eder; toplam 119 defa vârid olmuştur.
- **Dördüncüsü: Misliyle muâraza**; az görülür. Yalnızca birinci nüktede "Zikrettiğiniz şey misliyle muârazaya uğramıştır" sözüyle ve birinci onluğun altıncı nüktesinde geçer.

Açık men'in nadir, mutâlebe ile istidrâkle birlikte teslimin ise sık olması, Nesefî'nin nükteler projesini men' edilemeyecek nükteler olarak kurduğunu göstermektedir; hasım men' için bir yol bulamayınca mutâlebeye ve istidrâke başvurur.

İtirazların türleri farklı olduğu için bunlara verilen karşılığın türü de farklılaşır. Bu karşılıklar mertebelerine göre altı başlıkta toplanabilir; her mertebenin kendine ait bir kalıbı ve hükmü vardır.

2.8.3. İtirazlara Verilen Karşılığın Türleri

Birincisi: Kendi başına bâtıl olan itiraz. Şu sözünde olduğu gibi: "Bu, fâsid itirazlardandır. Çünkü bir şey nefsü'l-emrde başka bir şeyin lâzımı ise o şeyin tahakkuku takdirinde tahakkuk etmemesi mümkün değildir."

İkincisi: Yerinde olmayan (gayr-i müteveccih) itiraz. Muallilin sözüyle ilgisi bulunmayan itirazdır ve Nesefî'nin en sert biçimde kınadığı itiraz budur. Nitekim şöyle der: "Bu, bâtıl itirazlardandır; zira muallilin sözünün bir kenarında kalmaktadır; ne onun muhtevasıyla ilgilidir ne de lafzına ve mânasına tutunur. Bu makamda bu tür itirazlara girişen kimse, **eğer cehalet bir mazeret ise**, mazurdur."

Üçüncüsü: Boşa giden (zâyi') itiraz. Teslim edilse bile sahibine hiçbir fayda sağlamayan itirazdır: "Eğer ikisinden birinin medâriyetini men' ederse bu men' boşa gider; zira bu medâriyet, ancak ikisinden her birinin medâriyetinin ortadan kalkmasını gerektirecek şekilde ortadan kalkar; matlûb da budur."

Dördüncüsü: Zarar vermeyen itiraz: "Deriz ki: Bu men' bize zarar vermez…"

Beşincisi: Cevabı hak eden yerinde (müteveccih) itiraz. Bunun cevabı çoğunlukla iki yoldan biriyle verilir: Ya itiraz, metinde yerleşik kurala irca edilir –"Deriz ki: Nüktede zikri geçen zarûret sebebiyle" sözünde olduğu gibi– ya da dava, "Ya da deriz ki…" (*ev nekūlü*) sözüyle başka bir kalıba nakledilir.

Altıncısı: Vâkıf olmamaktan kaynaklanan itiraz. Nesefî bunu meselenin değil sâilin kusuru saymıştır. Nazar âdâbına dair en ince ifadeleri de bu konudadır: "Bil ki sâile düşen gerekler son derece çoktur; fakat **bunların en önemlisi, muallilin ele aldığı şeyin hakikatine vâkıf olmadan itiraza girişmemesidir**. Aksi takdirde bu itiraz, **nefsü'l-emrde bâtıl olması bakımından değil, o itiraz olması bakımından** bâtıl olur. Zira onun doğru biçimde vâki olması mümkündür; her ne kadar çoğunlukla öyle vâki olmasa da."

Bu metinde itirazın **itiraz olması yönünden** bâtıl olması ile **kendi başına** bâtıl olması arasında son derece ince bir ayrım yapılmakta; anlamadan önce yapılan itirazın doğruya isabet etse bile bâtıl olduğu tespit edilmektedir. Bu tespit, Nesefî'nin itiraz konusundaki görüşünü ortaya koyar.

Buraya kadar söylenenlerden hareketle Nesefî'nin yalnızca cevabı hak eden yerinde itiraza cevap verdiği kesin olarak söylenebilir. Bunun dışında kalan kendi başına bâtıl olan, zarar vermeyen ya da vâkıf olmamaktan kaynaklanan itirazlarda ise cevap vermeye girişmeksizin o itiraza yönelik tenkidini (*me'haz*) ortaya koyar.

Şerh üzerinde düşünüldüğünde Nesefî'nin onda birtakım kurallar uyguladığı görülür; bunlar bir araya getirildiğinde onun münâzara âdâbına dair kurallarını yansıtabilir.

2.8.4. Uygulama Düzeyinde Nesefî'de Münâzara Âdâbı

Bu kurallar altı esasta toplanabilir:

1. **Münâzaranın amacı galip gelmek değil, doğruyu ortaya çıkarmaktır.** Bu esas onun *Şerhu'l-Fusûl'*deki münâzara tanımından alınmıştır. Nesefî "gasb"ı bâtıl saymasını da buna dayandırmıştır; zira gasbda "sözü tamamlamadan başka söze geçmek" söz konusudur.
2. **Tertip**, yani önceki makam tamamlanmadan bir sonrakine geçilmemesi. Men'den önce cevap vermeyi bâtıl sayması ve metindeki şu sözü bu esastan kaynaklanır: "Bunu nüktenin ortasında men' etmeye ve ispat etmeye girişmek bâtıldır."
3. **Anlamadan itiraz edilmemesi**; buna dair metni yukarıda geçmişti.
4. **Gereksiz şeylerle meşgul olmamak**. Nitekim şöyle der: "Zira bununla meşgul olmak nazar ehlinin usul ve âdetinden değildir; aksine kişi, kendisine göre zâhir olana, sonra da sırasıyla daha zâhir olana yönelir."
5. **Teberru kabilinden cevap vermek bir yükümlülük değildir.** Bu sebeple Nesefî'de "teberru kabilinden deriz ki" kalıbı sık sık tekrarlanır.
6. **Beyan yükü iddia edene aittir**: "Bunun mümkün olduğunu ileri süren kimsenin onu açıklaması gerekir; zira biz bu makamda men' tavrındayız", "Bunun mugālatî kıyaslardan olduğunu ileri süren kimsenin bunu açıklaması gerekir", "Bu tür bir nüktede herhangi bir fesat bulunduğunu ileri süren kimsenin bunu açıklaması gerekir."

Bu altıncı esas son derece önemlidir; zira Nesefî'nin savunmacı tavrının tamamı ona dayanır: O, nüktelerinin doğruluğunu baştan ispat etmekle kendini yükümlü görmez; aksine hasmından onların fâsid olduğunu ispat etmesini talep eder.

2.9. Müellifin Şerhteki Metodu ve Dili

2.9.1. Şerhteki Metot

Nesefî'nin şerhten çıkarılabilen metodu dokuz maddede özetlenebilir:

1. **Nükteye, âlimlerin mezheplerini büyük bir titizlikle zikrederek başlar;** meselede aynı mezhep içinde ihtilaf varsa ona da dikkat çeker.
2. **Önce lafzın, sonra mânanın şerhi:** "Onun şu sözüne gelince, bundan kastedilen şudur" sözüyle başlar; böylece önce metni çözümler, sonra hücceti takrir eder. Bu, metin müellifinin değil, şârihin alametidir.
3. **İstidlalden önce tanım:** Nesefî, bahislerin tahriri kuralına ve *Şerhu'l-Fusûl*'de vurguladığı mahkûmun aleyhin (hüküm konusu olan şeyin) aynı olması şartına uyarak terimleri tanımlamadan istidlale girişmez.
4. **İtirazı vârid olmadan önce öngörmek ve farz etmek:** "Eğer (hasım) … derse" (*ve le-in kāle*) sözü metinde 195 defa geçmektedir. Bu, nükte başına ortalama yaklaşık 5 defa demektir ve Nesefî'nin şerhinde bu yönteme dayandığının alametidir.
5. **Cevapların çokluğu: Nesefî itiraza tek bir cevapla yetinmez, cevapları çoğaltır.** Bunu şerhte 34 yerde geçen "ya da deriz ki" (*ev nekūlü*) kalıbıyla yapar. Bu, *Menşeʾü'n-nazar* adlı eserinde belirlenen on vecihlik sıralamanın (merdivenin) bir uygulamasıdır.
6. **İtiraza cevap vermeden önce onun hakkında hüküm vermek:** Nesefî, öğrencilere öğretmek amacıyla, bilerek önce itiraz hakkında hüküm verir; "Bu, bâtıl itirazlardandır" ya da "Bu men' boşa gider" der, ardından cevap verir. Böylece öğrenci, itirazın cevabıyla meşgul olmadan önce onun mertebesini öğrenmiş olur.

7. **Yaygın hata noktalarına dikkat çekmek.** Bunu 11 yerde geçen “bil ki” (*vaʿlem*) kalıbıyla ve “denilmesin ki” ile birlikte 18 yerde geçen “zannedilmesin ki” (*ve lâ yuzannü*) kalıbıyla yapar. Buna örnek şu sözüdür: “Bir şeyin takdir üzere tahakkukunun, lâzımın, lâzım olmayanın, dâirin ya da dâir olmayanın tahakkuku olduğu zannedilmesin.”

8. **Yoğun iç atıf**: Nesefî metne sıkça atıfta bulunur; bu atıflar çeşitli kalıplarla 270 yerde tekrarlanır: “daha önce geçtiği üzere”, “metinde geçtiği gibi”, “sonra bilinecektir”, “teemmülle bilinir” gibi. Sonuncusunu, ayrıntılandırmaya değer görmediği açık hususlarda kullanır; bu da kasıtlı bir ihtisardır.

9. **Nüktenin sonunda uyarıda bulunur:** Nüktenin sonunda kimi zaman onun bittiğine dikkat çeker; “İşte bu nükteyle ilgili bahisler bunlardır” sözünde olduğu gibi. Kimi zaman da öğrencinin, bu nükteden elde edilen kurallara dayanarak diğer nükteleri buna kıyas etmesi gerektiğini açıkça belirtir; “Öğrendiklerini bu nüktenin dışındakiler için de ölçü al; zira bu, bu nükteye özgü olmayan şeyler cümlesindendir” sözünde olduğu gibi. Bunun, eserin amacının öğretim olduğunu vurguladığı açıktır.

2.9.2. Eserde Dilin Düzeyleri

Metnin dili birbirinden belirgin biçimde ayrılan üç düzeye sahiptir ve bu ayrışmanın metodolojik bir anlamı vardır:

Birinci düzey: Hutbe ve hâtimenin dili. Bu, hicrî VII. (XIII.) yüzyıldaki divan inşâsı tarzında işlenmiş, secili ve sanatlı bir dildir. Nitekim şöyle der: “Âlimlerin önderlerinin alametlerini yücelten ve onları göğün parıltısıyla yarışan isimlerle adlandıran Allah’a hamdolsun”, “O, kîl ü kāl âleminde helâl bir sihirdir”, “doğru olanın fâsidden, kârlı olanın kesattan onunla ayırt edildiği şey”. Bu da müellifin inşâ sanatına hâkim olduğunu ve metinde süslemeyi acizlikten değil, bilerek terk ettiğini gösterir.

İkinci düzey: Metnin ıstılahî dili. Mecazdan arınmış, sınırlı sayıda terimin tekrarına dayanan ve iç içe geçmiş şart cümleleri üzerine kurulu bir dildir. En belirgin özellikleri şunlardır:

- **Cümlenin uzunluğu**; öyle ki cümlelerin bazısı hiçbir ara vermeden birçok satıra ulaşır.
- **Şerhte örtük kalan mânalara dönen zamirlerin çokluğu**.
- **Mantıkî kalıpların lafzen kullanılması**: "… -den hâlî değildir" (*lâ yahlû min en*), "aksi takdirde … lâzım gelir" (*ve illâ lezime*), "bu, hulftür", "zarûrî olarak" (*bi'z-zarûre*), "fi'l-cümle", "nefsü'l-emrde", "takdir üzere" (*ale't-takdîr*) gibi. Ayrıca **nefyin mürekkeb "lâ" kalıbıyla ifade edilmesi**: "lâ-tahakkuk" (*el-lâ tahakkuk*), "lâ-muayyen" (*el-lâ muayyen*) ve "lâ-mûcibiyet" (*el-lâ mûcibiyye*) gibi. Bu, fukahânın Arapçasına dışarıdan girmiş mantıkî bir kalıptır ve müellifin mantıkçıların dilinden ve onların lafız kullanımlarından etkilendiğine şahitlik eder.

Üçüncü düzey: Kınama (*teşnîʿ*) dili. Fâsid itirazların reddinde ortaya çıkar ve o da secili oluşuyla temayüz eder: "Ne onun muhtevasıyla ilgilidir ne de lafzına ve mânasına tutunur", "Kelimeleri zorlama yoluyla yerlerinden tahrif ederler; insaf âleminden yüz çevirdikleri için de inatla direnirler", "Böylece bunu benim sözüme nisbet eder ve makamıma yakışmayanı bana isnat eder."

Düzeyler arasındaki bu ayrışma metodolojik bir anlama işaret eder: Müellif **hitap** makamı ile **burhan** makamı arasında ayrım gözetir; tahrir yaptığı yerde sanata daha az başvurur, ikna ya da savunma makamında ise ona geri döner. Bu, olgunluğun ve sanata dair bilincin bir alametidir.

2.10. Nesefî'nin Semerkant Hanefî Cedel Geleneğindeki Yeri

Cedelin gelişim aşamalarını daha önce zikretmiştik. Cedel, fıkıh usulünün bir parçası olarak başlamış, sonra ayrışarak müstakil bir ilim hâline gelmiştir. Hanefîler, gerek başlangıç gerekse son aşamada cedel ilminde temel bir role sahip olmuştur. Bu iki aşamayı burada ana hatlarıyla açıklamaya çalışacağız.

2.10.1. Hanefîlerde Cedelin İki Aşaması

Birinci aşama: Bu aşamada cedel, Ebû Zeyd ed-Debûsî, Fahrülislâm el-Pezdevî ve Şemsü'l-eimme es-Serahsî'de görüldüğü gibi fıkıh usulünün bablarından

biri ya da ona eklenmiş bir kısımdı. Onlara göre münâzara, hilâfın tahririnde kullanılan bir araçtı; müstakil bir ilim değildi.

İkinci aşama: Cedelin ve hilâfın müstakil eserlere konu olduğu ve küllî, mücerred kurallar üzerine bina edildiği aşamadır. Rükneddin el-Amîdî (ö. 615/1218) *el-İrşâd fî ilmi'l-cedel* adlı kitabında cedel ilmini yeniden formüle etmiş ve kurallarını ortaya koymuştur. Sonradan "Amîdî metodu" (*tarîkatü'l-Amîdî*) olarak bilinen yöntemi, cedel ilminin kurallarını bütün ilimlerde uygulanabilecek şekilde soyutlamasıyla temayüz etmiştir.[164]

Metinde Burhâneddin en-Nesefî'nin cedel ilminde Semerkant Hanefî ekolüne mensup olduğunu teyit eden karineler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

2.10.2. Eserin Bu Geleneğe Mensubiyetine Dair Karineler

Birincisi: Nüktelerin örnekleri. Bunlar Hanefîlerin hilâfta kullandığı örneklerdir: ziynet eşyasının zekâtı; borçlunun, çocuğun ve delinin malı; mürekkeb nisap ve (oruç) bozma kefâreti gibi.

İkincisi: Mezhebi nakletme tarzı. Nesefî rivayetleri Mâverâünnehir ehlinin tarzında nakleder. Şu sözleri buna örnektir: "Hasan, Ebû Hanîfe'den –Allah ondan razı olsun– ihtilafın, (kişinin) bilmesi hâlinde olduğunu rivayet etmiştir", "zâhirü'r-rivâyede" ve "iki rivayetin daha sahih olanına göre tahrîmen kerâhet".

Üçüncüsü: Hanefîlere özgü terimleri kullanması. Bunlardan biri "**mürekkeb icmâ**"dır (*el-icmâʿu'l-mürekkeb*). Nesefî *el-Fusûl* adlı eserinde buna müstakil bir fasıl ayırmış ve onu "iki tarafın hüküm üzerinde iki farklı illetle ittifak etmesi" diye tanımlamıştır. Bu icmâın dinlenmesi için menşein aynı olmasını şart koşarak şöyle demiştir: "Bil ki bu icmâ, ancak menşe aynı olduğunda dinlenmeye değer (*mesmû*) olur."

2.11. Eserin İlmî Değeri

Bu şerh, Amîdî metoduna göre cedel ilminde büyük önem taşır. Değeri altı vecihte özetlenebilir:

---

[164] Özen, "Menşeʾü'n-nazar", 174.

Birincisi: Bu metodun en geniş ve bütünlüklü uygulamasıdır; zira kırk mesele ile fıkıh bablarını kuşatmıştır.

İkincisi: Nesefî'nin cedel projesinin uygulama kısmını temsil eder. Bir âlimin teori ile uygulamayı bir araya getiren bütünlüklü bir projesinin bulunması nadir rastlanan bir durumdur. Bu sebeple onun *el-Fusûl'*de ve *el-Menşe''*de temellendirdiği kuralların *Şerhu'n-Nüket'*te açıkça uygulandığını görürüz.

Üçüncüsü: Müellifin kendi metnine yazdığı şerhtir. Bu meziyet, eseri nükteleri anlamak için mutlak anlamda en güvenilir kaynak kılar ve metinden kastedilenin tespiti konusunda pek çok yorum gayretine gerek bırakmaz.

Dördüncüsü: Hicrî VII. (XIII.) yüzyılda cedel tarihinden bir kesit sunar. Hutbe ve hâtime, ilim çevresinin bu ilme dil uzatanlar ile ona insafla yaklaşanlar arasında bölündüğünü belgelemiş, münâzara meclislerinde yaygın olan itiraz türlerini de kaydetmiştir. Müellif bu iki kısımda nüktelerin bu yüzyılda "ufuklara" intikal edip yayıldığını da zikreder.

Beşincisi: Cedel ilminin kurallarını, onun bütün ilimler için elverişli olduğunu gösterecek şekilde uygulamıştır. Nesefî bunu açıkça ifade ederek şöyle demiştir: "Böylece bu tür cedelî şeylerle yapılanın mantık kurallarından uzak olmadığını ve ilimlerin bir kısmına özgü bulunmadığını; aksine hikmet kitaplarında yazılı olduğu üzere ilâhiyat ve diğerleri gibi bütün ilimlerde kullanılan şeylerden olduğunu bilirler."

Altıncısı: İslâmî mirasta cedel ilmindeki mantıkî uygulamayı incelemek için verimli bir malzemedir. Zira şerh, kendisinden sonra gelen pek çok kişi bu meseleleri ele almadan önce, şunlara dair ince tahliller ihtiva etmektedir: cüz'î ve küllî telâzüm, tenâkuz şartı, arazî tezâd (*et-tezâd bi'l-araz*), muhal takdir üzere istilzam, zât ile sıfatla muttasıf olan arasındaki ve mutlak ile lâ-muayyen arasındaki fark.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YAZMA NÜSHALARIN TAVSİFİ VE TAHKİK METODU

3.1. Eserin Yazma Nüshaları ve İlgili Diğer Eserlerle Mukayesesi

3.1.1. Müellifin Şerhinin Yazma Nüshaları (Tahkike Konu Olan)

1. Bu nüsha, cedel ilmine dair üç kitap ihtiva eden bir mecmuada bulunmaktadır. Birinci kitap, Nesefî'nin nüktelerdeki metoduna yakındır. Müellifi bu eserde Hanefîler ile Şâfiîler arasındaki ihtilaflı meseleleri ele alıp cedel ilmi açısından tartışmakta, buna nas ve icmâ ile ta'lîli de eklemektedir. Belki de Nesefî'ye aittir. Eserde Nesefî'nin *en-Nikât*'ta ele aldığı meseleler de bulunmaktadır; abdestte niyetin şart koşulması, zekât babında ve sadaka-i fıtırda kıymetin ödenmesi gibi. Mecmuanın istinsahı 677 yılında Ebû Bekir Ahmed b. Ahmed'in eliyle tamamlanmıştır; bu da birinci kitabın bir şekilde Nesefî ile irtibatlı olduğu varsayımını güçlendirmektedir.

İkinci kitap da hilâf ilmine dairdir. Fıkıh bablarına göre düzenlenmiştir ve her babın altında meseleler yer alır. Müellif Hanefîler ile Şâfiîler arasındaki ihtilafı ele alırken önce meselenin aslını açıklar, ardından Kitap, Sünnet, kıyas ve ma'kûlden (aklî delil) getirilen delilleri inceler.

en-Nikât nüshası ise bu mecmua içinde, Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 02106-002, vr. 166a-244a'dadır.

Bu, tam bir nüshadır. İlk sayfasına "Bu, *Şerhu'n-Nüketi'l-erbaʿîn fî ilmi'l-cedel*'dir; metin de şerh de İmam Burhâneddin en-Nesefî'ye aittir" ibaresi yazılmıştır. Bu kaydın Cârullah Efendi'ye ait olması muhtemeldir; onun yazmaların inceliklerine vâkıf âlimlerden olduğu da malumdur.

Sayfalar 23 satırdır; nüsha açık bir hatla yazılmıştır. Nüshada eksik, kazıntı veya silinti bulunmadığı gibi hâşiye de yoktur. Onluğun numarası ile müellifin "Âlimlerimiz –Allah hepsinden razı olsun– dediler ki" sözü kırmızı, geri kalanı siyah mürekkeple yazılarak ayırt edilmiştir. Nüshada müstensihin adı veya istinsah tarihi

zikredilmemiştir. Mukaddimesi tamdır. Bu nüsha, tahkikte (أ) rumuzuyla gösterilmiştir.

2. Bu nüsha, *en-Nikât* metnini, müellifin ona yazdığı şerhi ve yine ona ait *et-Tercîhât*'ı ihtiva eden tezhipli bir mecmuada yer almaktadır. Zahriyesinde şu ibare bulunur: "Bu, âlim ve fâzıl Burhâneddin en-Nesefî'nin *el-Üstukussât*, *en-Nikât* ve *et-Tercîhât* adlı kitabıdır; … Sultân-ı a'zam Sultan Mehmed Han b. Murad Han –Allah mülkünü ebedî kılsın– adına (*bi-resm*)." Nüsha Nuruosmaniye Ktp., Nuruosmaniye, nr. 1310-001, vr. 28b-139a'dadır ve tahkikte (ب) rumuzuyla gösterilmiştir.

Sayfalar on yedi satırdır; açık ve okunaklı bir hatla yazılmıştır. Besmele ile *kāle, ve le-in kāle, fe-nekūlü, ve le-in kāle heb, ve le-in kāle sellemnâ, ev nekūlü, ve lâ nüsellim, ve lenâ, ve emmâ* ve *ve innemâ kulnâhu* ibareleri altın renkle (yaldızla) ayırt edilmiştir.

Bu nüshadan, İmam Burhâneddin en-Nesefî'nin *Şerhu metni'n-Nikâti'l-erbaʿîn*'i, Bağdat'ta kendisinden ders okuyan ve biyografisinde geleceği üzere Bağdat valisi olan öğrencisi Sâhib Hârûn b. Şerefeddin'e ithafı düşmüştür; (أ) ve (ج) nüshalarında ise bu ithaf yer almaktadır. Nüshada istinsah tarihi yoktur. Ancak başındaki, Fâtih Sultan Mehmed'in saltanatının devamı için dua ihtiva eden mühür, bu nüshanın ona saltanatı sırasında hediye edildiğine delâlet etmektedir. Dolayısıyla nüshanın IX. (XV.) yüzyılın ikinci yarısında yazıldığını söyleyebiliriz. Müstensih adı da bulunmamaktadır; nüsha mukabeleli veya tashihli de değildir. Fakat aynı mecmuada şerhimizden sonra gelen *et-Tercîhât*'ın zahriyesinde müstensihin adının Abdülvâsi' b. Hasan el-Lahsavî olduğu ve istinsahın 869 yılında tamamlandığı kaydedilmiştir. Muhtemelen bu müstensih ve istinsah tarihi şerhimiz için de geçerlidir.

3. Bu nüsha, tahkikte kullanılan (ج) nüshasıdır ve Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 00782, vr. 1a-73b'dedir.

Nüshada silinti veya varak eksikliği bulunmadığı gibi hâşiye de yoktur. Hattının okunması biraz güç olsa da okunaklıdır. Her yüzde yirmi beş satır vardır ve

yazı oldukça sıktır. İstinsah tarihi ve müstensih adı bulunmamaktadır; nüsha mukabeleli veya tashihli de değildir.

Şerhin ilk sayfasında yazmanın adı şöyle kaydedilmiştir: *Şerhu'n-Nikâti'l-erbaʿîniyye li'l-musannif rahimehullah*. Bunun üstüne küçük bir hatla "(Çârperdî)" yazılmıştır. Bu kayıt müellifin Çârperdî olduğu izlenimini verse de, eğer bununla Şâfiî âlim Ebü'l-Mekârim Fahreddin Ahmed b. Hasan b. Yûsuf el-Çârperdî kastediliyorsa, bu nisbet birtakım sebeplerle kabul edilemez. Bunlardan bazıları şunlardır:

- Metni yazan kişi, okuyan herkesin fark edeceği üzere Hanefîdir; dolayısıyla müellifin Şâfiî olması mümkün değildir.
- Müellif mukaddimede nükteleri şerh etmeden önce onar onar telif ettiğinden söz eder. Metnin Nesefî'ye ait olduğu bilindiğine göre şerh de ona aittir, Çârperdî'ye değil.

3.1.2. Başka Müelliflere Ait Şerhlerin Yazma Nüshaları

1. "eş-Şems el-Hârizmî diye bilinen Mahmûd b. İbrâhim"e nisbet edilen şerh. Yazma, Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 01872'de kayıtlıdır; 91 levhadan oluşur ve açık bir hatla yazılmıştır. Bazı varakları eksiktir; ilk sayfadaki bazı kelimeler dışında silinti yoktur. Sonunda yazıldığı üzere asıl nüshadan istinsah edilmiş, onunla mukabele edilmiş ve tashih görmüştür.

Bu nüshanın yazımı 708 yılı Rebîülevvel ayının sonunda Ali b. Ebû Bekir Ömer'in eliyle tamamlanmıştır.

2. Mes'ûd b. Ali el-Hârizmî el-Hanefî'nin *Matlaʿu'l-yakīn şerhu Nikâti'l-erbaʿîn*'i:

Nuruosmaniye Ktp., Nuruosmaniye, nr. 01337-001, vr. 1a-. Nüsha, Şemseddin es-Semerkandî'nin şerhinin bir nüshasını da ihtiva eden bir mecmua içindedir. İstinsah tarihi zikredilmemiştir.

Okunaklı bir hatla yazılmıştır ve üzerinde neredeyse hiç hâşiye yoktur. Tam bir nüsha değildir: Birinci ve ikinci onluklar tamamlanmış, yirmi birinci mesele

tamamlanmamış, sonrası ise eksiktir. Ayrıca levhalara dışarıdan yapıştırılmış varaklar sebebiyle metnin bazı kısımlarında da eksiklik vardır.

Dikkat çekici olan, müellifin Şemseddin es-Semerkandî ile hemen hemen aynı yolu izlemesidir: Önce nükteyi ele alır, ardından tahlilini, sonra ta'mîmini zikreder. Semerkandî ise bunlara ilaveten nüktenin telhisini, kalbini ve nakzını da ele alır. Hangisinin diğerinin metodundan etkilendiğini bilemiyoruz.

3. Şemseddin es-Semerkandî'nin şerhi. Yazmanın başında adı zikredilmemiş olsa da müellif mukaddimede *en-Nikât* metnini Tebriz'de Burhân en-Nesefî'den okuduğunu belirtmiştir. Ayrıca yazmada *el-Envâr* ve *el-Kıstâs* adlı kitaplarına atıfta bulunarak "Bu, *el-Envâr*'da ve *el-Kıstâs*'ta açıkladığımız üzere açıktır" demiştir. Eserin ona ait olduğu anlaşılmaktadır; zira Nesefî'nin bazı kitaplarına yazdığı şerhlerden de görüldüğü üzere onun Nesefî'nin eserlerine ilgisi açıktır. Bu iki kitabın Semerkandî'ye nisbeti de sabittir.

Semerkandî yazmanın başında, faydayı tamamlamak ve istifadeyi yaygınlaştırmak amacıyla eserine nüktelerin tahlillerini, telhislerini ve ta'mîmlerini dâhil edeceğini belirtmiştir. Bu sebeple şerhe meseleyi bütünüyle ele alarak başlar; ardından nüktenin tahliline, sonra telhisine, sonra ta'mîmine, ardından nakzına geçer ve son olarak kalbiyle bitirir.

- Bu şerhin birinci nüshası Râgıb Paşa Ktp., Râgıb Paşa, nr. 01297-003, vr. 53b-86b'dedir.

Bu nüshanın istinsahı 761 yılı Cemâziyelâhir ayının yirminci günü olan perşembe, Ebü'l-Alâ Muhammed b. Yahyâ'nın eliyle tamamlanmıştır.

Açık bir nüshadır; tespit edebildiğimiz kadarıyla eksik veya silinti yoktur.

- Aynı şerhin ikinci nüshası Âtıf Efendi Ktp., Âtıf Efendi, nr. 01291-002, vr. 175a-216b'dedir.

Nüshanın hattı biraz zor okunsa da okunaklıdır. Sayfalar yaklaşık 23 satırdır; derkenarda az sayıda fayda kaydı bulunmaktadır.

Nüsha Muhammed b. Ali b. Muhammed tarafından yazılmış, istinsahı 727 yılı Safer ayının yirminci günü tamamlanmıştır.

Yazmanın başında *en-Nikâtü'l-erbaʿîn*'i öven şu iki beyit yer almaktadır:

Kırk nüktenin şerhi,

En hayırlı destek ve yardımcıdır (*muʿîn*);

Zihne öyle bir mânadır ki lafzı,

Pınar suyundan (*maʿîn*) daha tatlı, daha hoştur.

- Üçüncü nüsha Nuruosmaniye Ktp., Nuruosmaniye, nr. 01889-002, vr. 22b-81a'dadır.

Nüshanın çerçeveleri tezhiplidir; son derece güzel bir hatla yazılmıştır. Her yüzünde 25 satır bulunur. Mesele numarası ve müellifin *emmâ* sözü kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Üzerinde müstensih adı ve istinsah tarihi yoktur.

- Dördüncü nüsha Nuruosmaniye Ktp., Nuruosmaniye, nr. 01337-002, vr. 1a-72a'dadır.

Ferağ kaydında belirtildiği üzere nüsha aceleyle yazılmıştır: "Bu aceleyle yazılmış nüshanın tahriri Safer ayının sonlarında tamamlandı; '*hutime bi'l-harri ve'z-zuhr*', Hucayde beldesinde, Sâgarciyye Medresesinde, hicretin yedi yüz on birinci yılında."

Her yüzde on sekiz satır vardır; hattı okunaklıdır ve üzerinde pek fazla olmayan hâşiyeler bulunmaktadır.

- Beşinci nüsha Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 02303-004, vr. 113b-158a'dadır.

İncelediğimiz kadarıyla eksik ve silinti içermeyen bir nüshadır. Bazı sayfalarında, pek fazla olmamakla birlikte, hâşiyeler vardır. Sayfa numarası kırmızı, geri kalanı siyah mürekkeple yazılarak ayırt edilmiştir.

Müellife nisbet edilmeden yazılmış, istinsah tarihi bulunmayan tashihli bir nüshadır. Ferağ kaydında müstensihin adı yazılmıştır; bu ad muhtemelen "Muhammed b. Hâce Ali el-Efrâbî"dir.

- Altıncı nüsha Süleymaniye Ktp., Reîsülküttâb, nr. 01203-006, vr. 105a-150a'dadır.

İlk sayfada bu yazmanın adı *Şerhu'n-Nikâti'z-zarûriyyeti'l-erbaʿîniyye* olarak geçmektedir. Tashihli bir nüshadır ve Nesefî'nin kitaplarına yazılmış, belki de tamamı Şemseddin es-Semerkandî'ye ait şerhleri ihtiva eden bir mecmuada yer alır.

Nüshada bazı hâşiyeler vardır. Dikkat çekici olan, Çârperdî'den bir nakil bulunmasıdır (vr. 106a). Ancak Nesefî'nin kendi şerhinin nüshası Çârperdî'ye nisbet edilmiştir; oysa şerh ona ait değildir. Çârperdî'nin şerhine de ayrıca vâkıf olduk; şerhler arasında dördüncü sırada ele alınacaktır.

Silinti veya eksik içermeyen bir nüshadır. Mesele numarası farklı bir renkle ayırt edilmiş, ancak bu renk silinmiş ve artık görünmemektedir. İstinsahı 728 yılı Ramazan ayının sonlarında bir cumartesi günü Ali b. Ahmed b. Ali el-Bâr… tarafından yapılmıştır.

- Yedinci nüsha Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 02243-003, vr. 81b-147a'dadır.

İyi bir hatla yazılmış bir nüshadır. Onluğun ve meselenin numarası ile müellifin *ve emmâ* sözü kırmızı mürekkeple ayırt edilmiştir. Az sayıda tashih bulunur ve eksik yoktur; ancak son dokuz levhasında, alt satırlardaki bazı kelimelerin silinmesine yol açan kuvvetli bir rutubet izi vardır. Müstensih adı ve istinsah tarihi kaydedilmemiştir.

- Sekizinci nüsha Dârü'l-kütübi'l-Mısriyye, Teymûr, Fıkıh, nr. 437'dedir.

Yüz sekiz sayfadan oluşur. Başında şu ibare yer almaktadır: "*Şerhu'n-Nüketi'l-erbaʿîn fi'l-hilâf li-Burhâneddin en-Nesefî*, talebelerinden birinin telifi."

Üzerinde Muhammed b. Fethullah el-Beylûnî, Ebüssuûd el-Kevâkibî el-Hüseynî ve es-Seyyid Ahmed el-Kevâkibî'nin temellük kayıtları ile Ahmed b. İsmâil'in vakıf mührü bulunmaktadır.

Hattı açık, tam bir nüshadır; her sayfasında yirmi yedi satır vardır. Tashihlidir; üzerinde az sayıda derkenar bulunmaktadır; bir sayfasında muhtemelen su izinden kaynaklanan bir silinti vardır.

Üzerinde müstensih adı veya istinsah tarihi yoktur. Hâtimesinde (s. 108) şöyle denmektedir: "*el-Üstukussât* tamamlandı. Üstukus Süryânîcede asıl demektir. Her onluk, bazı nüktelerin aslı olan bir kaide üzerine kurulduğu için her onluğa 'üstukus' adı verilmiştir. Doğrusunu en iyi Allah bilir; dönüş ve varış O'nadır. Hamd âlemlerin Rabbi Allah'adır."

4. Ebü'l-Mekârim Fahreddin Ahmed b. Hasan el-Çârperdî'nin *Şerhu'n-Nüketi'l-erbaʿîn*'i:

Nüshası Manisa İl Halk Ktp., nr. 467'dedir.

İlk sayfalarında, üst kısımdaki bir yapıştırma sebebiyle silinti bulunmaktadır; diğer sayfalar tamdır. Mukabeleli ve tashihli bir nüshadır. Ferağ kaydında müstensihinin "Gafûr olan Rabbinin affını uman zayıf kul Muhammed b. Mahmûd" olduğu belirtilmiştir; istinsah 756 yılında tamamlanmıştır.

5. Mevlânâ Sa'deddin Ali es-Semerkandî'nin *Nikâtü'l-erbaʿîn bi'ş-şerh* adlı kitabı:

Yazma Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 02200'dedir ve yaklaşık 136 varaktır.

Nüsha açık bir hatla yazılmıştır ve üzerinde tashihler vardır. Müellifi onu Sultan "Gıyâseddin Berdi Han"a ithaf etmiştir. Eksik, kazıntı veya silinti bulunmayan tam bir nüshadır; birden fazla varakında Çârperdî'nin şerhinden hâşiyeler yer almaktadır.

Nüshanın tahriri 759 yılı Muharrem ayının sekizinci günü olan perşembe, tam öğle vaktinde tamamlanmıştır.

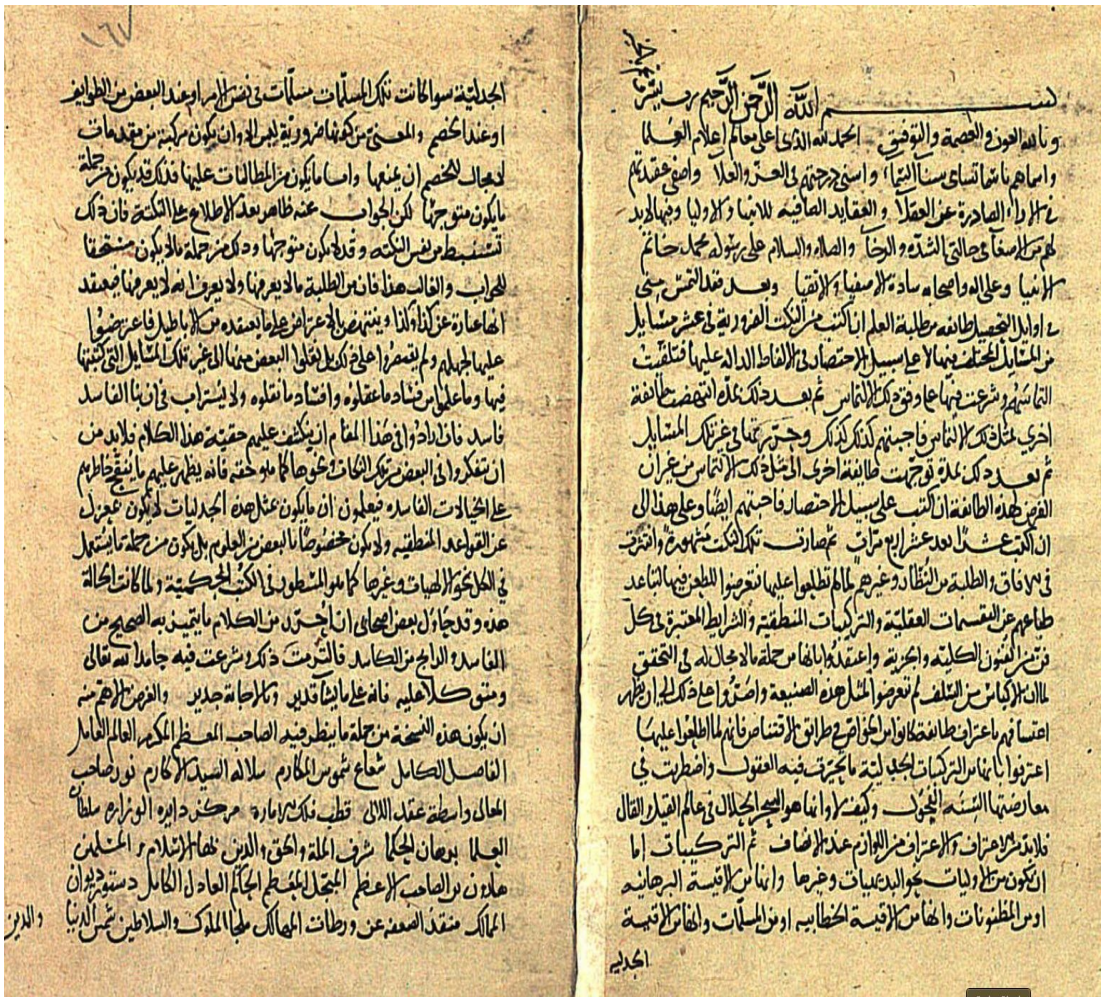
3.2. Tahkikte Kullanılan Nüshaların Rumuzları

(ب) ve (ج) nüshalarında kısaltma bulunmazken (أ) nüshasındaki az sayıdaki kısaltma şunlardır:

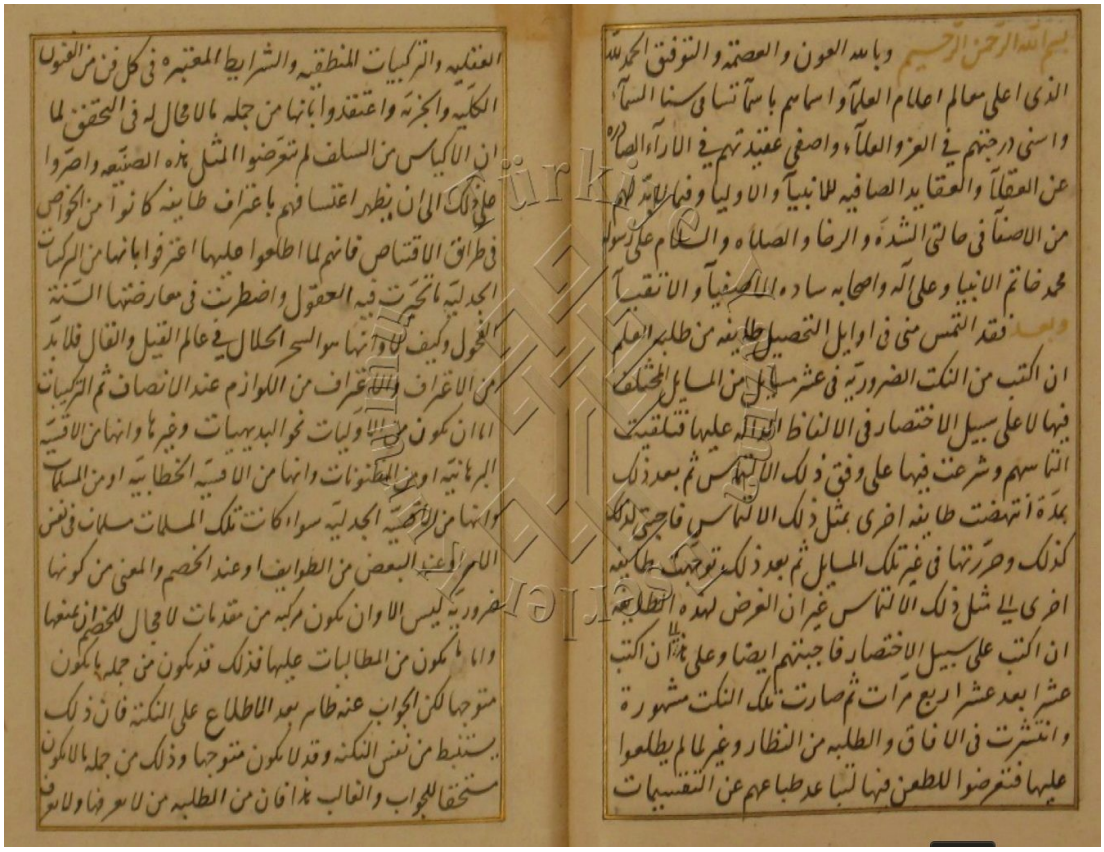
- يخلو = يخ (*yahlû*).
- حينئذ = ح (*hînein*).
- النزاع = ع (*en-nizâʿ*).

3.3. Yazma Nüshalardan Görüntü Örnekleri

(أ) Nüshası:



(ب) Nüshası:



بسم الله الرحمن الرحيم وبالله العون والعصمة والتوفيق الحمد لله
الذي اعلى معالم اعلام العلما واسامهم باسما تسامى سنا السما
واسنى درجتهم في العز والعلا واصفى عقيدتهم في الاراء الصافيه
عن العقلا والعقايد الصافيه للانبيا والاوليا وفهم الله لهم
من الاصنا في حالتي الشدة والرخا والصلاة والسلام على رسوله
محمد خاتم الانبيا وعلى آله واصحابه سادة الاصفيا والاتقيا
وبعد فقد التمس مني في اوايل التحصيل طايفة من طلبة العلم
ان اكتب من النكت الضروريه في عشر مسايل من المسايل المختلف
فيها لا على سبيل الاختصار في الالفاظ المتلقيت
التماسهم وشرعت فيها على وفق ذلك الالتماس ثم بعد ذلك
بمدة انتهضت طايفة اخرى بمثل ذلك الالتماس فاجبتهم كذلك
كذلك وحررتها في غير تلك المسايل ثم بعد ذلك توجهت طايفة
اخرى لي بمثل ذلك الالتماس غير ان الغرض لهذه الطايفة
ان اكتب على سبيل الاختصار فاجبتهم ايضا وعلى هذا ان اكتب
عشرا بعد عشر اربع مرات ثم صارت تلك النكت مشهورة
وانتشرت في الافاق والطلبة من النظار وغيرهم لما لم يطلعوا
عليها فتعرضوا للطعن فيها لتباعد طباعهم عن التقسيمات

العقليه والتركيبات المنطقيه والشرايط المعتبره في كل فن من الفنون
الكليه والجزيه واعتقدوا بانها من جمله ما لا مجال له في التحقق لما
ان الاكياس من السلف لم تتعرضوا لمثل هذه الصنعه واصروا
على ذلك الى ان يظهر اعتسافهم باغراف طايفه كانوا من الخواص
في طراق الاقتناص فانهم لما اطلعوا عليها اغتروا بانها من التركيبات
الجدليه ما تحيرت فيه العقول واضطربت في معارضتها السنة
الفحول وكيف لا وانها هو السحر الحلال في عالم القيل والقال فلا بد
من الاغراف والاغراف من اللوازم عند الانصاف ثم التركيبات
اما ان تكون من الاوليات نحو البديهيات وغيرها وانها من الاقيسه
البرهانيه او من المظنونات وانها من الاقيسه الخطابيه او من المسلمات
وانها من الاقيسه الجدليه سواء كانت تلك المسلمات مسلمات في نفس
الامر او عند البعض من الطوايف او عند الخصم والمعنى من كونها
ضروريه ليس الا ان تكون مركبه من مقدمات لا مجال للخصم ان يمنعها
واما ما تكون من المطالبات عليها فذلك قد تكون من جمله ما تكون
متوجها لكن الجواب عنه ظاهر بعد الاطلاع على النكته فان ذلك
يستنبط من نفس النكته وقد لا تكون متوجها وذلك من جمله ما لا تكون
مستحقا للجواب والغالب بذا فان من الطلبه من لا يعرفها ولا يعرف

(ج) Nüshası:



3.4. Nüshaların Tertibi

3.4.1. Asıl (Ana) Nüshanın Belirlenmesi ve Tercih Gerekçeleri

- İstinsah tarihi bulunmadığı, herhangi bir nüshanın müellife okunduğunu gösteren bir icâzet olmadığı ve nüshalardan birinin önceliğini ya da üstünlüğünü gösteren başka bir delil de bulunmadığı için, bize daha doğru görünen metni tespit etme yöntemini benimsedik; (أ) nüshasının varak numaralarını da metinde gösterdik. Dolayısıyla ortada bir asıl (ana) nüsha değil, esas alınan bir metin vardır.

3.5. Metnin Tahkikinde Takip Edilen Metot

3.5.1. Metnin Tespiti, Ta'lîkler ve Nüsha Farklarının Ele Alınmasına Dair Kurallar

- Üç nüshayı mukabele ettik; doğru görüneni metne, nüsha farklarını dipnota kaydettik.
- Mukaddimede **(İ)** nüshasında yer alan ilaveyi metne aldık; zira bu ilavede eserin müellife nisbeti ve Sâhib Hârûn'a ithafı açıkça belirtilmektedir.
- Tahkikte **İSAM**'ın metin tahkiki için öngördüğü çalışma yöntemini esas aldık.
- Şerhin üç nüshasını mukabele ettikten sonra şerhi **Nüket metni** ile karşılaştırdık ve bu metni kalın yazıyla ayırt ettik.
- Metni kırk nükteye ayırdık ve fukahânın verdiği adlara dayanarak her nükteye bir başlık koyduk.
- Fıkhî görüşleri, müellifin yaşadığı döneme yakın olan ve her mezhepte muteber kabul edilen kitaplardan belgelemeye gayret ettik.
- Metinde zikredilen cedel kurallarını, kolayca fark edilip onlardan istifade edilebilmesi için gölgelendirmeye çalıştık.
- Metni, anlamı açıklığa kavuşturacak şekilde paragraflara ayırmaya gayret ettik; istidlal, itiraz ve itiraza cevap ifade eden ibareleri de belirgin olsun diye kalın yazıyla gösterdik (*fe-in kāle*, *fe-nekūlü*, *eyşe taʿnî bi-kavlike*, …).
- Zarûret hâlinde açıklama veya düzeltme amacıyla metne eklediğimiz kısımları [ ] köşeli parantez içinde gösterdik.
- Gerektiğinde bazı harfleri harekeledik.

3.5.2. Nasların Tahrici Metodu (Âyetler, Hadisler, Eserler, Şiirler, Şahıslar, Beldeler)

- Âyet ve hadisler nadiren geçtiği için tahriclerini metin içinde verdik.

- Metinde geçen şahıslar Ebû Hanîfe ve ashabı, Pezdevî ve Şâfiî'dir; hayatları iyi bilindiği için biyografilerine yer vermedik. Ancak müellifin mukaddimede andığı Sâhib-i A'zam'ın oğlu Hârûn'un biyografisini, ondan söz edilen yerde dipnotta verdik.
- Metinde şiir veya belde zikri geçmediği için bunlara dair bir tanıtıma yer vermedik.

3.5.3. Esere Eklenen Teknik Fihristlerin Planı